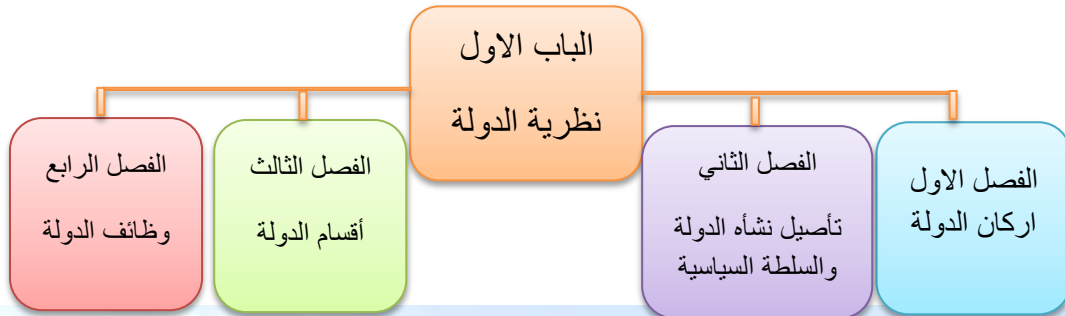


القسم الاول

الدولة والسلطة

الباب الاول

نظرية الدولة



الفصل الأول

تعريف وأركان الدولة

تعريف الدولة: رغم الخلاف الشديد في الفقه حول تعريف الدولة إلا أنه يمكن تعريفها بالمعنى الواسع بأنها تجمع بشري مرتبط بإقليم محدد يسوده نظام إجتماعي وسياسي وقانوني موجهة لمصلحة مشتركة تسهر على المحافظة عليه سلطه مزودة بقدرات تمكنها من فرض النظام ومعاينة من يهدده بالقوة.

أركان الدولة:

الركن الأول: الشعب: لا يتصور قيام دولة دون مجموعة من الناس يطلق عليهم الشعب ويعد الشعب هو المحور الأساسي الذي تقوم عليه الدولة وتجدر الإشارة إلى أن الرابطة القانونية التي تحدد العلاقة بين أفراد شعب معين ودولة معينه هي الرابطة المعروفة اصطلاحاً بالجنسية فالدول تحدد قانوناً من يتمتع بجنسيتها.

الركن الثاني: الإقليم: يعد الإقليم ركناً أساسياً من أركان الدولة وهو يعد شرطاً لإستقلال السلطه السياسييه وذلك لأن الإقليم هو المجال الذي تباشر فيه الدولة سلطتها على إعتبار أن الأصل في سلطان الدولة أنه لايتجاوز أغلبية إقليمها وأن إقليم الدولة لا يمارس عليه سلطان غير سلطانها.

وإقليم الدولة يتكون من جزء يابس من الأرض كما يتكون من كميات من المياه تختلف صور تكونها كذلك يشمل إقليم الدولة الغلاف الجوي الذي يعلو أرضها وماءها ولايشترط في الإقليم الأرضي أن يكون متصلاً وكذلك عدم تحديد حدود الدولة بصفة قاطعه في بعض مناطقها لا يؤدي إلى إنهاء عنصر الإقليم وبالتالي إنهاء الدولة.

طبيعة حق الدولة على إقليمها: يختلف الشراح في تكيف طبيعة حق الدولة على إقليمها فذهب رأي إلى أنه حق سياده بينما اتجه رأي آخر إلى تكيفه عى أنه حق ملكية وأنتقدوا الرأي السابق بأن لسيادة تمارس على الأشخاص لا على الأشياء وأن القول بأن حق الدولة على إقليمها حق سياده معناه أن الدولة ستمارس سلطتها على الأفراد لا على الإقليم.

غير أن الرأي الثاني لم يخلو من النقد إذ أنه سيؤدي لمنع الملكية الخاصة على العقارات ولذا اتجه أنصار هذا الرأي إلى القول بأن حق الملكية هنا هو حق ملكية من نوع خاص خاضع للقانون الدولي العام ولا يمنع من قيام الملكيات الفردية للعقارات ولكنها تسمو عليه.

بينما ذهب الرأي الحديث نحو اعتبار الإقليم هو المجال الذي يتحدد فيه سلطان الدولة بحيث يكيفه البعض بأنه حق عيني تأسيسي.

الركن الثالث: هيئة منظمة حاكمه (السلطة العامة): يلزم لقيام الدولة وجود سلطه حاكمه عليا يخضع لها جميع الأفراد المكونين للجماعة وتعد هذه السلطه الحاكمه هي السلطه السياسيه وهي من أهم العناصر في تكوين الدولة ويلاحظ أنه لا عبرة بالشكل السياسي الذي تقوم عليه السلطه الحاكمه ولكن يلزم إقرار الجماعة به فالسلطه إذ لم تستند إلى إرادة الجماعة التي تحكمها تكون سلطه فعليته لا قانونيه.

والتساؤل: الذي يطرح هو هل السلطه السياسيه هي السيادة؟ إتجه غالبية الفقهاء إلى استعمال السلطه السياسيه والسياده بمعنى واحد بينما اتجه البعض نحو القول بأن السيادة ليست في الواقع إلا صفة للسلطه السياسيه في الدوله من ثم يرى أنصار هذا الإتجاه ضروره التمييز بين المصطلحين حيث يعرفون السيادة بأنها " مجموعة من الإختصاصات تنفرد بها السلطه السياسيه في الدوله وتجعل منها سلطه أمره عليا" أي لا يسمو عليها شئ ولا تخضع لأحد وأهم هذه الإختصاصات قدرتها على فرض هيمنتها على الأفراد والهيئات داخل الدوله.

أما الوجه الآخر للدوله هو السيادة الخارجيه بحيث لا تخضع لأي دوله أخرى والمساواة بين جميع الدول صاحبة السيادة ولتحد من هو صاحب السيادة هناك نظريتان هما نظرية سيادة الأمة ونظرية سيادة الشعب ..

أولاً: نظرية سيادة الأمة: وتذهب هذه النظرية إلى أن السيادة في الدوله للأمة .. والأمة هي الوحده المجرده المتكامله لمستقله عن الأفراد وهي غير قابله للتجزئه ولا يحق للأمة لتصرف فيها أو التنازل عنها.

نقد النظرية: وجهت افتقادات إلى هذه النظرية على أساس أنها تؤدي إلى الإقرار للأمة بالشخصيه القانونيه وبالتالي إلى وجود شخصين معنويين على إقليم واحد هما الدوله والأمة مما يؤدي إلى تنازعهما السيادة والقول بأنهما شخص واحد يؤدي على إنعدام هذه لنظرية .

انتقدت أيضاً على أساس أنها تؤدي إلى اهدار الحريات والحقوق الفردية كما يعد الانتخاب حسب هذه النظرية وظيفه وليس حق للناخب .. وبالتالي يستطيع القانون الذي هو تعبير عن سوط الأمة تعيين شروط لهذا الناخب باعتباره موظف وبالتالي التضييق من عدد الناخبين وهي أيضاً نقود إلى الاقتراع المقيد بشروط.

ثانياً: نظرية الشعب: ووفقاً لهذه النظرية فإن صاحب السيادة هو الشعب فهي لا تنظر إلى مجموع الأفراد المكونين كوحده مستقله بل ينظر إلى الأفراد بذاتهم لا باعتبارهم وحده مستقله ويعتبروا هم المالكين للسياده التي تنقسم بينهم وبالتالي يكون الانتخاب حق لا وظيفه وبالطبع يقود منطق النظرية إلى فكرة الاقتراع العام ويكون النائب ممثلاً فإن صاحب السيادة هو الشعب فهي لا تنظر إلى مجموع الأفراد المكونين كوحده مستقله وإنما تنظر إلى الأفراد بذاتهم لا باعتبارهم وحده مستقله ويعتبرهم المالكين للسياده التي تنقسم بينهم وبالتالي يكون الانتخاب حق لا وظيفه وبالطبع يقود منطق النظرية إلى فكرة الاقتراع العام ويكون النائب ممثلاً لأفراد دائرته وليس ممثلاً لمجموع الأمة ويكون القانون تعبيراً عن رأي الأغلبية.

ويجيز أيضاً منطق النظرية الأخذ بفكرة الرقابة على دستورية القوانين وهذه لنظريه هي نتاج للثوره الفرنسيه لذلك نجدها أكثر تحقيقاً للديمقراطيه

أما عن الوضع في مصر فنجد أن الدستور المصري يأخذ بنظرية الشعب.

الإعتراف بالدولة هل هو شرط لازم لقيامها؟ مقتضى الإعتراف هو التسليم للدولة وجودها من قبل الدول الأخرى في المجتمع وقبول الدولة التعامل مع هذه الدول ويمكن التمييز بين اتجاهين في الإجابة على التساؤل المطروح.

أولهما: نظرية الإعتراف للمنشئ: أن هذا الإعتراف لدولة هو لذي ينشئها

والآخر: نظرية الاعتراف المقرر: أن الدولة طالما استكملت عناصر تكوينها فإن عدم الاعتراف بها من جانب الدول الأخرى لا يحول دون تمتعها بالشخصية الدولييه .. وبالتالي فإن دور الاعتراف هو التقرير فقط بوجودها وليس عن شأنها.

النظام الاجتماعي هل هو شرط لازم لنشئ الدولة؟ ذهب بعض لشرح إلى ضرورة أن تقوم الدولة لتحقيق غرض إجتماعي ويقصد بالنظام الاجتماعي تنظيم الحياه في المجتمع لضمان حماية واستمرار الجماعه وتوفير السلام في علاقات الأفراد بعضهم ببعض من أجل تحقيق تقدم الجماعه وازدهارها.

الفصل الثاني

تأصيل نشأة الدولة والسلطة السياسييه

تتعدد المذاهب في تفسير أصل نشأة الدولة ويمكن رد هذه المذاهب على تنوعها إلى أصول وأسس عامه دينيه وفلسفيه واجتماعيه وتاريخيه على النحو التالي..

1- مذاهب دينيه: "تيوقراطييه" ترد نشأة الدولة وتنسب مصدر السلطه فيها إلى الله ومن هذه النظريات نظرية الحق الالهي المباشر ونظرية التفويض الإلهي ونظرية العناية الإلهيه.

2- مذاهب ديمقراطييه: وهي ترجع نشأة الدولة ومصدر السلطه فيها إلى الإرادة العامة للأمة ومن هذه النظريات نظرية العقد الإجتماعي.

3- نظريات إجتماعيه: وهي تفسر نشأة الدولة بفكرة القوة أو بفكرة تطور الأسرة.

ونعرض أهم هذه النظريات بإيجاز في التالي..

أولاً: النظرية الدينيه: وهي نظرية الحق الإلهي المباشر ونظرية العناية الإلهيه:

1- نظرية الحق الإلهي المباشر: مؤدى هذه النظرية أن الدوله من خلق الله فهو خالق كل شئ وهو الذي يختار الملوك مباشرة لحكم الشعوب بإرادته فوق إرادة البشر ومن يصطفيهم الله لحكم شعوبه يمدحهم بروح من عنده ويتحتم على الأفراد إطاعتهم وقد سادت هذه النظرية قديماً لدى كثير من الشعوب حيث

كان للدين أثر عميق في نفوس الناس وصادفت هوى جامحاً لدى الحكام وكانوا يجمعون غالباً بين السلطه الدينيه والسلطة الدنيوية لأنها تطلق أيديهم في شئون الحكم دون رقيب أو حسيب من الناس.

وقد كنت هذه النظرية أساس حكم الملوك في القرنين 17,18 خصوصاً في فرنسا وكذلك إنجلترا وقد أخذ ظل هذه النظرية يتقلص حتى تلاشت تقريباً وأوشكت على الاندثار ويرجع ذلك إلى تطور الشعوب.

2- نظرية العناية الإلهية " الحق الإلهي غير مباشر " : مؤدى هذه النظرية أن الله لا يختار الملوك بإرادته بطريقة مباشرة وإنما ترتب العناية الإلهية الحوادث ونوجهها كما توجه إرادة الأفراد نحو شخص أو أسرة معينة لتولي أعباء الحكم في الدولة فالأفراد وإن كانوا هم الذين يختارون الحكم إلا أن هذا الاختيار مفروض عليهم حيث يسيرون وموجهون بالعناية الإلهية .

وقد صيغت هذه النظرية لتخفف من حدة النظرية السابقة التي كانت موضع معارضة وهجوم ولكي تتماشى مع المذاهب الديمقراطية التي ظهرت وانتشرت في مختلف الدول.

تقدير النظريات : هذه النظريات وإن سادت في العصور القديمة إلا أنها لا تصلح ولا تستساغ ولا تقوى على البقاء في عصور العلم والمدنية ، فمثل هذه النظريات تخرجنا عن نطاق البحث العلمي والقانوني فضلاً على أن الأخذ بها مدعاة لاستبداد الحكام اعتماداً على عدم مسؤوليتهم أمام أحد إلا الله.

موقف الإسلام من هذه النظريات : تسمية الحكومه الاسلاميه بالحكومة الدينيه فيه تجن وخطأ فعبارة الحكومة الدينيه لها مدلول تاريخي يتمثل في كيان كهنوتي قام فعلاً وطال مكثه وكان لدين المسيحي يستغل أبشع استغلال في دعمه وفي إخضاع الناس له ، بينما الدين الإسلامي لم يشهد في فترات استغلاله ما شهدته وما تكبدته المسيحية لا سيما في لعصور الوسطى عصور الظلام.

فلم يكن الاسلام كهنوت ولا رجال دين ولا حاكم مقدس يقوم بالوساطه بين الله والناس ولا أحبار لهم سلطة أو ربانية على أي خلق.

ثانياً: نظرية العقد الإجتماعي : تنسب هذه النظرية إلى الفيلسوف الفرنسي (جان جاك روسو) مع أنه ليس أول القائلين بها، فقد سبقه إلى ذلك كثيرون من الفلاسفه ورجال الدين، ولكن العلة في نسبة النظرية إلى روسو أنه خير من عرضها بوضوح وعبر عن آرائه وآراء من سبقوه بأسلوب ثوري رائع في كتابه الشهير (العقد الإجتماعي) الذي مهد للثورة الفرنسية وأثر في رجاله تأثيراً بالغاً حتى أنهم وصفوه بإنجيل الثورة.

وتتجه نظرية العقد الإجتماعي في تفسيرها لنشأة لنشأة الدولة إلى أن أصل لدولة يرجع إلى الإرادة المشتركة للأفراد وقد سبق هوبز ولوك وروسو في القول بفكرة العقد الإجتماعي كأساس لنشأة الدولة لكن هؤلاء الفلاسفة اختلفوا في بيان حالة الانسان السابقة على وجود العقد كما اختلفوا في تحديد طرفي هذا العقد وذلك على النحو التالي..

1- هوبز : يرى هوبز أن حالة الانسان وحياته قبل وجود الدولة كانت فوضى وحروباً مستمرة بين الأفراد وسببها الأنانية والشر المتأصله في نفوس البشر وحب السيطرة والتسلط وكانت الغلبة للأقوياء

ولما كانت هذه الحالة المضطربة تهدد الإنسان دائماً في حياته ولا تحقق له ما ينشد من سعادة وطمأنينة فقد فكر الأفراد في وسيلة يتخلصون بها من هذه الحالة وتحقق لهم الحماية والمحافظة على مصالحهم ووصوا بتفكيرهم إلى الاتفاق على تولية شخص من بينهم يكون رئيساً عليهم تكون مهمته التوفيق بين مصالحهم وحمايتهم من الاعتداء عليهم.

ويرى هوبز أن العقد الذي بين أفراد الجماعه لا يدخل فيه الفرد الذي تم اختياره رئيساً لهم فالتعاقد بين جميع أفراد الجماعه عدا الحاكم الذي وقع اختياره وقول هوبز أن الأفراد تنازلوا لرئيسهم عن كل حقوقهم وله أن يتصرف فيها بلا قيد أو شرط ونظراً لأنه ليس طرفاً في العقد فإن سلطة مطلقة.

والذي دفع هوبز إلى هذه النظرية أنه كان من أنصار الملكية الانجليزيه ومن أشد المتحمسين لها والعاملين على تقوية سلطة الملوك وإطلاقها ، ودفع المسؤولين عنهم في نفس الوقت.

2- لوك: لم يكن لوك كسلفه هوبز من أنصار الملكية المطلقة بل كان ينادي بوجوب تقييد سلطة الملوك ولذا نرى ان حالة الانسان الأولى عند لوك لم تكن بؤساً وشقاءً بالشكل الذي صوره هوبز وإنما على العكس كان الانسان في حالته الطبيعيه متمتعاً بكامل حريته في ظل القانون الطبيعي مع ذلك رغب في الخروج من هذه الحالة نظراً لتعدد مصلحة الأفراد وتشابكها وتعارضها وغموض أحكام القانون الطبيعي وعد وجود قاضي يفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد.

وبذلك نظر لوك للعقد الذي أبرمته الجماعه وبه وجدت السلطه السياسيه مغاير تماماً لما قال به هوبز فعند لوك الأفراد لم تنازلوا عن كل حقوقهم وإنما تنازلوا فقط عن جزء منها وتمسكوا بالجزء الآخر كما أن لوك يعتبر الحاكم طرفاً في العقد ومعنى ذلك أنه اذا أخل بشروط العقد جاز عزله .

3- روسو: صور روسو الانسان في حالته الأولى كما صورها لوك تماماً ويذكر روسو أن العقد الذي تم بين أفراد الجماعه تتولد عنه إرادة عامة هي إرادة الأمة صاحبة السلطة على الأفراد جميعاً أما المالك أو الحاكم بصفة عامه فإنه طبقاً لنظرية روسو ليس طرفاً في العقد وإنما هو وكيل الأمة يحكم وفق إرادتها وليس وفق إرادته ولذلك فإن للأمة حق العزلة متى أرادت.

تقدير هذه النظرية : بعد استعراض نظرية العقد الإجتماعي عند كل من هوبز ولوك وروسو ويلاحظ أن هناك إختلاف بينهم في عرض هذه النظرية أسفر عن إختلافهم في النتائج التي وصلوا إليها والواقع أن هذا الاختلاف بينهم كان مقصود إذا أن كل منهم كان يهدف إلى الوصول إلى نتائج معينه لكن في النهاية لا خلاف بين الفلاسفة الثلاثة في نشأة الدولة على أساس عقد إجتماعي أبرمه أفراد الجماعه.

نقد النظرية:

- 1- أنها فكرة خيالية أو لسيت حقيقية علمية فالتاريخ لا يؤيدها ولم يسجل لنا أن إجتماع الناس وتعاقبوا على إقامة الدولة.
- 2- فكرة العقد غير مقصورة لعدم إمكان الحصول على إرضاء جميع الأفراد والرضاء ركن أساسي في العقد.
- 3- أساس النظرية يبدو خاطئ إذ بنيت على أساس أن الفرد كان يعيش قبل نشوء الجماعه في عزله مع أن الحقيقة غير ذلك.

ثالثاً: نظرية القوة : يذهب أنصار هذه النظرية إلى أن الدولة نشأت عن طريق القوة والعنف فالدولة كانت في مراحلها الأولى عبارة عن نظام إجتماعي معين فرضه شخص أو فريق على بقية أفراد الجماعه مستخدمين القوة والإكراه للوصول إلى هذه الغاية.

تقدير النظرية: هذه النظرية تنطوي على قدر كبير من الصحة ولها أساس من التاريخ فكثيراً ما أيدت الحوادث التاريخيه هذه النظرية ومما لا شك فيه أن للقوة والحروب أثر كبير في نشأة الدولة وتكوينها وما زال هذا الأثر باقي حتى الآن ومع ذلك فلا يمكن الإعتماد على هذه النظرية لتفسير نشأة الدولة.

رابعاً: نظرية تطور الأسرة : يرجع أنصار هذه النظرية نشأة الدولة إلى الأسرة وتطورها وقد ساعد على إعتناق هذه الفكرة ما بين الدولة والأسرة من تشبه فالروح القومية التي تربط وتجمع بين أفراد الدولة الواحد.

فالدولة ماهي إلا أسرة تتكاثر وتنمو حتى تصبح قبيلة ويرأسها أحد أفرادها ومع نمو القبيلة وإزدياد أفرادها تنقسم إلى عشائر لكل منها رئيس خاص ويظل رئيس القبيلة الرئيس الأعلى لجميع العشائر وتستمر العشيرة في مكان ما حتى تصبح قرية ثم تصبح مدينه ثم دولة.

تقدير هذه النظرية: لاقت هذه النظرية إنتقادات كثيرة من أهمها ما يلي..

- 1- أن الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع وهذا الفرض غير صحيح لأن الجماعه البشرية وجدت قبل أن توجد الأسرة المعروفه.
- 2- أن إرجاع هذه النظرية أساس سلطة الحاكم إلى سلطة الأب على أسرته يخالف ما أكده بعض علماء الإجتماع حول كون سلطة الأم تاريخياً كانت أكبر من سلطة الأب.
- 3- كما انتقدت هذه النظرية من حيث تقريرها تطور الدولة من أسره إلى قبيله إلى مدينه ثم إلى دولة ذلك أن بعض الدول خرجت في تطورهما على هذه الطريقه قلم تمر بنظام المدينه نظراً لظروفها الخاصة وطبيعة أرضها .
- 4- أن أهداف الدولة أوسع بكثير من أهداف الأسرة.
- 5- لاقت هذه النظرية نقد يتعلق بالخطأ في تشبيه السلطة السياسية في الدولة بالسلطة الأبوية لأن الأخيرة شخصية في حين أن السلطة السياسية في الدولة مجردة من الأشخاص وهي دائماً لا تزول بتعاقب الأشخاص.

خامساً: نظرية التطور التاريخي: أنصار هذه النظرية يرون أن نشأة الدولة لا يمكن تفسيرها على أساس أحد النظريات السابقة منفردة وإنما ترجع نشأة الدولة إلى تطورات إجتماعية طوية وعوامل متعددة ومختلفة وتعتبر هذه النظرية الأقرب إلى الصواب وأكثر النظريات انصاراً وقبولاً من الفقهاء لأنها جمعت بين جميع النظريات السابقة ومن ثم سلمت من النقد وغالبية الفقه في كل من مصر وفرنسا يؤيدها.

الفصل الثالث

أشكال الدولة

يمكن النظر إلى شكل الدولة من نواحي عدة من أهمها ثلاث زوايا هي :

الزاوية الأولى: غاية الدولة: هذه الزاوية تعد تقسيم للأنظمة السياسية أكثر من كونها تقسيم لأشكال الدولة .

الزاوية الثانية: مع حيث السيادة: باعتبار بعض الدول كاملة السيادة والبعض الآخر ناقص وهو تقسيم خاص بالقانون العام وليس القانون الدستوري.

الزاوية الثالثة: من حيث ركن السلطة: وهو ما يعنينا في هذا المقام هل هي سلطة موحدة أم خلاف ذلك وترتب على ذلك أن نطرح السؤال حول هل فكرة القانون واحدة في الدولة أم متعددة ؟ وقد جرى الفقه على اعتبار الدولة التي تتوحد فيها السلطة والقانون دولة موحدة والدولة التي تتعدد فيها القوانين وتنقسم السلطة السلطة دولة مركبة.

أولاً: الدولة الموحدة (الدولة البسيطة): ومن مظاهر الدولة الموحدة أن تتركز السلطة في يد واحد هي الدولة وحكومة واحدة ودستور واحد يخضع فيها الأفراد لسلطة واحدة.

وبالتالي يكون هذا التوحيد من نواحي ثلاثة هي السلطة واحدة والأجهزة الحكومية واحدة تستمد كافة الوظائف من دستور واحد نجد أن جماعة الناس تكون متجانسة وإقليمها يخضع لسلطان الدولة بالكامل.

تنظيم الإدارة في الدولة الموحدة: لا يعني بساطة التركيب الدستوري للدولة بساطة التنظيم الإداري فيها إذ قد تأخذ بنظام المكزية الإدارة التي تعني تجمع كافة الوظائف في يد السلطة المركزية في العاصمة وقد تأخذ بالنظام اللامركزي والذي يعني أن بعض الاختصاصات الوظيفية تتوزع في بعض الهيئات الخاصو ولكنها تخضع لإشراف ورقابة السلطة المركزية ومن امثلة الدولة البسيطة جمهورية مصر العربية والعراق واليابان.

ثانياً : الدولة المركبة: وتأخذ الدولة هذا الشكل عندما تتوحد عدد من ادول إتحاد يخضعها جميعاً لسلطة مشتركة وإن كان ذلك لا يجعل منها دولة موحدة وتختلف أنواع الإتحادات وهي تدرج من الضعف إلى القوة على النحو التالي الإتحاد الشخصي ثم الإتحاد الإستقلالي (التعاهدي) فالإتحاد الحقيقي ثم الإتحاد المركزي والإتحاد اللامركزي هو الذي يعني به الفقه الدستوري لأن الأشكال الأخرى لا تكون دولة إتحادية وإنما مجرد إتحادات بين دول تحتفظ فيه بسيادتها ونعرض بإيجاز صور الإتحادات الأربعة:

1- الإتحاد الشخصي: وهذا الإتحاد هو أضعف أنواع الإتحادات إذ تحتفظ فيه كل دولة بكامل سيادتها وإستقلالها وكون عادة نتيجة لحادث عرضي ولا يمنع ذلك من إمكانية حدوثه نتيجة لإتفاق بين دولتين.

ومظهر هذا الإتحاد الوحيد هو وحدة رئيس الدولة فقط مما يجعله إتحاد مؤقت يزول بإختلاف الشخصي ولا يتولد عنه خلق دول جديدة.

النتائج المترتبة على الإتحاد الشخصي:

أ- تحتفظ كل دولة من الناحية القانونية بشخصيتها الدولية فيكون لها سيادتها الخاصة ومعاهداتها وتمثيلها الدبلوماسي لكن في الواقع العملي نجد أن وحدة رئيس الدولة تؤدي إلى توحيد السياسات.

ب- أن رئيس الإتحاد يمارس صلاحياته بكل مزدوج إذ قد يمارس الصلاحيات بصفته رئيس للإتحاد وأحياناً كرئيس إحدى الدول.

ت- إعتبار رعايا كل دولة أجنب بالنسبة لرعايا للدول الأخرى.

ث- تصرف كل دولة ينتج أثره بالنسبة لها وحدها.

ج- إمكانية إختلاف نظام الحكم في كل دولة عن الأخرى فيكون ملكي مطلق في دولة و ملكي دستوري في دولة أخرى.

أمثلة الإتحاد الشخصي: لا توجد أمثلة من هذا النوع في هي الوقت الحاضر وإنما كل الأمثلة عليه تاريخيه وربما كان أحدث مثال عليه هو الإتحاد الهاشمي بين المملكة الأردنية الهاشمية والعراق 1958 وإنهار في نفس العام وكذلك إتحاد إيطاليا وألبانيا 1939.

2- الإتحاد الحقيقي أو الفعلي: وعلى العكس من الإتحاد الشخصي نجد أن الإتحاد الفعلي أكثر تماسكاً ودواماً إذ يجمع الدول تحت لواء واحد ورئيس او ملك واحد وهيئة واحدة خاصة بالمسائل الخارجية من مسائل دبلوماسية وحربية مع إحتفاظ كل دولة بدستورها الداخلي وتشريعاتها وإرادتها الداخليه.

والملاحظ أن الدول الداخلة في الإتحاد الحقيقي تفقد شخصيتها الدولية تماماً لصالح الإتحاد أما في الداخل فيكون لكل دولة خصوصيتها.

لدرجة أن بعض الفقهاء يرى أن تنشأ دولة فوق دول الإتحاد وبالطبع فإن المعيار المميز للإتحاد الحقيقي عن الشخصي هو انفصال الشخصية الدولية للدول الأعضاء في الإتحاد الفعلي على العكس من الإتحاد الشخصي وسمي بالإتحاد الفعلي لوجود النشاط المشترك بين الدول الاعضاء .

النتائج المترتبة على الإتحاد الحقيقي:

أ- أن الحرب بين واحدة من دول الإتحاد ودولة أجنبية تعد حرب للإتحاد بأكمله .

ب- أن يكون التمثيل القنصلي والدبلوماسي واحد بالنسبة للإتحاد بأكمله.

ت- أن تبرم المعاهدات الدولية بإسم الإتحاد تارة وتبرم بإسم الدولة تارة أخرى إذا كانت لا تهم الإتحاد بأكمله.

أمثلة على الإتحاد الحقيقي:

-إتحاد السويد والنرويج 1814 حتى 1905.

- إتحاد النمسا والمجر 1867 حتى 1918.

- إتحاد الدنمارك وأيسلاند 1918 حتى 1944.

3- الإتحاد الإستقلالي (التعاهدي):

وهذه الصورة هي صوره وسطى بين النوعين السابقين إذ تبقى الدول فيه على إستقلالها في المجالين الداخلي والخارجي ولكن تتنازل كلاً منهما عن جزء من سيادتها لمصلحة هيئة إتحادية مشتركة تسمى الجمعية أو المؤتمر وترتب على

إحتفاظ الدول بسيادتها إماكن علاقة كل منها علاقات دبلوماسية خاصة مع الدول الأجنبية وأن حربها مع الدول الأجنبية لا تلزم الإتحاد.

وهذا النوع من الإتحادات ينشأ بمقتضى اتفاقية أو معاهدة بغرض تحقيق أهداف مشتركة.

تنظيم الإتحاد الإستقلالي : تتولى شئون الإتحاد هيئة تسمى الجمعية أو المؤتمر وتتكون من ممثلي الدول الأعضاء والذين يتلقون التعليمات من حكوماتهم وتصدر قراراتهم بالإجماع في بعض الأحيان بالأغلبية وللدول المعارضة الحق في الانفصال ويترتب على احتفاظ الدول باستقلالها أن قرارات الاتحاد لا تكون نافذة في حقها إلا بعد موافقة حكوماتها .

الطبعة القانونية للإتحاد الإستقلالي أو التعاهدي: لا يعد الإتحاد دولة فوق الدول الأعضاء وإنما هي إتفاقيه بينهم وقد ذهب البعض إلى إعتبار أن للدول الأعضاء شخصية دولة ناقصة يمثلها الإتحاد وفي نفس الوقت تحتفظ الدول بكامل سيادتها.

أمثلة:

-إتحاد الولايات المتحدة الأمريكية 1776 إل 1787 والذي انتهى بإقامة الإتحاد الفيدرالي الأكثر تماسكاً .
- الإتحاد السويسري 1815 إلى 1848.

تقدير الإتحاد التعاهدي:

بالنظر إلى أمثلة الإتحاد التعاهدي نجد أنه إتحاد قلق وغير ثابت إنتقالي ولا يعيش طويلاً فإما أن تنفصل الدول ويتحلل الإتحاد وإما أن يتحول إلى إتحاد أكثر قوة وصلابة فالروابط أو الاختصاصات التي يقرها الإتحاد غير قوية .

4- الإتحاد المركزي أو الفدرالي: على خلاف الإتحادات السابقة نجد أن الإتحاد الفدرالي هو دولة فوق الدويلات المكونه له تتعدم مع الشخصية الدولية لهذه الدويلات فهو ليس إتحاد بين الدول بمعنى الكلمة وإنما هو دولة مركبة من دويلات صغيره إتحدت مع بعضها البعض .

وهذا الاتحاد يستند على الدستور وليس على معاهدة دولية وبالتالي لا تخضع العلاقة بين الدول بين الدول الخاضعه للإتحاد الفدرالي للقانون الدولي وإنما للقانون الدستوري.

والدول وإن كانت تفقد سيادتها في الإتحاد على المستوى الخارجي فإنها تحتفظ بسيادتها على المستوى الداخلي فلكل ولاية دستور خاص وقانون خاص ومجالس نيابية ومحاكم خاصة وجهاز إدارة وخلافه

وكن بجانب كل ذلك توجد القوانين الاتحادية أو الهيئات المركزية والتي تقيد سلطات الولايات وتسير وفقاً ما يحدد الدستور الإتحادي إختصاص كلاً من الهيئات الاتحادية والإقليمية.

مظاهر الوحدة في الإتحاد المركزي:

1- في المجال الخارجي: في هذا المجال تظهر الدولة بمظهر الدولة البسيطة أو الموحده ويترتب على ذلك ..

-لا توجد إلا شخصية دولية واحدة هي شخصية الدولة الاتحادية ويكون لها الدخول في علاقات دولية مثل حق التمثيل الدبلوماسي.

- يضم الإتحاد جنسية مشتركة لكل رعاياه .

- إقليم دولة لإتحاد يكون دولة تشمل جميع أقاليم الدول الأعضاء .

2- في المجال الداخلي: تفقد كل دولة جانب من سيادتها لصالح دولة الإتحاد وتتجلى مظاهر ذلك في النقاط التالية:

(1) وجود دستور فدرالي موحد.

(2) وجود سلطة تشريعية اتحادية تتولى التشريع للإتحاد بأكمله.

3) وجود إدارة مركزية موحدة وهذه الإدارة تمارس إختصاصاتها التي تمتد إلى جميع الولايات بإحدى **طرق ثلاثة وهي..**

أ- **طريق الإدارة المباشرة:** ومفادها وجود موظفين مثبتيين في جميع أنحاء الإتحاد يتولون بأنفسهم تنفيذ قرارات الإتحاد كما في الولايات المتحدة.

ب- **طريقة الإدارة غير المباشرة:** وهي عكس الطريقة السابقة فهي تلقى على عاتق موظفين الإدارات الإقليمية أو المحلية.

ت- **الطريقة المختلطة:** ويجمع فيها بين الطريقتين السابقتين فتوزع مهام تنفيذ قرارات الإتحاد على موظفين يعينهم الإتحاد في الولايات بصفة ثابتة.

4) وجود قضاء مركزي موحد ووجود محاكم تتبع الاتحاد مباشرة أهمها المحاكم العليا التي تفصل بين الولايات وبعضها وكما قد يكون لها إختصاصات استئنافية لأحكام المحاكم العليا في الولايات .

مظاهر الإستقلال في الإتحاد المركزي:

تتمتع الولاية داخل الإتحاد بجزء كبير من سيادتها الداخلية مما يجعل لها وجود مستقل عن الإتحاد مما أثر جدل فقهي حول الإعراف للدويلات بصفة الدولة من عدمه ورغم ذلك فلا شك في تمتع الولاية بسيادتها الداخلية وأن لها جميع السلطات المعترف بها للدولة العادية مما يجعلها دولة بالمعنى الصحيح من وجهة نظر القانون الدستوري. فللدولة سلطة التشريع وسلطة القضاء والإدارة وتخضع هذه السلطات لدستور الولاية ومن هنا لا يميزها عن الدولة إلا مدى السلطة التي تتمتع بها وأنها لا تتمتع بإستقلال مطلق.

وبالتالي فإننا نجد أن الدولة الإتحادية تظهر على أنها دولة واحدة في المجال الخارجي بينما هي مجموعة من الدويلات التي تتمتع منها بجانب من سيادتها وتسمى الدولة الإتحادية على الدويلات التي تدخل في الإتحاد ليس فقط بما لها من سلطات واسعة وإنما أيضاً لكونها تمارس إختصاصها بطريقة ملزمة للدول الأعضاء وان قوانينها تجب ما يعارضها. كيفية توزيع الاختصاص بين الدولة الإتحادية والدويلات الأعضاء:

هناك ثلاث طرق لتوزيع الاختصاص بين الدولة الإتحادية والدول الأعضاء ..

الطريقة الأولى: أن تحدد على سبيل الحصر المسائل التي تكون من اختصاص السلطات المركزية وسلطات الولايات ويكون ذلك في الدستور الإتحادي ويعيبها أنها لا يمكن أن تشمل جميع المسائل.

الطريقة الثانية: الإكتفاء بحصر المسائل التي تكون من إختصاص الدولة المركزية ويترك ما عداها لسلطات الولايات.

الطريقة الثالثة: تحدد بعض الدساتير الحديثة المسائل التي تكون من إختصاص الولايات ويترك ما عداها للسلطات المركزية.

التمييز بين الإتحاد المركزي(الفدرالي) والاتحاد التعاهدي(الكنفدرالي):؟

تذوب الدويلات الداخلة في الإتحاد المركزي فيه بينما لا يعدو الاتحاد التعاهدي عن كونه معاهدة بين الدول الأعضاء وتحتفظ فيه كل دولة بكامل سيادتها مع ذلك فهناك بعض الفوارق بينهما:

- يستمد الاتحاد التعاهدي وجوده من معاهدة بينما يستند الاتحاد المركزي إلى الدستور ومعروف أنه لا يجوز تعديل المعاهدة إلى بموافقة جميع أطرافها بينما يمكن تعديل الدستور رغم معارضة بعض الدويلات.

- تتولى شؤون الإتحاد التعاهدي جمعية أو مؤتمر مكون من ممثلي حكومات الدول الأعضاء أما الاتحاد المركزي فتوجد هيئات تشريعية وقضائية وتنفيذية .

- يتكون البرلمان في الإتحاد المركزي من مجلسين أما المؤتمر في الإتحاد التعاهدي فيتكون من ممثلي الدول الأعضاء.

التمييز بين الاتحاد المركزي والدولة الموحدة"البسيطة"؟

أ- يفترض النظام الفيدرالي تعدد القوانين بتعدد الولايات المكونه له ، أما الدولة الموحده فتقوم على أساس وحدة القانون مهما تعددت الوحدات الادارية فاللامركزية تقتصر على جزء من الاداره فقط.

ب- تستلزم اللامركزية الادارية الأخذ بنظام الانتخابات في تشكيل الدوائر المحلية بينما لا يعد الانتخاب أمر حتمي في النظام الفيدرالي.

ت- لكل ولاية في الاتحاد الفيدرالي دستور وبالتالي تنظيم خاص في كافة النواحي على عكس الوحدات المحلية في الدولة البسيطة فهي لا تتمتع سوى باستقلال إداري.

ث- في الدولة الاتحادية تحديد الاختصاصات كل من الولاية والسلطات الاتحادية يحدده الدستور الاتحادي أما في الدولة الموحده يحدد اختصاصات الادارة المركزيه والوحدات المحلية التشريع العادي.

ج- تشارك الولايات في تشريع الاتحاد بينما ليس للإدارات المحلية أي دور في ذلك.

ح- تفرد الولايات ببعض الإختصاصات بينما تخضع الإدارات المحلية لرقابة السلطة المركزية في كافة الأمور.

خ- تمتلك الولاية قوة عسكرية بينما لا يتوافر ذلك للإدارة المركزية.

مزايا الاتحاد المركزي؟ من مزايا الدول الفيدرالية أنها تمثل كبريات الدول ومرد ذلك أن مشاكل العصر لا يمكن حلها في الحدود الضيقة للدول الصغيره كذلك حل المشكلات الاقتصادية الصعبة واكثر من ذلك فإن الاتحاد يحقق خبرة واسعة في الشؤون الدستورية.

الفصل الرابع وظائف الدولة

من الطبيعي أن الدولة نشأة لتحقيق أهداف معينه للجماعه وهذه الأهداف يعبرل عنها بوظيفة الدولة وسنقوم بعرض وظيفة الدولة في كل من الاتجاهات الفكرية على النحو التالي:

أولاً : وظيفة الدولة في الاتجاه المطلق: تمثل هذه المرحلة الصورة الاولى لوظيفة الدولة وهي التي ولدت مع الدولة القومية فكان الهدف في هذا الاتجاه هو تركيز القوة السياسية في شخص الدولة والتي بدورها تتحدد وتتركز في شخص الحاكم وبزغف الافكار المختلفه التي تستهدف اصفاء صفة الشرعية على الحكم المطلق وهذا يؤدي إلى اطلاقية وظيفة الدولة وفق ما يراه الحاكم ودون أي تحديدات ترد على إرادته دون قيود ترد على مشيئته في مواجهة الأفراد وقد وجدت أفكار كثيرة تهدف إلى تبرير الحكم المطلق وفكرة السيادة على بودان ومن تلقاها من بعده من أنصار الحكم المطلق تتضمن اصفاء الشرعية أيضاً على ادارة الحاكم قبل أن يتخذ ما يشاء وفكرة العقد الاجتماعي التي حددها هوبز تؤدي نفس الغرض السابق وقد ترتب على فكرة الحكم المطلق آثار سيئة من تحكم في الفرد ومقوماته فأسرفت الدولة في التدخل بصورة أدمت بواعث التطور والنمو وقضت على الرقي وحوافز الانتاج .

ثانياً: وظيفة الدولة في ظل الاتجاه الفردي: ويقصد بالاتجاه الفردي عدة متضامين سياسية واقتصادية واجتماعيه وهو ثمرة من ثمار الفكر الفردي المتعلق بالحريات السياسية الفردية كما أنه ثمرة من ثمار الاتجاه الاقتصاد الحر ووظيفة الدولة في هذا الاتجاه تتمثل في

1- حماية الدولة نفسها بعناصرها السابقة من أي اعتداء يقع عليها.

2- حماية الممتلكات الخاصة وتدعيم الملكية الخاصة .

3- حماية الصفة الالتزامية للعقود والالتزامات الناشئة عنها.

4- حماية مراكز الافراد وذلك باعتبار طبيعته والخليقه النفسية والاقتصادية للفرد.

تقدير الاتجاه الفردي:

وجهت بعض الانتقادات إلى هذا التجاه على أساس أن أغلب الاعتبارات التي قام عليها غير صحيحة لكونها مبنية على إقتراضات غير صحيحة.

كما أنه لا اساس لما قيل عن الحقوق الطبيعية للفرد وأنها أسبق من نشأة الدولة إذ أن طبيعة الدولة لا تتعارض مع طبيعة الفرد لأن وجودها وجود للفرد ذاته فالدولة ضرورة وليست شراً.

ثالثاً: وظيفة الدولة في ظل الاتجاه الاجتماعي: ظهر الاتجاه الاجتماعي الاشتراكي لتحقيق العدالة الاجتماعية وإصلاح الأضرار الناتجة عن النظام الفردي الرأسمالي واستلزم ذلك وجود تدخل كم الدولة في جميع أوجه النشاط وخاصة النشاط الاقتصادي لتحقيق الاسعاد للفرد وتحقيق الصالح للمجموعه وقد تدخلت الدولة في كافة أوجه النشاط وهذا ما اتفق عليه جميع الفقهاء .

أهم المدارس الاجتماعية:

- 1- الاتجاه الغائي:** وينسب هذا الاتجاه إلى جمعية فايبيان الإنجليزيه ، مضمون هذا الاتجاه هو تدخل الدولة بنقل ملكية أدوات الانتاج إلى المجتمع ونقل المنافع العامة إلى الدولة وتحسين حال الطبقات العاملة .
ويلاحظ أن هذه المدرسة لم تحرم الملكية الخاصة أو تنفر من الدولة أو تتخذ العنف أسلوباً لها.
- 2- المدرسة الديمقراطية:** وتنسب إلى الفقه الألماني ومضمون فكرتها تحقيق الإصلاح الاجتماعي بأسلوب ديمقراطي وتوسيع حقوق الانتخاب للطبقات الفقيرة وتحسين أحوال العمال ولم تتخذ طريق معادي أيضاً للرأسمالية والملكية الفردية .

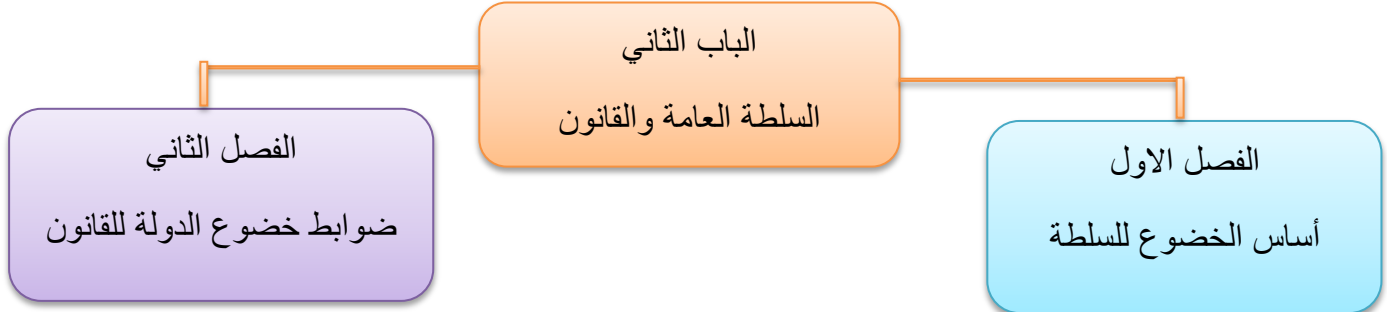
وظيفة الدولة في العصر الحديث: بعد هذا الطرح نستطيع أن نحدد وظيفة الدولة في العصر الحديث بوجوب تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية وهذا الأمر يمكن ملاحظته حتى في أشد الدول معاداة لهذا التدخل مثل الولايات المتحدة وهذا الأمر حدث أيضاً في إنجلترا وفرنسا والملاحظ أن هذا التدخل منذ الحروب العالمية الثانية في أكبر دول العالم.

ونلاحظ أيضاً أن تدخل الدولة وخروجها عن دورها السيادي والسياسي مثل خدمات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي وغيرها لا يمكن الاستغناء عنه في مثل هذه المجالات التي لا يمكن لغيرها أن يوفره بالشكل المطلوب.



الباب الثاني

السلطة العامة والقانون



الفصل الأول

أساس الخضوع للسلطة

هناك نوعين من الأسس تقوم عليها السلطة العامة في الدولة وهما الأساس الاجتماعي والاساس النفسي

أولا الأساس الاجتماعي : يقوم علي فكرتين هما

1- **السلطة أداة التحقيق التوازن بين الافراد**: تجد السلطة سندها الاجتماعي في كونها تخلق مجتمع منظم أمن يقيهم شر انفسهم وان هذا المنطلق تاكد اهم وظيفه للسلطة العامة وهي الحد من سلطة الأقوياء وتحقيق العدالة بين الناس . ومن هنا فإن في اغفال هذا الدور يمنح بعض الناس بعض الامتيازات علي حساب الآخرين وعدم تحقيقا العدالة يجرها من سندها الاجتماعي .

2- **تحقيق التوازن بين الافراد والمجتمع** : نتيجة للاعتقاد في المجتمع بأنه هو السند لمنح السلطة يحسن الصراع بين افراد المجتمع وبالتالي التوجه نحو الصالح العام وبالتالي إذا قام الأفراد إلي جانب ذلك بالسلوك المناسب فإنه يحدث التوازن بين الفرد والمجتمع .

خلاصة القول : أن المجتمع لا يمكنه الاستغناء عن السلطة لعدة أسباب أهمها

أ- **أن السلطة تجعل تصور الصالح العام قابل للتطبيق** : وذلك من خلال إيضاح فكرة الصالح العام علي أساس

انها غير واضحة وات تضيفه السلطة علي الصالح العام ون ثبات وإستقرار

ب- **أن السلطة تفرض الصالح المتفق مع الصالح المشترك** : لا يمكن الي السلطة وحدها أن تتولي هذا التوجيه الذي تحتاجه الجماعة يحتاجه الفرد .

ت- **تسهيل تكيف المواقف الفرديه بالصالح العام** : وذلك من خلال مراعاة الفرد للقرارات التي تتخذها السلطة والتي تتفق مع الصالح العام وبذلك ينشأ تيار من التعود من قبل الفرد تجاه المجتمع .

ثانيا : الأساس النفسي للسلطة أو خضوع الرعايا للسلطة :

قيام السلطة ضروره تحميها الحياه الاجتماعيه في ظل نظام محقق للصالح المشترك غير ان ضرورة السلطة في المجتمع لا تفسر أساس الخضوع لمن يتولون مقاليدها ومن ثم يثور التساؤل حول أساس الخضوع للسلطة؟ فيمكن إعتبار فكرة

الرضا هي المنفذ إلي معرفة أساس الحق في الخضوع الي السلطة بمعنى ان السلطة تجد سندها النفسي فيما يحمل الناس علي قبولها وطاعتها بإعتبارها أداة لتحقيق تصور الافراد في المستقبل غير ان فكرة الرضا في التعرف علي

أساس الخضوع للسلطة تكون قاصره ما لم يكمل هذا التساؤل بتساؤل آخر يدور حول ماذا ترضي الخضوع للقائمين بالسلطة؟

ويمكن الاجابه بأن الخضوع للسلطة يرتبط ارتباطا وثيقا بإعتقاد لدي الرغبة بصلاحيه القائمين بالحكم لإيفاء مقتضيات الصالح العام فالسلطة لا تعتمد علي القوه الماديه بقدر ما تعتمد علي الرضا وتقبل الخضوع لها .

الفصل الثاني

ضوابط خضوع الدوله للقانون أو الدوله القانونيه

أولا : مبررات خضوع الدوله للقانون : يمكن رصد ثلاث اتجاهات في هذا الصدد

الاتجاه الأول : نظرية القانون الطبيعي أو نظرية الحقوق الفرديه : كانت اولي النظريات لتبرير مبدأ خضوع الدوله للقانون هي نظرية أو مدرسة القانون الطبيعي ومضمونها أنه ثمة مبادئ أو حقوق فرديه أصليه تحكم السلوك البشري لانها منبثقه عن طبيعه الاجتماعيه للإنسان هذا المبادئ سبقت وجود الدوله وتعلو عن القوانين الوضعيه ولذلك يجب علي واضعي هذه القوانين أن يجعلوا هدفهم هو الكشف عن مبادئ القانون الطبيعي

وهذه النظرية لاقت نقدا شديدا من جانب الشراح لعجزها عن تقديم قيد حقيقي علي السلطة عندما تمارس بواسطة الحكام إذ هي نظريه مغرقه في التصور الخيالي وكذلك لا يتصور وجود الحق في غير وجود الجماعه

الاتجاه الثاني : نظرية التحديد الذاتي للإداره : وقال بها الشراح الألمانى ومضمونها ان إرادة الدوله لا يوجد فوقها ما هو أسمى منها فمصدر خضوع الدوله للقانون ليس شيئا إلا إرادة الدوله نفسها فالدوله لا تلتزم ولا ترتبط إلا بإرادتها وفي ذلك تكمن سيادتها ومن هنا فالقاعده التي تنظم ممارسة السلطة لا يمكن أن تكون إلا من عمل الدوله نفسها وهذه انتقدت أيضا وخاصة من العالم ديجي حيث قال ان خضوع الدوله للقانون لا يكون حقيقيا إذا كانت هي التي تضع القانون وتعده وفق أهوائها

الاتجاه الثالث : نظرية التضامن الاجتماعى : شيد ديجي هذه النظرية علي سند من الشعور بالتضامن الاجتماعى كمصدر غير إرادى للقانون حيث هو أساس القاعده القانونيه وهذا التضامن سابق علي وجود الدوله انطلاقا من طبيعه الاجتماعيه للإنسان كذلك سابق عن القاعده القانونيه وموجود لها ومن ثم فالقاعده تكتسب الصفه القانونيه والالزاميه ويظهر بذلك الانفصال بين القانون في مصدره وبين الدوله الأمر الذي من شأنه أن يقيد الدوله بالقانون ولم تسلم هذه النظرية من النقد إذ تؤدي هذه النظرية الي خلع الصفه القانونيه الالزاميه علي القاعده القانونيه دون ان يكون لها جزاء منظم لحمايتها وهو مالم يكن التسليم به كذلك الأساس الذي قال به ديجي في خضوع الدوله للقانون لا يمكن ان يكون أساسا أخلاقيا وليس قانونيا.

ثانيا : عناصر الدوله القانونيه :

1- **وجود دستور :** وجود دستور هو الضمانه الاولى لقيام الدوله القانونيه ومن ثم ممارسة السلطة قانونيا والدستور هو الذي يبين شكل الدوله ونظام الحكم فيها وينظم السلطات العامه في الدوله وإختصاصات كل منها ويقع الدستور علي قمة النظام القانوني في الدوله وقاعده اعلي القواعد وأسماها داخل الدوله لكن لا ارتباط بين وجود الدستور وقيام الحكم الديمقراطى ، ووجود الدستور يثير موضوع الرقابه علي دستورية القوانين خاصه في الدول ذات الدساتير الجامده

وكذلك وجوده يثير مبدأ تدرج القوانين بمعنى خضوع القانون الأدنى الى القانون الأعلى من حيث الشكل الموضوعي وبعبارة أخرى فمبدأ تدرج القاعده القانونيه يعني ان كل قاعده قانونيه تتولد من قاعده قانونيه أعلى منها مرتبه .

2- **الفصل بين السلطات :** الدستور هو القانون الأساسي الأعلى ومن ثم فلا يقف عند حد إرساء القواعد والأصول التي تقوم عليها نظام الحكم بل ان الدستور يحدد لكل من السلطات العامة وظائفها وصلاحياتها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها بما يحول دون تدخل أي سلطة في اختصاصات السلطة الأخرى اذ ان الفكره الاساسيه في الفصل بين السلطات بتهدف منع الاستبداد بالسلطه عن طريق توزيعها عن الوظائف الاساسيه للدول هو وضع كل وظيفه منها في يد جهة منفصله عن الأخرى وذلك لعدم قيام السلطه المطلقه وينسب إرساء الأساس المنهجي لمبدأ الفصل بين السلطات الى المفكر الفرنسي مونتسكيو .

3- **استقلال القضاء :** استقلال القضاء وحصانته ضمانه اساسيه لحماية الحقوق والحريات فلا شك ان مبدأ استقلال القضاء قد اصبح جزء من الضمير الإنساني بحيث لم يعد من المقبول إنكاره في الدوله القانونيه واذا كان الاستقلال الدستور للقضاء بإعتباره سلطه قد يختلف الراي فيه فإن استقلال القضاء الوظيفي يعد أمر لا خلاف عليه تؤكده غالبية الدساتير المعاصره فالمنطقي ان يكون القضاء مستقلا عن السلطتين التشريعيه والتنفيذيه ، واستقلال القضاء يرتد الى مظهرين الأول ان يكون القضاء سلطه من سلطات الدوله الثلاثه بمعنى ان يكون محايدا فلا يصعب بصيغه سياسيه أو عقائديه أو مذهبيه وثانيهما أن يكون القضاء متحررون من أي تدخل او اشراف أو رقابه فاستقلال السلطه القضائيه واستقلال القضاء أمران مرتبطان لا يغني أحدهما عن الآخر .

4- **الرأي العام :** وهو مجموعه من الآراء استقر عليها الناس بشأن التغيير الاجتماعي وفي الدوله القانونيه تستطيع الديمقراطيه أن تقوم بوظيفتها بالقدر الذي يتكون به الراي العام بحريه ويعبر عن نفسه تعبيراً صادقا كاملا والراي العام يعد هو مصدر القانون بل يعد أوسع منه دائرة فهو يفرض نفسه علي المجتمع وتأثير الراي العام يظهر بشكل واضح في الدول التي تأخذ بنظام القضاء الشعبي وتشارك عوامل كثيره في تكوين الراي العام منها وسائل الاعلام والدعايه المختلفه كالصحافه وكذلك التعليم وما شابه ذلك .

القسم الثاني

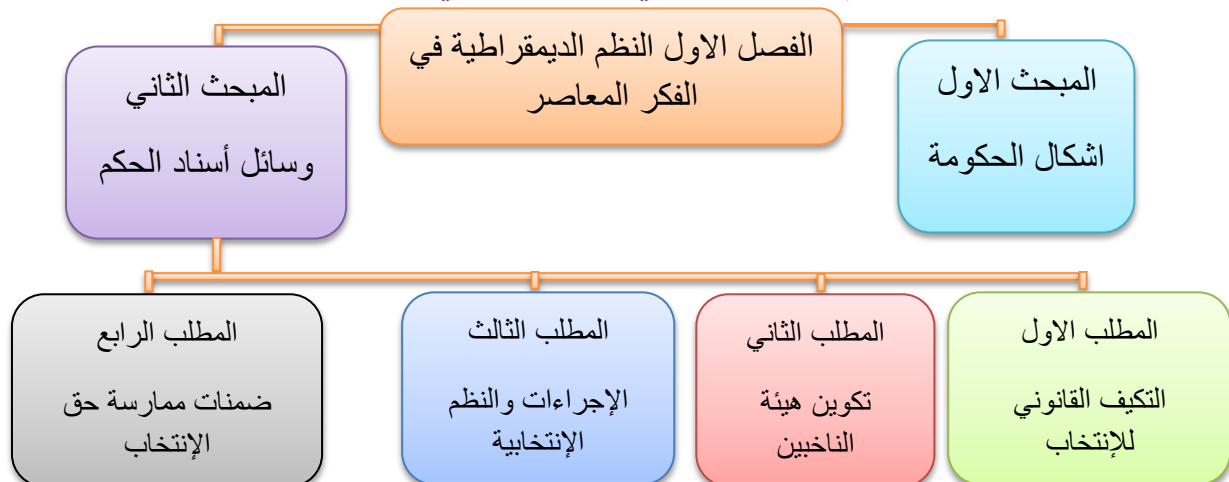
النظم السياسيه

الباب الأول

النظم الديمقراطيه

الفصل الأول

النظم الديمقراطيه في الفكر السياسي المعاصر



المبحث الأول

أشكال الحكومات

المعايير المختلفة في تقسيمات الحكومه " اشكالها "

- 1- **معيار رئاسة الدولة** : وتنقسم الحكومات وفقا لهذا المعيار الي نظام ملكي وآخر جمهوري .
 - 2- **معيار درجة أهمية الفرد** : حيث تنقسم الحكومات إلي نظام ديمقراطي وآخر ارسنقراطي واخر دكتاتورى .
 - 3- **معيار الجهة المسؤله أمام الحكومه** : حيث تنقسم الحكومات الي النظام الرئاسي والبرلماني وحكومة الجمعيه .
 - 4- **معيار نسبة تمثيل الحكومه للشعب** : حيث تنقسم الحكومات الي نظام الحكم المباشر والحكم الغير مباشر والحكم شبه المباشر .
- وسوف نتناول صور الحكومه الديمقراطييه بشئ من التفصيل بعد إيجاز صور الحكم الاخر طبقا للمعيار التقليدي في تقسيم الحكومات .

أولا : الحكومه الفرديه : حيث ان صاحب السلطه في الدوله يكون فرداً مطلقا ملكا او دكتاتور ولذلك تنقسم الحكومه الفرديه الي :-

1- النظام الملكي صور النظام الملكي

- أ- **الملكيه المطلقه** : حيث سلطه الملك مطلقه غير مقيده ولا يشاركه فيها احد
- ب- **نظام الحكم الملكي المقيد أو الدستوري** : وهي التي يكون سلطات الملك فيها محدده بدستور إذا انه يحدد إمتيازات الملك وقد يصدر الملك نفسه
- ت- **نظام الحكم الملكي الوراثي** : وفيه يتولى الملك تقاليد الحكم عن طريق وراثه العرش وفقا لقواعد متفق عليها عرفا أو قانونا .

2- النظام الدكتاتوري

ويقوم هذا النظام علي أساس إنفراد شخص بالسلطه يتولاها عنوة واقتدار بفضل كافؤته ومجهوده او ما يتمتع به من قوه ونفوذ يوجد الي جانب الحاكم الفرد مساعدين يعاونه في مهام الحكم ولكن ليس لهؤلاء حق مشاركته في السلطان فهم لا يعدون حكام وانما هم موظفون

ولقد كان نظام الحكومه الفرديه هوا السائد في المجتمعات القديمه سواء اتخذ الشكل الملكي أو اتخذ الشكل الدكتاتوري

ثانيا : النظام الديمقراطي " الحكومه الديمقراطييه " وفيها يكون الشعب هو صاحب السلطه ومصدر السياده وترجع فكرة السياده في أصلها الي بلاد الإغريق والحكم الديمقراطي هو النظام السائد في اغلب الدول الحديثه .

صور الحكم الديمقراطي

أولا : صور الحكم الديمقراطي من حيث الرئيس الاعلي للدوله :

- (1) **الملكيه الدستوريه** : حيث يكون رئيس الدوله ملكا يتولى الحكم عن طريق الوراثه ولكن الشعب في هذه الملكييه يكون هوا صاحب السياده فتكون له السياده وحده وصور ذلك ان يكون هناك برلمان يمثل الشعب .

(2) **النظام الجمهوري** : ويتميز هذا النظام بأن الرئيس يصل الي الحكم عن طريق الانتخابات وفقا للأسلوب الذي يحدده دستور الدولة وعادة ما يكون فترة الرئاسة محددة المدة بعدد معين من السنوات وتلجأ الدولة للنظام الجمهوري للتخلص من عيوب الحكم الملكي حتي ولو كان دستوريا .

ثانيا : صور الحكم الديمقراطي من حيث كيفية اشتراك الشعب في السلطة :

(1) **الديمقراطية المباشرة " وتسمى بالحكومة المباشرة أيضا "** : وتسمى كذلك لان الشعب هو الذي يمارس الحكم بنفسه دون وساطة من نواب عنه أو ممثلين له فالديمقراطية المباشرة تفترض في صورتها النموذجية مباشرة الشعب بنفسه لجميع السلطات من تشريعية وتنفيذية وقضائية وهذا هي اقدم صور الديمقراطية .

تقدير نظام الديمقراطية المباشرة : هذا النظام وان امتاز بأنه أقرب النظم الديمقراطية مثاليه في تحقيق سيادة الشعب بالمعني الدقيق رغم ذلك فإن هذا النظام ليس بعيدا عن سهام النقد والتي تظهر في استحالة تطبيقه في النظم الحديثة التي تضم عدد كبير من السكان .

(2) **الديمقراطية النيابية " التمثيلية "** : وهي ان الشعب لا يمارس السيادة بنفسه ولكن ينوب عنه بعض افراده في ممارستها فالنظام النيابي يفرق بين صاحب السلطة " الشعب " ويمارسها "نواب الشعب " ويمتاز هذا النظام علي نظام الديمقراطية المباشرة ومن ناحيه تلافي مشكلتي التطبيق الكامل ودقة الموضوعات السياسية وتعقيدها ولا يوجد ما يمنع من الالتحاق إلي مظاهر الديمقراطية المباشرة للتغلب علي الصعوبات المادية التي يثيرها تطبيق النظام النيابي وهذه المشكلات يمكن توضيحها علي النحو التالي

أ- **مدي التلازم بين النظام النيابي والديمقراطي** : التساؤل الذي يثور هو هل يمكن اعتبار ممثلي الشعب هي الارادة العامة للشعب نفسه ومن ثم يظل الشعب في هذا النظام صاحب السيادة الأصيل استنادا الي المبدأ الديمقراطي وبمعني أوضح هل يمكن تفسير إرادة ممثلي الشعب من الجانب القانوني واعتبارها الارادة العامة للشعب ؟ اتجه الفقهاء الي القول بذلك ولكن اختلفو في تبريره وذلك في نظريتان وهما

نظرية النيابة : تقوم هذه النظرية علي افتراض وجود شخصين احدهما الوكيل والآخر موكل وتتحصر فكرة النيابة في ان يقوم الشخص الأول بأعمال قانونيه لحساب الثاني ويترتب علي ذلك ان التصرفات التي يقوم بها الأول لا تنصرف الي ذمته وانما الي ذمت الموكل وبذلك تعتبر هذه الاعمال صادرة منه وتأسيسا علي ذلك استند الفقه الي فكرة النيابة للقول بأن الشعب هو الشخص الموكل وأن الأشخاص الذين اختيرو بواسطته هم الوكلاء الذين يعملون باسمه وانتهى الفقه الي انه ما دام النواب يعملون باسم الشعب فإن التصرفات التي تصدر عنهم انما ينسحب اثرها الي الشعب كما لو صدرت منه أي ان انصار هذه النظرية ينكرون وجود أي تعارض بين النظام النيابي والمبدأ الديمقراطي

تقدير النظرية : ابرز ما يواجه هذه النظرية من انتقادات انها تقوم علي الافتراض والمجاز لا علي أساس الحقيقة والواقع وترتب علي ذلك ان اعتبر الشعب شخصا معنويا عاما يتمتع بإرادته عامه مع ان المسلم به ان الشخصيه المعنويه تنسب للدولة وليس للشعب كذلك انتقدت أيضا بسبب عدم تقديمها تفسيراً مستساغاً لوجود أراده خاصه الي جانب الارادة العامة وكيف تحل هذه الارادة الخاصه محل الإرادة العامة مع ان من المتفق عليه ان الإرادة تتصل بصاحبها ولا يمكن فصلها عنه

نظرية العضو : علي اثر الانتقادات التي وجهت الي نظرية النيابة قامن هذه النظرية وهي تقوم أيضا علي الافتراض اذ تفترض ان الامه شخص معنوي ولكنها تختلف عن نظرية النيابة التي تفترض وجود شخصين يعمل أحدهما لدى الآخر أما هذه النظرية فلا يوجد إلا شخص واحد وهو شخص الجماعة وأعضائها الذين يمارسون السلطة يدخلون في تلك الجماعة المنظمة دون أن يكون لهم شخصيات مستقلة

تقدير النظرية : هذه النظرية وإن تميزت عن سابقتها في أخذها بفكرة وحدة الشخصية إلا أنها لم تخلو من توجيه النقد لها خاصة أنها تقوم على الافتراض لا الحقيقة وأنها تضيء شخصية معنوية على الأمة في حين أن هذه الشخصية تكون للدولة ، كذلك أن الأخذ بهذه النظرية يؤدي إلى إستبداد الحاكم ما دامت إرادة الحاكم ليست إلا تعبيراً عن إرادة الشعب .

خصائص النظام النيابي :

1- وجود برلمان :

فيشترط لوجود النظام النيابي وجود برلمان يتكون من ممثلي الشعب ويتم اختيارهم بواسطة الشعب بالإنخاب ولا يكفي الإنخاب وحده لتحقيق الديمقراطية التي يناديها سيادة الشعب وإنما يجب أن يمارس هؤلاء الممثلين دورهم الأساسي وهو التشريع وإذا لم يتحقق أحد هذين الشرطين لا يمكن القول بأننا أمام نظام نيابي .

2- أثر العولمة على النظام النيابي :

تتمثل إحدى أهم صور العولمة في عدم القدرة على التفرقة بين ماهو من الشأن الداخلي والخارجي فكل ماهو من الشأن الداخلي يمكن ألا يكون له أبعاد خارجية وكل ماهو من الشأن الخارجي له أبعاد داخلية وتحديد أثر العولمة على البرلمان يتحدد في الأبعاد الآتية :

أ- البرلمان بوصفه مؤسسة تمثيلية نيابية :

وعلى ذلك يجب أن يتم تمثيل كافة القوة السياسية في البرلمان وهذه القوة السياسية تختلف عن بعضها في الإتجاهات والتكوين والأفكار وتختلف عن القوة السياسية في المراحل السابقة نظراً لتأثيرها بالوسائل الحديثة وبالعولمة ومعني ذلك كله ضرورة أنتواكب هذه المؤسسات في تطورها تلك المستجدات .

ب - أسلوب تشكيل البرلمان :

الأصل في تشكيل البرلمان هو الإنخاب وأضاف إليه البعض أداة التعيين الجزئي والسؤال هنا هل تتلائم الإنتخابات مع التطور وتكنولوجيا المعلومات ؟

من المسلم به أن تشكيل البرلمان عن طريق الإنتخابات لا يمدد بالتشكيل الفني الملائم للقيام بدوره في التشريع ويستلزم ذلك الإستعانة بأهل الخبرة لأداء هذه الوظيفة لتحسين وظيفة التشريع مما دعي المفكر الأمريكي جون ستيورت مل إلى القول بإقتصار البرلمان على وظيفة الرقابة فقط دون التشريع .

ت - البناء الهيكلي للبرلمان كمؤسسة سياسية :

يرتبط تشكيل البرلمان بتكوين السلطة السياسية وتستوجب تطورات التي تحدث في تركيبة السلطة السياسية ضرورة إعادة هيكلة البرلمان من جديد بل ويجب أن يتعدي تطور البرلمان ذلك إلى تطور بنية المؤسسات الداخلية للبرلمان .

ث - نوع القضايا التي يتعامل معها البرلمان في الواقع المعاصر :

إن التقدم الهائل وثورة المعلومات قد يشكل معضلة للبرلمان فيما يعرض عليه من قضايا تشريعية أو من الناحية الرقابية مثال ذلك مناقشة البرلمان لقانون حول التجارة العالمية في ظل إتفاقية الجات وبالطبع مالم يتطور لبرلمان تشريعياً ورقابياً فلن يكون قادر على مواكبة التطور التي حدثت في العالم .

ج - علاقة البرلمان بالمؤسسات السياسية الأخرى في النظام السياسي: شيدت هذه العلاقة في الأساس بناءً على مبدأ التعاون بين السلطات ولكن هذا التعاون لم يكن لينهض وحيداً بضبط العلاقة بين البرلمان والمؤسسات السياسية في ظل العولمة والتطورات السريعة مما يستوجب على البرلمان التطور ومواكبة هذه السرعة .

ح - علاقة البرلمان بالمجتمع السياسي : يجب أن ينظر إلى هذه العلاقة من زاويتين الأولى : ألا تقتصر هذه العلاقة على مرحلة الانتخابات والأخرى : أن تكون نظرة البرلمان للمجتمع الذي سيتعاون معه نظره متطورة .

خلاصة القول : أنه مالم يتطور البرلمان تمثيل فيه كافة القوى السياسية مما يفسح المجال للاتجاهات الفكرية المتعددة ويتوفر لدى البرلمان الكوادر الفكرية المؤهلة والقادره على مواجهة تحديات العصر فإن وجود البرلمان كمؤسسة فاعلة في المجتمع السياسي لا يعدو أن يكون لغواً أى كلاماً نظرياً .

2- تأقيت مدة البرلمان بمدة معينة : يستوجب الأخذ بالنظام النيابي بتأقيت مدة البرلمان بمدة معينة وذلك حتي يستطيع الشعب أن يراقب ممثليه وهل قاموا بالدور المطلوب منهم من عدمه .

وتقدير مدة العضوية مسأله إعتبارية تختلف من دولة إلي أخرى فلا يجب أن تكون مدة الدورة الواحدة كما لا يجب أن تكون قصيرة وبالرجوع إلي الدساتير المصرية نراها نصت علي أن تكون مدة البرلمان مؤقتة بخمس سنوات من تاريخ أول إجتماع لها .

3- النائب يمثل الشعب بأكمله : كان السائد أن النائب يمثل دائرته فقط وترتب علي ذلك خضوع النائب لرغبة ناخبيه وبالتالي كان لا ينظر إلي المصالح المحلية فأصبح ممثلاً للشعب كله وفي سبيل تفسي هذا التطور ظهرت عدة نظريات وهي :

النظرية الأولى : نظرية الوكالة الإلزامية : والتي تستند إلي فكرة أنه وكيل عن من انتخبوه وينتج عن هذه النظرية أن يكون النائب ممثلاً لدائرته فقط لأنهم هم الذين إختاروه وهو بالتالي يستمد سلطاته من ناخبيه وليس من الشعب ويترتب علي ذلك :

- وجوب إلزام النائب بالحدود التي رسمها ناخبوه .

- حق الناخبين في عزله .

- حقهم في أن يقدم لهم كشف حساب عن عمله .

- تقرير مسؤوليته المدنية عن تأدية الوكالة .

النظرية الثانية : الوكالة العاملة للبرلمان : وهي مثل سابقتها تقوم علي وجود عقد وكالة ولكنها تختلف عنها في أنها ليست بين النائب وناخبيه وإنما هي عامه عن الشعب للبرلمان وبالتالي يصبح نائب عن الشعب وهو في ذلك مستقل يقدم الصالح العام عن الصالح المحلي ولا يلتزم بتقديم كشف حساب ولا يسئل مدنياً عن الوكالة .

النظرية الثالثة : نظرية الإختخاب مجرد إختيار : ويترتب علي هذه النظرية أن تنتهي مهمة النائب بناخبيه بمجرد إختيارهم له وخلاصة القول أنه يمكن القول أن العلاقة بين النائب وناخبيه علاقته سياسية وليست ثانوية فإذا ما كان الصالح العام يقتضي أن يختلف النائب مع رغبات ناخبيه أو الشعب فغنه يجب أن يحقق الصالح العام ويرجح كفته .

ت- كيفية تكوين البرلمان : لما كان النظام البرلماني يقوم علي وجود برلمان يتألف من ممثلين يتم إختيارهم بواسطة الشعب فإنه يستوي أن يتكون البرلمان من مجلس أو مجلسين ولكن يثور في هذا الأمر نقاشاً حول وحدة إندواج المجلس ووحدته .

الخلاف حول وحدة واندواج المجلس :

اختلف الفقهاء في هذا الشأن إلي مسألتين :

أ - إجراءات التشريع : يري أنصار المجلس الواحد بأنه يحقق البساطة وسرعة إصدار التشريعات ويرد عليهم أنصار نظام المجلسين بأن وظيفة التشريع لا تتطلب السرعة وأن عملية إصدار التشريعات تتطلب التأملي والإتزان وأن يراقب كلا المجلسين الآخر .

ب - توجيه السياسة العامة للدولة : يري أنصار المجلس الواحد أنه يعبر عن مبدأ سيادة الشعب فطالما أن السيادة لا تتجزأ كذلك يجب ألا يتجزأ البرلمان .

ويرد عليهم أنصار نظام المجلسين بأن نظام المجلسين لا يتعارض مع مبدأ سيادة الشعب ولا يفيد التجزئة إلي جانب أنه يحقق التوازن بين السلطات ويحقق الديمقراطية وأن نظام المجلس الواحد قد يؤدي إلي الإستبداد بالسلطة .

طريقة تكوين المجلسين : ينبغي عن الأخذ بنظام المجلسين أن يكون أحدهما مغايراً للآخر في المهام المملوكة إليه وإلا انتفت علة التعدد فمثلاً أن يكون أحدهما ممثلاً للإتجاه العام والآخر ممثلاً لإتجاهات وطوائف معينة .

ثالثاً : الديمقراطية شبه المباشرة : ويعد هذا النظام نظاماً وسطاً بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية إذ أن الشعب يختار ممثلين عنه ولكنه في نفس الوقت يحتفظ لنفسه ببعض مظاهر السلطة يمارسها مباشرة ويمكن إجمال وسائل الديمقراطية شبه المباشرة في الوسائل الآتية :

1 - الإستفتاء الشعبي : يفترض أن النواب قد وضعوا مشروع القانون ثم يعرض علي الشعب للإستفتاء عليه فإذا وافق الشعب أصبح نافذاً وإذا اعترض عليه الشعب يسقط القانون والمعني هنا الإستفتاء .

والإستفتاء إما أن يكون سابق علي القانون وفي هذه الحالة يكون إستشاري وإما أن يكون لاحق علي القانون وفي هذه الحالة يكون ملزماً للبرلمان وقد يكون الإستفتاء دستورياً إذا تعلق بالدستور .

2 - الإعتراض الشعبي : إذا صدر قانون وكان نافذاً بمجرد صدور هولم يتم النص علي وجود إستفتاء عليه فإن الدستور قد يعطي الحق لعدد معين من الناخبين الحق في طلب طرح القانون خلال مدة معينة للإستفتاء فيه علي الشعب بأكمله فإذا وافق عليه الشعب أصبح نافذاً وإذا تم الإعتراض عليه سقط .

3 - الإقتراح الشعبي : يعكس الصورتين السابقتين فإن الناخبون هم الذين يقترحون القانون والإقتراح يتحقق سواء كان عبارة عن فكرة مبدئية يصيغها البرلمان بعد ذلك أو كان قانون مكتمل ثم يعرض في إستفتاء شعبي .

4 - الحل الشعبي : ويقصد به حق عدد من الناخبين في طلب حل البرلمان إذا وافق علي ذلك الأغلبية التي نص عليها الدستور .

إقالة الناخبين نائبهم : وهذا النظام مطبق في الولايات المتحدة ومؤداه أن يطلب عدد من الناخبين إقالة نائبهم فإذا وقعت الأغلبية المطلوبة علي ذلك إنسحب النائب وإذا اعترضت الأغلبية علي إقالته اعتبر منتخب لمدة جديدة .

5 - عزل رئيس الجمهورية : ويكون ذلك إذا نص عليه الدستور متي فقد الثقة الشعبية .

خلاصة القول : ليس من الضروري الأخذ بكافة هذه المظاهر ومن الملاحظ تزايد الأنظمة التي تأخذ بمظاهر الديمقراطية شبه المباشرة .

المبحث الثاني

وسائل إسناد الحكم

نظريه الإنتخاب

تمهيد : تصل الهيئات الحاكمه الى الحكم بوسائل مختلفه وفكرة إختيار الشعب لحكامه هي فكره حديثه نتجت عن انتشار المبادئ الديمقراطية وقد كان الحكام في الماضي يفرضون على الشعب .

المطلب الاول

التكيف القانوني للانتخاب

المشكلة : اعتبر البعض الانتخاب حق واعتبره البعض وظيفه ويترتب على اعتبار الانتخاب حق الاخذ بمبدأ الاقتراع العام بينما يترتب على القول بان الانتخاب وظيفه الاخذ بمبدأ الاقتراع المقيد .

اولا :- نظريه الاقتراع حق : انقسم انصار هذا الاتجاه الى قسمين هما :

١ - الانتخاب حق شخصي : وترى هذه النظرية انا الناخب يستمد حقه في الانتخاب من كونه عضو في جماعه منظمه يترتب على اعتبار الانتخاب حق شخصي ان المشرع لا يستطيع ان يمتنع منه الى بالنسبه للأشخاص الذين لا يستطيعون مزاولته كعديمي الاهليه ويعد التصويت طبقا لهذه النظرية اختياريًا وهذه النظرية لا تلامس الواقع الذين نهده من تحول الدساتير نحو تقييد الاقتراع العام .

٢ - الانتخاب حق عام : هذه النظرية وان اتفقت مع سابقتها في ان الانتخاب حق ولكنها اختلفت معها في انها اعتبرت الانتخاب حق عام وبالتالي فهو يستمد حقه في الانتخاب من القانون مباشرة و بالتالي فإن المشرع هو المختص بتقرير هذا الحق وبيان حدوده ويترتب على ذلك امرين :

الاول : ان الناخب لا يستطيع التنازل عنه .

الثاني : ان المشرع باستطاعته ان يعدل منه ضيقا واتساعا .

ثانيا : نظريه الاقتراع وظيفه : واساس ذلك ان الانتخاب غير مقرر لصالح الناخب ومن ثم وجب عليه ان يزاوله لحساب الشعب حيث يرون ان الانتخاب هو وظيفه وليس حق .

تقدير النظريتين : ايا ما كان اختلاف بين اصحاب هذه النظريات فانها لا اثر لها على الواقع العملي لان النتائج للانتخابات ضيقا واتساعا يرجع الى الاعتبارات العملية وليس الى النظريات الفقهيه .

المطلب الثاني

تكوين هيئه الناخبين

والمقصود بتكوين هيئه الناخبين من له الحق في الانتخاب فلا يعني الاخذ بنظام الانتخاب ان النظام ديمقراطي فقد يكون الانتخاب عام وقد يكون مقيد .

الانتخاب المقيد : ويكون الانتخاب مقيد اذا لم يعترف القانون بالحق في التصويت الا لمن استوفى النصب المالي او الكفاءه او بكليهما و المتأمل للتطور التاريخي لفكره الانتخاب في الدوله الغربيه يجد انها بدأت تقيد الاقتراع بهذين الشرطين او بكليهما فيجب في الناخب ان يكون من الملاك او ان يكون ممن يجيد القراءه والكتابه او يلم بهما وخلافه .

الانتخاب العام : بعد انتشار مبادئ الديمقراطيةه تطور الامر خلال القرنين ١٩ ، ٢٠ بدات الدوله التخلص من قيود الاقتراع متجهه نحو مبدأ الاقتراع العام .

وليس هناك ما يمنع من تقييد الاقتراع بقيود اخرى غير هذين القيدين (الثروة والكفاءه) ويظل الاقتراع معها عام مثال ذلك ..

الجنسيه : ومفاد ذلك ان يقتصر حق الاقتراع على الوطنيين دون الاجانب وهذا هو الشرط الوحيد الذي نص عليه القانون المصري بعد انا احوال اليه دستور ١٩٧١ تنظيم شروط العمليه الانتخابيه ولم يجعل هناك اي تفرقه سواء بسبب الجنس او الدين او العنصريه .

الجنس : وهذه مسأله متروكه لكل دوله حسب تقاليدها وقد تقرر حق الاناث لأول مره في الاقتراع في مصر عام ١٩٥٦ .

السن : لا شك ان العمليه الانتخابيه تحتاج الى اشخاص قادرين على التمييز ولا يكون ذلك الا في سن معين يستطيع فيه الشخص ان يتفهم حقوقه السياسيه وعلى هذا الاساس فإن الدساتير والقوانين المختلفه تسعى الى تحديد سن معين يمنح فيه الحق في الاقتراع .

العقل : يشترط في الناخب ان يكون عاقلا وبالتالي يحرم من الحقوق السياسيه المصاب بأمراض عقليه .

حسن السمعه : وهو ما يطلق عليه الصلاحيه الادبيه والخليه وتعني ان يكون الناخب علي قدر من النزاهه والشرف .

المطلب الثالث

الاجراءات و النظم الانتخابيه

اولا : الاجراءات التمهيديه للانتخابات :

١ - **تقسيم الدوائر** : القاعده هي تقسيم الدوله الى دوائر انتخابيه تنتخب كلا منها مرشح او اكثر و تتم عمليه التقسيم بقانون حتى لا تقوم السلطه التنفيذيه بتفتيت الدوائر المعارضه لها و يتم تحديد الدوائر الانتخابيه بالوسائل الاتيه :

أ - ان يتم تحديد عدد الاعضاء مسبقا وهنا تقسم الدوائر الانتخابيه حسب عدد النواب .

ب - ان يتم تحديد عدد النواب تبع عدد السكان .

ت - ان يتم الجمع بين النظامين فيحدد عدد النواب تبع عدد السكان بحيث لا يجاوز حدا معيناً .

٢ - **الجدول الانتخابيه** : لا يعني نظام الاقتراع العام ان جميع افراد الشعب لهم الحق في الانتخاب وانما يجب تحقق الشروط الاخرى التي يتطلب القانون تحققها مثل السن والجنسيه والعقل وهي لا تتعارض مع كونه الانتخاب عام .

وعلى السلطه قبل اجراء الانتخاب ان تتحقق من حال كل مواطن ولا يحدث ذلك الا عن طريق اعداد كشوف باسماء الناخبين او ما يسمى بالجدول الانتخابيه .

ثانيا : نظم الانتخابات : تنقسم هذه النظم الى الاقسام التاليه ..

١ - **الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر** : يقصد بالانتخاب المباشر ان يقوم الناخبون باختيار نوابهم مباشره وبدون واسطه اما الانتخاب غير المباشر فيقتصر دور الناخبون على اختيار وسطاء عنهم يقومون باختيار النواب و بذلك يكون الانتخاب على درجتين او اكثر .

٢ - **الانتخاب الفردي و الانتخاب بالقائمه** : ويقوم هذا التقسيم على اساس الشخص او الاشخاص المنتخبين فاذا كان الناخب يصوت لشخص واحد دون المرشحين الاخرين فهو النظام الفردي اما اذا كان يصوت الى قائمه من الاسماء يختار منها من يريد فهو نظام القائمه .

٣ - **نظام الأغلبيه ونظام التمثيل النسبي** : معيار التقسيم هنا هو عدد الاصوات التي يجب ان يحصل عليها المرشح للفوز بالاغلبيه وبالتالي مقعد الدائره علي ان الاخذ بنظام الاغلبيه يقتضي التفرقه بين صورتين منها هما الاغلبيه المطلقه والاغلبيه النسبيه .

الاغلبيه المطلقه : تعني ان يفوز المرشح الذي يحصل على اكثر من نصف عدد الاصوات الصحيحه التي اعطيت .

اما الاغلبيه النسبيه : وتعني ان يفوز المرشح الذي حصل على أعلى نسبه من الاصوات دون النظر الى مجموع الاصوات التي حصل عليها كل واحد من المرشحين .

وتم توجيه الانتخابات لنظام الاغلبيه بنوعيه على اساس انه يهدر حقوق الاقليه وعلى هذا الاساس رأى البعض الاخذ بنظام التمثيل النسبي .

نظام التمثيل النسبي : يفترض هذا النظام الاخذ بأسلوب القائمه ويتم توزيع مقاعد الدائره على القوائم تبعاً لنسبه الاصوات التي حصلت عليها كل منهما .

مثال : لو كان عدد اصوات دائره معينه ١٠٠٠ صوت تقدم لها ثلاثه احزاب حصد الاول ٦٠٠ صوت والثاني ٣٠٠ صوت والثالث ١٠٠ صوت هيحصل الحزب الاول على ٦ مقاعد والثاني على ثلاث مقاعد والثالث على مقعد واحد .

ويتخذ التمثيل النسبي صور عدة في الواقع العملي منها :

أ - القوائم المغلقة : يلتزم فيها الناخب بالتصويت على القائمة كما وضعها الحزب بنفس ترتيب النواب دون ادخال تعديلات عليها .

ب - التصويت بالافضليه : يقوم الناخب بالتصويت على القائمة المعده سلفا وفقا لتفضيله الشخصي وبذلك يكون المرشح الفائز وفقا لاصوات الناخبين لا لترتيب الحزب له .

ت - المزج بين القوائم المختلفه : يكون للناخب الحريه الكامله في اختيار اكثر من نائب من قوائم مختلفه لكنها طريقه معقده لا تصلح الا لفئه معينه لديها وعي سياسي كبير .

طرق الانتخاب في النظم السياسيه المختلفه : في بريطانيا والولايات المتحده ياخذ بالاغلبيه النسبيه وتاخذ بلجيكا بطريقه التمثيل النسبي وتجمع المانيا بين التمثيل النسبي والانتخاب بالاغلبيه و في مصر يؤخذ بنظام الاغلبيه مع الاعاده اذا كان عدد المرشحين اكثر من اثنين يتم التصويت بالاغلبيه ثم تعاد الانتخابات بين الاثنين الاكثر شيوعا فالاصوات .

المطلب الرابع

ضمانات ممارسه حق الانتخاب

يعد حق الانتخاب الوسيله الاساسيه للمشاركة في السلطه السياسيه فلا بد لها من مجموعه من الضمانات للارتقاء بها ، واهمها :

١ - ان يكون الاقتراع سريا : لتفادي الضغوط المتصور ممارستها على الناخبين بهدف انتخاب اشخاص معينين ويعد انتهاكا لهذه السريه تخصيص اماكن لجان لطوائف بذاتها كالعاملين في المصانع فهذا من شأنه التأثير على سريه الانتخاب .

٢ - عدم تمزيق الدوائر الانتخابيه : لكي تكون هناك شبه مساواه في النقل الانتخابي بين كافة الدوائر الانتخابيه وايضا حتى تحول دون تحقيق اغراض تستهدفها الحكومه لصالح مرشحها فضلا عن تقويت الفرصه على الحكومه في تفرق الخصوم السياسيه على دوائر متعدده ولكفالة هذه الضمانه لا يترك الامر قيد الحكومه ويعهد به الى لجنه متخصصه وهي في مصر المحكمه الدستوريه العليا .

٣ - تقرير رقابه قضائيه صارمه على عمليات التصويت والفرز و اعلان نتائج الانتخابات :

تثير هذه الضمانه موضوع الرقابه القضائيه على طعون صحة العضويه فهناك من النظم السياسيه ما يعهد بها الى القضاء العادي وهناك من يعهد بها الى القضاء الاداري في نظم اخرى او تقرر النصوص الدستوريه هيئه خاصه مثل المجلس الدستوري في فرنسا او الى البرلمان ذاته في مصر .

٤ - تكافؤ الفرص في الدعايه الانتخابيه : يحكم هذه المنافسه مبدأ المساواه فيجب منح الفرص بالتساوي على كل المرشحين للاعراب عن برامجهم الانتخابيه من ثم يجب خضوع كافة المرشحين والمساواه بين الاحزاب في عرض برامجهم على الراي العام في وسائل الاعلام المختلفه وكذلك المساواه في الحصول على المواد الاوليه اللازمه للدعايه .

معايير نزاهة الانتخابات تنتهي في :

١ - اقتراع عام : يضمن المساواة بين المواطنين دون أي تمييز وأن يكون لكل ناخب صوت واحد .

٢ - تسجيل شفاف وحيادي للناخبين .

٣ - حياد سياسي : للقائمين على العملية الانتخابية .

٤ - انتخابات دورية : أن تتم العملية الانتخابية كل مدة محددة قانونا .

الباب الثاني

المبادئ الدستورية العامة

الفصل الأول

التعريف بالقاعدة الدستورية ومصادرها



التعريف بالقاعدة الدستورية

المطلب الأول

مدلول القانون الدستوري

أولاً :- معنى كلمة دستور : كلمة دستور دخلت اللغة العربية عن طريق التركيبة نقلاً عن الفارسية و كلمة دستور في اللغة تعني : القاعدة أو القانون وهي بالفارسية تنقسم إلى (دست) وتعني قاعده ، و (ور) وتعني صاحب ، و جمعها تعني الدفتر الذي تجمع فيه قوانين الملك و بالانجليزية (consitution) وتعني الطريقة التي تتكون بها الأشياء وتقام بها وظهر هذا التعبير لأول مره في الانجليزية في عام ١٩٦٤ وقصد بها هنري الثاني القواعد الاخلاقية والروحية .

اما كلمة دستور في الاصطلاح فلها معنيان (واسع وضيق)

المعنى الواسع : هو يعني كل ما ينظم امور الجماعه وليست اي جماعه بل بالتحديد الجماعه المنظمه التي تحكمها قواعد معينه .

المعنى الضيق : هو كل ما يتعلق بالدوله باعتبارها المؤسس للمؤسسات السياسيه وهو يتعلق بتنظيم السلطات العامه من حيث كيفيه تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها و بالمواطنين ولكن الفقه الدستوري قد فرق فيه بين معيارين :

الاول :- المعيار الشكلي : مفهوم الدستور وفقا لهذا المعيار هو عبارته عن مجموعه القواعد الوارده في الوثيقه التي تحوي النصوص الدستوريه فكل قاعده لا تضمها الوثيقه لا تعتبر من قواعد الدستور ونلاحظ ان المعول عليه في المعيار الشكلي هو مصدر القواعد القانونيه او شكل صدورها اذا فان دراسه القانون بالنسبه للمعيار الشكلي تتلخص في شرح قواعد الدستور .

تقدير المعيار الشكلي للدستور : يمتاز المعيار الشكلي بالبساطه والوضوح ويمتاز ايضا بانه منتج لاثار قانونيه اهمها امتناع المشرع العادي من مخالفه نصوص الدستور وبذلك يلتقي القانون الدستوري مع الدستور بالنسبه للمعيار الشكلي .

الانتقادات التي وجهت الى هذا المعيار :

١ - هذا المعيار قاصر على الدساتير المكتوبه او المصطلحات القانونيه المكتوبه فثمة قواعد متعلقه بنظام الحكم لا تدون في وثيقه الدستور بل تتضمنها قواعد عرفيه ولو نظرنا اليها من خلال هذا المعيار فستكون غير دستوريه لانها لم ترد بنص في الدستور حسب هذا المعيار .

٢ - يؤدي الاخذ بالمعيار الشكلي الى ادخال عناصر ليست من طبيعتها دستوريه كما نغفل عناصر اخرى في تحديد النظام الدستوري للبلاد .

٣ - قصور المعيار الشكلي في اعطاء صورته كامله عنه النظام الدستوري للدوله نظرا لان بعض المسائل التي تعد دستوريه بطبيعتها لا تتضمنها وثيقه الدستور .

٤ - يفقد القانون الدستوري الوحده والتحديد اللازمين للتعريف بموضوعاته اذ من شأن الاخذ به ان يؤدي لأي اختلاف تعريف القانون الدستوري من بلد لآخر ومن زمان لآخر وايضا لا يمكن الاقتصار على المعيار الشكلي في التعريف بالنظام الدستوري لدوله واحده لما يوجد بين النصوص الدستوريه والتطبيقات الفعليه لهذه القوانين .

٥ - القول بالمعيار الشكلي يؤدي على الاقل الى عدم الاعتراف بوجود دستور في انجلترا حيث لا يوجد بها دستور بالمعنى الشكلي .

المعيار الموضوعي للقانون الدستوري : يقوم هذا المعيار على النظر الى المضمون او الجوهر دون النظر الى الشكل او الاجراءات المتبعه كما في المعيار الشكلي فبذلك يكون القانون الدستوري شاملا لكل المسائل الدستوريه بصرف النظر عما اذا كانت مدونه في وثيقه الدستور او تقررت احكامها في قوانين عاديه فالعبره بالجوهر لا بالشكل بالنسبه للمعيار الموضوعي ويلاحظ ان ثمة خلاف بين انصار المعيار الموضوعي في تحديد ما يعتبر دستوريا في طبيعته وجوهره ويكاد ينحصر الخلاف في موضوع الدوله فبعض انصار هذا المعيار يدخلون الدوله ضمن نطاق

القانون الدستوري بينما يخرجها البعض الآخر من هذا النطاق وقد المعنا بدايه ان الدوله تعتبر مقدمه اساسيه لدراسه المبادئ الدستوريه .

النظام الدستوري والقانون الدستوري هل هي مترادفه ام بينها اختلاف ؟ **اختلف الفقه في هذا**

التساؤل حيث صدق البعض على الترادف بينها واوجد بعض الفقهاء تمييزا بينها . انا النظر الى هذه الاصطلاحات من ناحيه المعيار الشكلي يؤدي الى ترادفها على العكس مع المعيار الموضوعي ، اما عن اصطلاح النظام الدستوري فقد ربطه البعض بالمدلول التاريخي فقد شاع استخدام كلمه دستور ونظام دستوري لدى كتاب القرن ١٨ ، بمعنى النظام الذي يحقق خضوع السلطه لقواعد تحتم وسائل ممارستها دون الخروج عليها او تعديلها خلاصه ما سبق ان اصطلاح القانون الدستوري واصطلاح الدستور و اصطلاح النظام السياسي كلها مترادفه ، ولكل منها مدلول مختلف بعدد الزوايا التي يمكن النظر اليه منها .

اذا فهل تعد قواعد القانون الدستوري قواعد قانونيه ؟

المطلب الثاني

الطبيعه القانونيه للقواعد الدستوريه

تحديد طبيعه القواعد الدستوريه وما اذا كانت قواعد قانونيه اولا اثار جدلا في الفقه ولعل مراد ذلك لانعدام الجزاء لهذه القواعد فهل يعني عدم توافر الجزاء مخالفه هذه القواعد ؟

اولا :- مفهوم القاعده القانونيه : سبق وان درسنا في ماده المدخل ان القانون هو مجموعه القواعد العامه التي تنظم سلوك الافراد و التي تكفل للدوله احترامها بالقوه عند الاقتضاء وتوقيع الجزاء علي المخالف وعرفنا انا خصائص القاعده القانونيه هي العموم والتجريد ولكي يثبت للقاعده الاجتماعيه صفه القاعده القانونيه وجوب توافر الجزاء لفرض احترامها على الجميع وهذا الجزاء هو ما يميز القاعده القانونيه عن القاعده الاخلاقيه وفي هذا العنصر (الجزاء) يبتدي الخلاف الفقي في اضاءه الصفه القانونيه على القواعد الدستوريه .

ثانيا :- مدى انطباق مفهوم القاعده القانونيه على القاعده الدستوريه : هناك اتجاهين لهذا التساؤل ..

الاول : لا يعترف للقاعده الدستوريه بالطبيعه القانونيه (المدرسه الشكلييه) .

الثاني : يعترف للقاعده الدستوريه بالطبيعه القانونيه (المدرسه الموضوعيه او الاجتماعيه) .

المدرسه الشكلييه : يرى انصارها ان الجزاء هو جوهر القاعده القانونيه فعلى ذلك لا تعد القاعده الدستوريه قاعده قانونيه بالنسبه لهم .

المدرسه الموضوعيه او الاجتماعيه : على العكس مع انصار المدرسه الشكلييه يرى انصار الموضوعيه ان القاعده الدستوريه قاعده قانونيه ويرون ان نظره المدرسه الشكلييه للجزاء نظره ضيقه ذلك ان جزاء القاعده القانونيه يتمثل في ما تحدثه من رد فعل اجتماعي ضدها فالواضح ان المدرسه الموضوعيه توسع من مفهوم

الجزاء ويعد العميد (دوجي) من اشهر المدافعين عن هذه المدرسه كما ان غالبية الفقه المصري علي هذا الاتجاه ، ولكن قد خرج عن هذا الرأي الاستاذ عثمان خليل حيث نفي عنها الصفه القانونيه معللاً ذلك بأن الجزاء جزء متصل بالقاعده القانونيه - رأي الدكتور (القواعد الدستوريه قواعد قانونيه بالمعني الدقيق ولا بد من النظر الي مفهوم الجزاء

بنظرة أكثر اتساعاً أكثر من كونها مجرد اجبار تفرضه السلطة) ، ان الجزاء له درجات عديدة فيمكن ان يخالف الدستور فنجد الثورة في حالة الخروج عن الدستور كلياً ، والقول بعدم تمتع القواعد الدستورية بالصفة القانونية يتعارض مع المنطق اذ ان القواعد العادية تستند في اصدارها الي الدستور وتستمد منه صفة الإلزام .

المطلب الثالث

موقع القانون المصري من تقسيمات القانون

موقف الفقه من تقسيمات القانون : يقسم القانون الي عام وخاص ويذهب اتجاه اخر الي تقسيمه الي قانون موضوعي وقانون شكلي .

اولاً القانون الموضوعي : يبين الحقوق والواجبات المختلفة ، وينقسم الي قانون عام و قانون خاص ، ويشمل المدني والتجاري و قانون العمل وقانون الاحوال الشخصية .

ثانياً القانون الشكلي : يبين الاجراءات الواجبه الاتباع في وضع القانون موضع التطبيق ويندرج ضمن القانون الشكلي ، قانون المرافعات المدنية و التجارية و قانون الاثبات و قانون الاجراءات الجنائية والقانون الدولي الخاص .

كيف يمكن التمييز بين ما يعد من القانون العام وما يعد من القانون الخاص ؟

هناك ثلاثة معايير للفرقة بينهما

١- المعيار الموضوعي : ينظر الي طبيعة المصلحة المحمية فاذا كانت مصلحة عامة اذاً فالقانون قانون عام واذا كانت المصلحة خاصة بالتالي يكون من القانون الخاص .

٢- المعيار الشكلي : ينظر الي القانون العام علي انه قانون جبري لأنه لإعتماده علي الجبر والقهر ، اما القانون الخاص فهو قانون حرية وسلطان يقوم علي الرضا والاختيار .

٣- المعيار الشخصي : يميز القانون العام والخاص بالاتي ، ان الحكام او المصالح الحكومية يسري عليهم القانون العام اما الأشخاص فتسري في شأنهم قواعد القانون الخاص ، الواقع انه لا يخلو أياً من هذه المعايير من النقد ولا يمكن التسليم بواحد منها فنحن نري إزاء ذلك الأخذ بمعيار مختلط ، فيكون القانون عام اذا كان أحد أطراف العلاقة من الأشخاص العامة او تعلق موضوعه بمرفق عام وما عدا ذلك يعد من القانون الخاص وعلي ذلك يقع القانون الدستوري ضمن تقسيمات القانون العام .

المبحث الثاني

مصادر القاعدة الدستورية

١- **المصدر نوعان :** مباشر وغير مباشر

المصدر المباشر : هو ما يرجع اليه مباشرة لمعرفة مصدر القاعدة ، وهو ما يعرف بالمصدر الرسمي للقاعدة القانونية

المصدر غير المباشر : هو الذي يساهم في الأصل في انتاج موضوع القاعدة ويسمي بالمصدر الموضوعي كالنظريات السياسية والإقتصادية التي تسود في مجتمع معين وتشكل الأساس الذي تبني عليه هذه القواعد .

٢- **العرف أول مصدر للقانون في تاريخ المجتمع :** قبل معرف الإنسان الكتابة كان العرف هو الذي يحكم والقواعد القانونية ظهرت كتدوين لما استقر عليه المجتمع من عادات وتقاليده كانت سائده وقتها ويلعب العرف دوراً مهماً في نطاق الفروع المختلفة للقانون فقد بقيت الأنظمة الدستورية تستمد قواعدها من العرف وحده لفترة طويلة حتي ظهرت الدساتير المكتوبة .

٣- **متي ظهرت الدساتير المكتوبة :** ظهرت مع قيام الثورة الأمريكية عام ١٧٧٦ ، ثم تبعتها فرنسا في ثورتها الكبرى عام ١٧٨٩ ، ثم قامت الدعوة الي اصدار دساتير مكتوبة تبين نظام الحكم وتنظم علاقتها بالأفراد وعلاقتها ببعضها ثم اتسع نطاق حركة التدوين في اعقاب الحرب العالمية الأولى .

٤- **مميزات الدساتير المكتوبة :** تتميز الدساتير بالوضوح والتحديد والثبات بما يكفل لها الاحترام كما ان اصدار الدستور مكتوباً يضفي عليه قدسيه وجلاله يجعلانه منأى من كل أعداء .

٥- **الدستور الإنجليزي هو المثال الوحيد في الوقت الحاضر للدساتير العرفية :** ومع ذلك لم يعد العرف هو المصدر الوحيد للدستور الإنجليزي فإنه الى جانب العرفي توجد قواعد القانون المدون الذي يتكون من القواعد الدستورية التي أصدرها المشرع الإنجليزي كما توجد العادات الدستورية التي لم تأخذ نفس الطابع من الثبات والاستقرار ولم تبلغ بنفس الدرجة من الالتزام وتعتبر وثيقة الملك جون في اوائل القرن الثالث عشر نقطة الابتداء في النظم الدستورية بمعناها الحديث ثم تلاها العديد من الوثائق مثل وثيقة الحقوق عام ١٧٨٩ وقرار التثبيت عام ١٧٠١ هو القانون الذي ينظم اختصاصات مجلس البرلمان عام ١٩١١ قانون الوصاية عام ١٩٣٧ .

٦- **التفرقة بين العرف الدستوري والدستور العرفي :** " الدستور العرفي " يعني عدم وجود دستور مكتوب ومثاله الدستور الإنجليزي اما " العرف الدستوري " هو عبارته عن قواعد دستورية ملزمة ومستقرة دون ان تكون هذه القواعد مكتوبة.

٧- **المصادر الرسمية للقواعد الدستورية هي التسريع والعرف :** لا توجد قوانين دستورية مدونة بصفة مطلقة وايضاً لا توجد قوانين دستورية عرفية بحته في دولة من الدول .

المطلب الأول

التشريع

التشريع هو المصدر الرسمي الاول للقواعد الدستورية والتشريع يعني اساساً الوثيقة الدستورية نفسها ويعني ايضاً القواعد العادية للاتصال بتنظيم السلطات العامة او بالحقوق والحريات الفردية واهميته خطورة العلاقات التي تنظمها القواعد الدستورية أصبح التشريع المصدر الرسمي والأهم بالنسبة لهذه القواعد .

الطلب الثاني

العرف

رغم ضعف مكانة العرف في الاونة الاخيرة واحتلال التشريع المكتوب لمكانته يظل العرف مصدر رسمياً من مصادر القانون .

اولاً : فما هو العرف الدستوري وما هي انواعه واركانه ؟

العرف الدستوري ينشأ حين تجري الهيئات الحكومية على عادة معينة في موضوع من موضوعات القانون الدستوري ويستقر في أذهان المخاطبين بها انها أصبحت واجبة الاتباع ومن هنا يتضح ان للعرف ركنين : هما " ركن مادي " وهو الاعتياد على عدم عادة معينة ، و " ركن معنوي " وهو الاعتقاد في القسوة الملزمة لهذه العادة ، و لكي يقوم الركن المادي يلزم توافر شروط معينة وهي :

(١) التكرار : فلا تنشأ العادة بمجرد حدوثها ولكن مع تكرارها .

(٢) العمومية : بمعنى ان يسير عليها من يعينهم الامر دون معارضة .

(٣) الثبات : ان يتم العمل بها بصورة مضطرده تؤكد ثباتها واستقرارها .

(٤) القدم : ان يتوافر في العادة عنصر المدة بما يؤكد انها لم تكن نتيجة نزعة عارضة او اتجاه طارئ .

(٥) الموضوع : لابد ان تكون المادة واضحة بما ينفي الجهل بها ويمنع الخلط في تفسيرها ، الركن المعنوي لابد من وجوده لكي لنشوء العرف وقيامه ، والركن المعنوي هو الاعتقاد في الزام العادة ويصدر الركن المعنوي من الهيئة الحاكمة التي هي مصدر العرف او من أفراد الشعب على السواء .

ثانياً أنواع العرف الدستوري : قد يكون عرفاً مفسراً او مكماً لنص دستوري وقد يخطئ حكم ويأتي بأخر مكان او لا يأتي بأخر .

(١) العرف المفسر : اذا كان هناك نصاً دستورياً غامضاً ويجري العمل على تفسير هذا النص هنا يقوم عرف دستوري مفسر لمعنى النص ويحدد مدلوله ويقوم الفقه بالاجماع على ان للعرف الدستوري ما لهذه النصوص من قوة ذلك انه يقوم على تفسيرها دون وضع احكاماً جديدة ومن الامثلة لذلك ما جرى في فرنسا في ظل دستور ١٨٧٥ ، من الاعتراف لرئيس الجمهورية بسلطة وضع اللوائح التكميلية على الرغم من عدم وجود نص صريح لذلك وقد نشأ هذا العرف تفسيراً لنص المادة ٣ من دستور عام ١٨٧٥ والتي كانت تقتضي ان (ان رئيس الجمهورية يكفل تنفيذ القوانين)

(٢) العرف المكمل : العرف المكمل على خلاف المفسر فهو ينشئ حكم جديد لانه يعالج مشكلة لم يتطرق لها المشرع من ثم يكون للعرف المكمل صورتين

الاولي : من امثلتها ان دستور ١٨٧٥ في فرنسا نظم موضوع انتخاب اعضاء الجمعية الوطنية على ان يكون هذا الانتخاب عاما ولكن لم يبين ما اذا كان مباشراً او غير مباشر وجرى العرف على ان الانتخاب يكون مباشراً لأن ثمة عرف مستقر بذلك .

الثانية : ايضاً من دستور عام ١٨٧٥ في فرنسا اذ لم ينظم هذا الدستور طريقة عقد القرض العام وقد جرت العادة على ان القرض العام لا يعقد الا اذا صدر قانون يأذن بذلك وقد جرى العمل بذلك على ان ثمة قاعدة

عرفيه تكمل النقص الدستوري ، والغالبية من الفقه يلحقون هذا النوع من العرف بالعرف المفسر من حيث الاعتراف بالقيمة القانونية المعادلة للقوة القانونية للنص الدستوري ، ولكن الاستاذ لافيرير لا يعترف لغير العرف المفسر بأية قيمة

قانونية فلا يرقى العرف المكمل الذي ينشئ حكماً جديداً الى مرتبة القواعد الدستورية ذلك ان الاضافة لا تكون الا وفق اجراءات خاصة وذلك قد يهدر جمود الدستور .

(٣) العرف المعدل : اثار جدلاً بنوعيه (تعديل بالاضافة او بالحذف)

• **العرف المعدل بالاضافة :** يهدف الى منح هيئة من الهيئات سلطة جديدة لم يقرها لها الدستور المكتوب .

• **العرف المعدل بالحذف :** يكون بإسقاط حق من الحقوق او اختصاص من اختصاصات هيئة معينة ومثال ذلك ابان العمل بدستور ١٨٧٥ في فرنسا من عدم استخدام رئيس الجمهورية لسلطته في طلب اعادة النظر في القوانين الصادرة من البرلمان تلك السلطة التي كانت مقرره له في هذا الدستور - رأي الدكتور (يرى ان العرف المعدل بالاضافة يلحق بالعرف المكمل ويأخذ حكمه فهو عرف مشروع وله نفس القيمة القانونية لنصوص الدستور المكتوب فليس فيه مخلفه ولو بإضافة نصوص جديدة ، امال العرف المعدل بالحذف فيذهب الدكتور مع غالبية الفقه في عدم جواز العمل به) .

القيمة القانونية للعرف : حسب رأي أنصار المدرسة الكلية فإن العرف لا يتمتع بأي قيمة قانونية ، ولكن المعتدلون من هذه المدرسة يرون ان للعرف المفسر قيمة قانونية شريطة الا يصل الى حد الغاء الارادة الصحيحة للمشرع وان لما تقوم به القاعدة العرفية هي ان تملأ الفراغ الذي تركه المشرع لا ان تأتي بحكم على خلاف ذلك ، في ظل الدساتير المرنة يمكن فهم ارادة المدرسة الشكلية على النحو السابق ذكره لكن في الدساتير الجامدة لا يتصور سوي نوع العرف المفسر فلا يتعدى العرف مرتبة التشريع ولا يؤثر العرف في الدستور الجامد ، خلاصه ما تقدم : ان العرف بأنواعه المختلفة يعد من مصادر القانون وله نفي قيمة القواعد الدستورية وانه لا محل للعرف المعدل بالحذف فليست له اي قيمة قانونية في نظرنا .

أساس القوة الملزمة للعرف الدستوري : القواعد العرفية تثير التساؤل حول مصدر اكتسابها لقوتها الملزمة ، هذا التساؤل لا يقوم الا بين انصار المدرسة الشكلية من المعتدلين و من انصار المدرسة الموضوعية على نحو ما بينا و تعددت الآراء الى انه يمكن رد هذه الآراء الى ثلاثة :

اولهما : يرى ان العرف يستمد قوته من ذاته و من ضرورته لتنظيم المجتمع لكونه يعبر عن الضمير الجماعي وكذلك بسبب اضطراد العمل به فتثبت في ضمير الجماعة واصبح ملزماً .

ثانيهما : يعد الاخذ بالعرف الدستوري معبراً عن الديمقراطية لان مرده الى ارادة الامة .

ثالثهما : يرد أساس العرف الى الهيئات الحاكمة وليس الى ارادة الامة خلافاً مع المجتمعات التي تعشي نظام الديمقراطية المباشرة اذا استبعدنا الاتجاه الاول لعدم منطقيته اذ من شأن الأخذ به ان يجعل قواعد العرف اسمي من القواعد الدستورية وليست القواعد التشريعية فحسب فالصحيح الأخذ بالمعيارين الثاني والثالث معاً لانه لا يكفي صدور العادة من الهيئة الحاكمة فحسب بل يجب ان تحظى بقبول الجماعة وارادة الامة فلا بد لنشأة العرف وجود الركنين (المعنوي والمادي) والمادي ينشأ عن ارادة السلطة الحاكمة ، والمعنوي ينشأ بإرادة عامة الشعب .

خاتمة

هل يعد القضاء مصدراً رسمياً للقواعد القانونية ؟

للاجابة على هذا التساؤل لابد ان نفرق بين اتجاهين :

الإتجاه الأول : الشريعة اللاتينية لا يتصور ان يعد القضاء مصدراً من مصادر القانون ولكن يمكن ان يلعب الفقه دوراً تكميلياً في إنشاء القواعد القانونية .

الإتجاه الثاني : الشريعة الانجلوسكسونية (انجلترا وامريكا) حيث تأخذ بنظام السوابق القضائية فإن القضاء في هذه البلاد يعد مصدراً رسمياً لقواعد القانون .

الفصل الثاني

طرق وضع الدساتير وانواعها

المبحث الأول

طرق وضع الدساتير

طرق وضع الدساتير تختلف باختلاف الظروف التي تحيط بوضعها لان اي دستور ما هو إلا نتاج الظروف التي تحيط به سواء تعلقت هذه الظروف بنظام الحكم او مدى التطور الحضاري والسياسي لذلك فإن طرق وضع الدساتير عديدة تكاد لا تقع تحت حصر وإذا كانت السلطة التأسيسية هي التي تضع الدستور

فهناك طرق اربعة في وضعة وهي :

المنحة والعقد والجمعية التأسيسية والاستفتاء الشعبي على أن ثمة مقدمة لا بد من ذكرها قبل العرض لهذه الطرق.

تتناول طرق اربعة لوضع الدساتير لا يعني بالضرورة عدم امكانية وجود طرق أخرى.

ليست كل الدساتير التي توضع بنفس الطريقة تنتهي الي ذات النتائج.

يمكن أن يوجد تنوع حتى في داخل الطريقة الواحدة.

أيضا ليس هناك ما يمنع من المزج من طريقتين في وضع الدستور.

اولا في النظم الملكية : ١- المنحة

2- التعاقد

1- المنحة : بمجرد صدور الدستور يتعلق حق الشعب به مع ذلك فإن الملحظ عملاً بأن الحاكم المطلق الذي يصدر دستورا بأسلوب المنحة غالبا ما يتصور ان باستطاعته الرجوع فية وتعديله وهوما حدث في فرنسا عام ١٨٣٠ عندما قرر الملك شارل

العاشر إلغاء دستور ١٨١٤ لذلك فإن الرأي العام الناضج يرى ان الضمانة الأساسية التي تحمي الدستور ليست في طريقة المنحة فحسب بل في كافة وسائل اعداد الدساتير.

2- طريقة التعاقد: فيها يوضع الدستور بمقتضي اتفاق بين الحاكم وجمعية او مجلس يشمل الشعب على خلاف طريقة المنحة وعادة يقوم ممثلي الشعب بوضع الدستور وعرضه على الملك الذي يوافق عليه وذلك بالتقاء ارادتي الشعب والحاكم من امثلتها دستور فرنسا 1830 والدكتور الكويتي ١٩٦٢ ولكن هذه الطريقة تتنافي مع المبدأ الديمقراطي الذي يجعل السيادة للشعب وحده ومع ذلك فقد كانت هذه الطريقة هي المدخل الي الاخذ بالمبدأ الديمقراطي.

الأساليب الديمقراطية في وضع الدساتير :

- 1- **الجمعية التأسيسية :** توكل مهمة وضع الدستور الي جمعية نيابية منتخبة من الشعب ترجع أصول هذه الطريقة الي الولايات المتحدة عام 1776 ثم إلى فرنسا عام ١٧٩١
- 2- **الاستفتاء الدستوري:** طريقة متميزة لوضع الدستور ومن اكثر الطرق تماشيا مع المبدأ الديمقراطي لان الدستور لا يستمد قوته الا بموافقة الشعب عليه لكن رغم ذلك وجهت الي هذه الطريقة بعض الانتقادات:
 - أ- تضعف من سيطرة الاحزاب على الناخبين وفي ذلك هدم لحرية الراي
 - ب- تتم عملية الاستفتاء دون ايه مناقشه للوقوف علي وجهات النظر
 - ت- يترك الدستور وتقدير ما به من قواعد دستوريه في يد الناخبين ومنهم من لا يملك وعي قانوني كافي للحكم علي قواعده وخلاصه ما سبق ان الاسافتاء الدستوري يعد اكثر الطرق ديمقراطية .

المبحث الثاني

انواع الدساتير

أولاً: الدساتير المكتوبة والدساتير العرفية: التقسيم هنا نسبي وليس مطلق وان معياره هو شكل الوثيقة كانت القاعدة القانونية بداية عرفية ثم دونت في مدونات الي ان وصلنا حالياً لوقت لم يعد فيه ما يسمى بالدستور العرفي اللهم الا الدستور الانجليزي والغالبية العظمي من دساتير العالم الآن مكتوبة لكن ذلك لا يمنع وجود أعراف دستوري وبناءا على ماسبق فلم يعد هناك مقارنة بين هذين النوعين :

ثانيا: الدساتير المرنة والدساتير الجامدة: المعيار هنا هو طريقة تعديل الدستور وليس شكل صياغته والدساتير الجامدة تتطلب إجراءات خاصة لتعديل نصوصها غير التي تتبع لتعديل القوانين العادية اما تلك التي تعدل بذات الإجراءات المتبعة في القوانين العادية فتسمى بالدساتير المرنة

الدستور الجامد: هو الدستور صعب التعديل ويتطلب إجراءات أشد من إجراءات تعديل القوانين العادية الغالب ان الدستور المكتوب يوصف بالجمود والعرفي يوصف بالمرونة طبقا لظروف كل دولة

والجمود نوعان

1- **نسبي:** يتطلب لتعديل إجراءات شديدة ويمكن تعديل محدود فية ولكن بإجراءات معقدة أيضا في اوقات الضرورة

2- **مطلق:** صورة نادرة من المود وذلك بأن ينص على عدم إمكانية تعديل احكامه في اي وقت

لكن الصور الأكثر شيوعا في الجمود المطلق هي: اما ان ينص على تعديل لكن لفترة من الزمن مثال ذلك الدستور المصري

لسنة ١٩٣٠ بعدم جواز تعديل في العقد الأول من عملة ويمكن عدم تعديل بعض نصوصه مثل ماتحظرة الدساتير الجمهورية من المساس بالنظام الجمهوري او في النظام الملكي

أهمية تقسيم الدساتير الي جامدة ومرنة: صورة الجمود المطلق منافية حقوق الأمم في تقرير مصيرها وهذا ما تحدث به اعلان حقوق الإنسان عام ١٧٩٣ اذا فالقيمة القانونية لاتثور الا جو الجمود النسبي وهذا ما اختلف عليه الفقهاء في إطفاء الجمود على بعض النصوص من عدمه وذهب فريق اخر الي التمييز بين ما اذا كان الجمود لفترة معينة كانت لة القيمة القانونية واذا كان جمود بالحظر المطلق لم تكن لة اي قيمة قانونية

الدستور المرن: الدستور المرن لا يتطلب إجراءات أصعب من إجراءات تعديل القوانين العادية وتكون اكثر قدرة على مواكبة التطور وان كان ذلك ليس صحيحا دائما

ثالثا: الدساتير المرنة والدساتير المؤقتة :

1- **الدساتير المؤقتة:** هي التي توضع لفترة معينة لمواجهة ظروف مؤقتة مثل دستور ١٩٦٤

2- **الدساتير الدائمة:** على العكس مع المؤقتة حتى تكون في حاجة للتعديل ومالها دستور ١٩٧١

رابعا: الدساتير المطولة والدساتير المختصرة :

- 1- **الدساتير المطولة:** ذلك التي تناقش نصوص مفضلة مثالها الدستور المصري لسنة ٢٠١٤
 - 2- **الدستور المختصر:** فهو الذي يناقش مسائل مختصرة دون تفاصيل مثالة الدستور المصري لسنة ١٩٥٦
- وليس هناك ما يمنع من تداخل كل هذه العناصر في دستور واحد بأن يكون جامدا ومختصرا ومؤقتا مثال ذلك الدستور المصري لسنة ٢٠١٤

__ كيفية تعديل الدستور القائم:

اولا: نطاق التعديل: الدساتير المصرية من النوع الجامد لكن الجمود كما ذكرنا نوعان مطلق ونسبي فالجمود المطلق لا يجوز تعديله مطلقا اما النسبي فيتبع إجراءات معينة ومحددة لتعديله وبالرجوع إلى دستور ١٩٢٣ نجد ان بة نوعان من الجمود والتي وصفت بالجمود المطلق منها ما يتعلق بشكل الحكومة النيابي البرلماني ونظام ورثة العرش ومبادئ الحرية وأما عن الجهود النسبي فنجد انه يمكن تنقيح بعض مواد عدا السابق ذكرها بواسطة الملك وأما عن دساتير ١٩٦٤ طرق ١٩٧١، ١٩٥٦ فلم تنص صراحة على وجود ماهو مطلق الجمود من نصوصها وعلى ذلك فإن نطاق التعديل في الدستور الحالي يتحدد في إمكانية تعديل مادة او اكثر سواء بالحذف او بالإضافة بالإجراءات التي رسمها الدستور

ثانيا : إجراءات التعديل: تنص المادة ٢٢٦ على انة لرئيس الجمهورية ومجلس النواب تعديل مادة او اكثر من ذكر المادة وأسباب تعديلها فإذا كان الطلب من المجلس وجب ان يوقع عليه من خمس الأعضاء وفي كل الاحوال يناقش الطلب في المجلس ويصدر القرار باغلبية الأعضاء فإذا رفض لا يجوز طرحه قبل مضي سنة على هذا الرفض واذا وافق المجلس على الطلب تناقش هذه المواد بعد شهرين فإذا وافق الثلثين على التعديل عرض على الشعب للاستفتاء في شانة فإذا وافق الشعب أصبح التعديل نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء

الفصل الثالث

ضمان نفاذ القواعد الدستورية

مبدأ سمو الدستور

القواعد التي تستند إليها القواعد الدستورية تستند الي اساسين هما :

- 1- **الاساس الدستوري الموضوعي :** وهو مضمون القاعدة ذاتها.

2- **والاساس الشكلي:** وهو شكل القاعدة متى كانت مكني بة وجامعة فكلما كانت إجراءات التعديل شديدة كلما ارتفع الدستور

الي مكانة أعلى في التدرج الهرمي للنظام القانوني

المبحث الأول: السمو الموضوعي: نظرا لطبيعة قواعد ومضمونها يكون مخالفتها بمثابة الانهيار لنظام الدول فالسلطات تستمد

قوتها من الدستور وكذلك لابد أن تنقيد بالحدود المرسوم لها في الدستور

النتائج المترتبة على مبداء سمو الدستور : نتيجتان

1- يؤكد خضوع الحكام والمحكومين للقانون بمعناه الواسع

2- عدم جواز تفويض اختصاص سلطة معينة لسلطة أخرى

الفصل الرابع

طريقة انتهاء الدساتير

الدساتير تلاقي نهايتها عندما تصبح متأخرة عما تواجهها من تقدم حضاري او سياسي وأما تكون نهائية

طبيعية (عادية) او غير طبيعية (ثورية).

المبحث الأول: الأسلوب العادي في إنهاء الدساتير :

1- لم تنص الدساتير على كيفية إلغائها كلي ولكنها تنص على كيفية تعديلها او إلغائها جزئيا

2- الغاء الدستور امر متروك للأمة باعتبارها صاحبة السيادة فقد يتضح لها أن الدستور لم يعد يتماشى مع الأوضاع التي تعيشها

فيلاحظ إجماع القوي السياسية والسلطات العامة على ضرورة تغييره ولا يشترط ان تكون السلطة التأسيسية التي تضعه هي ذات

السلطة التأسيسية التي وضعت سابقا وليس من الضروري ان يكون بنفس الصورة السابقة فقد يكون القديم بطريقة المنحة ويأتي

الجديد بطريقة التعاقد

3- ماسبق ذكره يصدق على الدساتير الجامدة التي تعدل جزئيا اما التي تخول حق التعديل الشامل بمعنى ان الدساتير المرنة تعدل

جزئيا او تلغي كلية بمثل الإجراءات التي تتبع في شان التعديل وإلغاء القوانين العادية

4- قديكون الالغاء ضمنيا او صريحا فقد يتضمن الجديد نصا صريحا لإلغاء القديم اما الضمني فيتصور حدوثه بتعارض القوانين

بينهما

5- نحن لا نؤيد ما اتجه اليه الفقه في أن العرف الدستوري يمكن أن يلغي دستور باكملة وانه لا يترتب على عدم استعمال نص

دستوري الغاء

المبحث الثاني: الأسلوب الثوري في إنهاء الدساتير : متى يسقط الدستور وهل يترتب على نجاح الثورة إسقاط الدستور من تلقاء نفسه ام يتوقف الامر على قادة النظام الجديد؟

الاتجاه الأول غالبية الفقه معه ويفر بأن نجاح الثوري يؤدي تلقائيا الي سقوط الدستور ان القول بهذا الرأي بمن شأنه ان يستوي المعنى السياسي بالمعنى الاجتماعي والمفهوم السياسي للثورة وهو تغيير الفئة الحاكمة دون إحداث تغيير في الأوضاع الاجتماعية وهنا يبرز الفرق بين الثورة والانقلاب فالانقلاب يهدف الي مجرد إحلال حكومة جديدة محل الحكومة القائمة والمسلم به ان الثورة والانقلاب يؤديان الي نتيجة واحدة وهي إسقاط الدستور القائم بالقدر الذي يتنافي مع اهدافها

الاتجاه الثاني: ليس أمرا حتميا إسقاط الدستور مع نجاح الثورة فيمكن ان يكون هدف الثورة الحفاظ على الدستور وحمايته ويمكن ابقاء لمدة معينة بعد الثورة ثم يتم اسقاطه

رأي الدكتور في الموضوع: يرى الدكتور انه وان اعتقدنا في سلامة الاتجاه الذي يرى ان سقوط الدستور لا يتم فورا بل يتوقف الأمر على موقف رجال الثورة فإما ان يبقى على الدستور التي قامت الثورة لحمايه مبادنة وأما ان تلغية صراحة بإعلان دستوري جديد فالدستور يسقط تأسيسا على الثورة الناجحة بالقدر الذي يتنافي مع أهداف الثورة وبذلك فإن تحديد الوقت الذي يسقط فيه الدستور كنتيجة للثورة امر نظري يخضع لضوابط ومعايير محددة **ولكن هل يعني سقوط الدستور سقوط كافة احكامه وما أثر**

الثورة على القوانين العادية؟

أولا: مدى النصوص الدستورية التي تسقط بعد سقوط الدستور نجد بعض النصوص منة لا زالت قائمة من ثم فلا تسقط النصوص المتعلقة بنظام الحكم وايضا النصوص المتعلقة بحقوق الأفراد وحررياتهم فسقوط الدستور بناءا على الثورة لا يترتب عليه المساس بحريات الأفراد كما لا تسقط الأحكام الدستورية من حيث الشكل فهذه القوانين تقع تحت نظرية سحب الصفة الدستورية لكن نظرية سحب الصفة الدستورية لم تسام من الانتقاد حيث قال الأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي ان هذه النظرية ليس لها ضابط محدد تدور حولة والأخذ بها متروك للاعتبارات العملية كما أن هذه النظرية لا تفرق بين حالات إسقاط الدستور بإعلان صريح بعد نجاح الثورة وان نظرية سحب الصفة الدستورية لا تعمل الا في مجال الحكومة الواقعية دون الحكومة الدستورية

ثانيا: أثر الثورة على القوانين: يكتفى الدستور بوضع الخطوط الكبيرة بينما تكون القوانين العادية كالآتي:

- 1- نجاح الثورة لا يعني إسقاط سائر التشريعات بل تبقى هذه التشريعات الي ان تلغي او تعدل صراحة من قبل حكومة الثورة وذلك طبقا لاختلاف الفكر القانوني السابق عن الجديد ولكن هناك رأي في الفقه اتجه الي التفرقة بين القوانين الأساسية والقوانين العادية وينتهي هذا الراي إلى انه اذا اراد القائم ن على الثورة عدم إسقاط الدستور القائم والبقاء عليه كإطار يستطيعون التحايل على

احكامه لخدمة اهدافهم بقى الدستور رغم نجاح الثورة وبقيت معه القوانين الاساسية المكمله او خرجوا عليها فمعني ذلك انقضاء الدستور والقوانين الاساسية المكمله له

القسم الثالث

النظام الدستوري المصري

تمهيد: يمكن الاخذ بمعيارين للتعرف على المسائل الدستورية هما:

الاول: المعيار الشكلي: وينظر فيه الي الوثيقة الدستورية وشكل وإجراءات صدورها

الثاني: المعيار الموضوعي: ويقوم على اساس النظر للمضمون والجواهر دون اعتبار للشكل ومن ثم فيكون للقانون الدستوري

وفقا لهذا المعيار شاملا كافة المسائل ذات الطبيعة الدستورية بصرف النظر عما اذا كانت مدونة في وثيقة دستورية من عدمه



اولا: النظام الدستوري في ظل دستور ١٩٢٣: بعد أن استقلت مصر على أثر اعلان ١٩٢٢ سعت الي استكمال شكل النظام الجديد من خلال وضع دستور ١٩٢٣ وأهم خصائص هي:

- ١- صدور الدستور بأسلوب المنحة:** وقد ورد صراحة في مقدمة مايدل على انة صدر بإرادة الملك ولا يعني ذلك انة صدر بإرادة خاصة منة فمن غير المصور ان يقيد الحاكم سلطاته بنفسه وانما يأتي الأمر نتيجة الضغط الشعبي عليه
- ٢- تقرير مبداء سيادة الأمة :** يعد دستور ١٩٢٣ اول دستور مصري يقر مبداء سيادة الأمة
- ٣- دستور جامد:** ويبرز ذلك من خلال نصوصه التي أكد على سموه على غيره من القواعد وتنصت على وجوب القيام بإجراءات معينة لتعديلته
- ٤- دستور ملكي:** اي ان شكل الحكومة ملكية

5- **يقرر مبداء الفصل بين السلطات:** لا اخذ الدستور بالنظام النيابي البرلماني الذي يركز على وجود برلمان منتخب ورئيس دولة غير مسئول كما نظم العلاقة بين السلطات المختلفة

6- **اول دستور مصري يولي الحقوق والحريات العامة أهمية :** وهذه الميزة تعد من أبرز سمات هذا الدستور فقد خصص الباب الثاني منة للحقوق والواجبات ونص على العديد من المبادئ ومنها المساواة وحق وحق التملك وحظر مصادرة الأموال وغيرها من الحقوق

7- **لم ينص على طريقة تفسير :** مما أثار خلاف حول معاني بعض النصوص مثلما حدث في اختلاف الملك والوزراء حول تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في أول برلمان انعقد في ظل هذا الدستور

تكوين البرلمان: اخذ دستور ١٩٢٣ بنظام المجلسين وغيّر بينهما من حيث التشكيل والاختصاص فبينما يشكل مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام يؤلف مجلس الشيوخ من أعضاء يعني خمسيهم من قبل الملك بينما يعين الباقين من طبقة محددة وقد اعطي المجلسين سلطة رقابة الحكومة ومسائلها

الفصل في صحة نيابة أعضاء البرلمان: جاء نص الدستور على حق كل مجلس في صحة نيابة اعضائه ثم أسند دستور ١٩٣٠ هذا الاختصاص لمحكمة الاستئناف وعندما الغي واعيد العمل بدستور ١٩٢٣ اعيد سريان العمل بنص المادة التي تقضي باسناد الفصل في عضوية النواب في المجلسين

الفصل الثاني

النظام الدستوري المصري في مرحلة ما بعد ثورة يوليو ١٩٥٢:

1- **دستور ١٩٥٦:** ظل دستور ١٩٢٣ قائم حتى الغته ثورة يوليو ورغم اعداد مشروع دستور جديد للبلاد لم ياخذ به واصدرت حكومة الثورة اعلان دستوري حددت بمقتضاة فترة انتقالية مدتها ٣ سنوات وعلى الرغم من تضمن هذا الإعلان المبادئ العامة للحقوق السياسية والمدنية الا انه نص على تركيز السلطة في يد مجلس قيادة الثورة مبررا ذلك بحالة الضرورة وعلى هذا فإن نص المادة الأولى والتي نصت على أن جميع السلطات مصدرها الأمة كانت نظرية وفي عام ١٩٥٦ صدر الدستور بأسلوب الاستفتاء ووافق عليه الشعب

خصائص دستور ١٩٥٦:

1- **مقدمة الدستور:** تضمنت دستور ١٩٥٦ لأول مرة مقدمة مطولة سجل فيها انتماء مصر العربي وان الدستور كان وليد كفاح الشعب والعلوم ان قام خلاف فقهي حول القيمة القانونية لمقدمة الدستور حول مدى الزاميتها فبرها البعض ذات قيمة دستورية ويرى البعض انها ذات قيمة توجيهي فقط.

- 2- **شكل الدولة:** اخذ دستور ١٩٥٦ لأول مرة بالنظام الجمهوري حيث ترتب عليه إلغاء الملكية و اعلان الجمهورية وحدد الدستور كيفية اختيار رئيس الجمهورية ومدته
- 3- **الانتماء العربي:** لأول مرة ينص دستور مصري على الفكرة العربية وان شعب مصر جزء من الامة العربية
- 4- **نظام الحكم:** اخذ هذا الدستور بالنظام الملكي الرئاسي وليس النيابي البرلماني وقرر مبداء سيادة الامة مثل دستور ١٩٢٣
- 5- **تكوين البرلمان:** اخذ بنظام المجلس الواحد وسماه مجلس الأمة وحدد اسلوب اختيار الأعضاء بالاقتراع السري المباشر وتقرر لأول مرة حق المراءه في الاقتراع
- 6- **جمود الدستور:** نص على هذا رئيس الجمهورية او مجلس الأمة في تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور وحدد مراحل لهذا التعديل تبداً بالاقتراع ثم المناقشة ثم الاقرار
- 7- **نظام الحزب الواحد:** وذلك بديلاً لنظام التعددية الحزبية
- 8- **تقرير الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية بجانب الديمقراطية السياسية:** ويعد هذا الدستور اول دستور يعتد بطائفة من الحقوق الاجتماعية مسايرا في ذلك الاتجاهات الحديثة وتشير الي ان الديمقراطية السياسية تكفل المساواة بين الناس مدنيا بينما تكفل الديمقراطية الاجتماعية الي توجيه الاقتصاد نحو صالح المواطن
- 9- **تفسير الدستور:** لم ينص دستور ١٩٦٥ على طريقة تفسير وذلك بغرض ترك الباب مفتوحا لتطوير النصوص الدستورية تبعا بتطور الظروف التي تمر بها البلاد
- 2- **دستور سنة ١٩٥٨ المؤقت:** انتهى العمل بدستور ١٩٦٥ على أثر قيام الوحدة بين سوريا ومصر واندمجت الشخصية القانونية لمصر في شخصية الدولة الموحدة ومن ثم الغي الدستور ووضع دستور 1958 والتي اتسم بانه مؤقت وقد صدر هذا الدستور بأسلوب الاستفتاء الشعبي ويعد هذا الدستور بأسلوب الاستفتاء الشعبي ويعد هذا الأسلوب امتدادا لدستور ١٩٥٦ لانه اتفق على أن تكون من مبادئ دستور ١٩٥٦ هي الركيزة الأساسية لدولة الاتحاد

وترتب على ذلك أن تم سد النقص في دستور ١٩٥٨ بمقتضى أحكام دستور ١٩٥٦

- 3- **دستور سنة ١٩٦٤ المؤقت:** وذلك على أثر انقلاب عسكري ادي الي تفكك الدولة الاتحادية وبالتالي توقف العمل بدستور

١٩٥٨

خصائص دستور ١٩٦٤:

- 1- وضع بواسطة الحكومة واقره رئيس الجمهورية وقررت مقدمته طبيعته المؤقتة لحين وضع دستور للبلاد والواقع ان الدستور المؤقت يكون وليد الظروف وغالبا ماتسعة السلطة الحاكمة بينما الدستور الدائم يتم وضعه بالطرق الديمقراطية
- 2- دستور جامد: اقرت المادة ١٦٥ منة إمكانية تعديل ولكن باتباع طريقة ومراحل معينة هي الاقتراع والمناقشة والاقرار

- 3- التأكيد على الاتجاه الاشتراكي: فقد نصت في مادة الأولى على أن الدولة المصرية هي دولة ديمقراطية واشتراكية
- 4- تقرير مبداء سيادة الشعب: جاء نص المادة الثانية ليؤكد سيادة الشعب على العكس من دستور ١٩٥٦ الذي كان ينفي على مبدأ سيادة الأمة وذلك مسابرة للاتجاهات الحديثة
- 5- نظام الحكم البرلماني: اتجة للاخذ بالنظام النيابي البرلمان فاستخدمت نظام مجلس الوزراء واخذ بمبداء المسؤولية الفردية والتضامنية واستخدمت منصب نائب رئيس الجمهورية ونص على أن يحل محله في حالة غيابة
- 6- تكوين البرلمان: اخذ بنظام المجلس الواحد واخذ لأول مرة بمبدأ الجمع بين الانتخاب والتعيين في تشكيل المجلس كما نص على تخصيص ٥٠٪ من أعضاء المجلس للعمال والفلاحين
- 7- الاخذ بنظام الاتحاد الاشتراكي العربي: اقتضي التحول الاشتراكي بناء التنظيم السياسي على اساس جديد فقام الاتحاد الاشتراكي العربي على اتفاقي الاتحاد القومي
- 8- التأكيد على الصلة بين الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية والحرية السياسية باعتبارها جنان الحرية

والملاحظة تم التركيز على الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية على اساس السياسة

المبحث الاول

النظام الدستوري المصري ف ظل دستور ١٩٧١

المطلب الاول : ايدلوجيه وخصائص دستور ١٩٧١ وكيفيه تعديله

- 1- أيدلوجية دستور ١٩٧١ من المسلمات ان الدستور يأتي تنفيذا لايدلوجيه معينه ولذلك تختلف نظم الحكم في الدول المختلفة

هل جاء دستور ١٩٧١ يايدلوجيه جديده؟؟ للإجابة على ذلك السؤال يجب إلقاء الضوء على المجتمع

المصري قبل صدور الدستور ف عهد محمد علي حيث تجمدت الدولة في شخصيه الحاكم مما آل بالبلاد إلى الاحتلال بعد سقوطه وفي ظل دستور ١٩٢٣ علي الرغم من سمو مبادئه الا ان الظروف لم تكن موفقه لتطبيقه بصوره سليمه لان الاحتلال غاشما علي البلاد وفي ظل دساتير ١٩٥٦؛ ١٩٦٤ سارت الدولة الي سنه ١٩٧١ علي مبدأ الشرعية. فأخذ نظام الحكم الطابع الشمولي الذي يركز السلطة ف يد فرد او هيئه وبحثا عن هذه الايدلوجيه فقد أورد دستور ١٩٧١ بعض المفاهيم الجديده طارحاً الأحكام التقليديه التي استقرت في معظم الدساتير السابقة جانباً مما يمكن القول بأن هناك ثمة أيدلوجيه جديده تميز بها.

الوضع قبل التعديلات الدستورية ٢٠٠٧: كان يمكن القول ان النظام الدستوري المصري استند الي فكره سياده القانون ولكن بعد تعديلات ٢٠٠٧ فإن هذا الرأي يحتاج الي مراجعه تقض ان الدوله المصريه نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة وتحديد مفهوم المواطنة هي تنظيم العلاقة بين السلطة وافراد الجماعات علي أساس تمتع

كل فئات المجتمع بمجموعه من الحقوق والحريات والالتزام بجمله من الواجبات ووجود مجموعه من الضمانات اللازمة لاحترام وحمايه وصيامه تلك الحقوق والحريات وضمان تنفيذها في الواقع المعاش

وهي بذلك الانتماء الي الوطن يتمتع فيه المواطن بوضع سياسي وقانوني معين ويقوم علي مبدأ المساواة

الايدلوجيه المصريه للنظام المصري :

اتجه البعض للقول بان دستور ١٩٧١ وتعديلاته ٢٠٠٥، ١٩٨٠ لم يوفر للنظام السياسي القائم في مصر مرجعيه سياسيه محدده اما التعديلات الدستوريه لعام ٢٠٠٧ التي لم تتصل بالايدلوجيه السياسيه فقد طالت المادتين (٥.١) وبم تقترب من الماده الثابته وهي المواد الخاصه بتكوين الأحزاب السياسيه وفي كل الأحوال لم تتوفر الإرادة السياسيه لتفعيل لفظ المواطنة وأيا كان الأمر فان التعديلات الدستوريه التي ادخلت كلمه المواطنة تعد نظريه مالم تتوفر الإرادة السياسيه للقائمين علي الأمر وبناءاً عليه يمكن القول بأن التعديلات الدستوريه الأخيرة لم تعد كثيراً عن الايدلوجيه السياسيه للنظام القائم فظهرت تناقضات جديده النص علي المواطنة والديمقراطية من ناحيه وبين النصوص التي تناقضها من ناحيه اخري وكأن هذا التناقض كفيل التشكيك في ندره المواد المعدلة علي تحقيق دولة القانون وفي عياره واحده ولم يوفر دستور ١٩٧١ وتعديلاته مرجعيه سياسيه محدده ونسقه

الخصائص العامه لدستور ١٩٧١:

- ١- اسلوب وضع الدستور اذا كان دستور ١٩٧١:** قد اخذ اسلوب المنحه ودستور ١٩٥٦ بطريقه الاستفتاء الشعبي وكان دستور ١٩٦٤ مؤقتاً اي انه وضع بإرادة السلطه الحاكمه ومن ثم فقد صدر بقرار من الحاكم رئيس الجمهوريه ونص علي العمل لحين اعداد دستور تم الاستفتاء عليه وهذا ما حدث في دستور ١٩٧١ اذا صدر هذا الدستور عن طريق الاستفتاء الشعبي
- ٢- شكل الدستور:** الدساتير المصريه المتعاقبه منذ دساتير ١٩٢٣ هي دساتير جامده بحيث لا يجوز تعديلها او الغائها الا باجراءات معينه وتكون اكثر تعقيداً علي عكس التي تتبع في تعديل القوانين العاديه وعلي نحو ما سار عليه دستور ١٩٢٣ سار دستور ١٩٧١ من حيث تقريره لقواعده الجامده ولكن الجمود يكون جمود نسبي بحيث يمكن تعديل المواد ولكن بعد اتباع اجراءات معقده وبعضها يعطي المواد في الدستور كانت عملياً تتمتع بجمود مطلق مثل التي تتعلق بالنظام الجمهوري والحريه والمساواه .
- ٣- شكل الدوله:** بينما كان شكل الدوله في دستور ١٩٢٣ ملكي وراثي يقوم علي النظام النيابي فان الدساتير المصريه منذ دستور ١٩٥٦ نصا علي ان شكل الدوله جمهوري واصبح دستور ١٩٥٦ الدوله بالصيغه الديمقراطييه وانها جزء من الامه العربيه وازداد دستور ١٩٦٤ او دستور ١٩٧١ صفة الاشتراكيه.
- ٤- الاساس الاقتصادي للدوله :** تشير معظم مواد دستور قبل تعديل ٢٠٠٧ الاساس الاقتصادي للنظام المصري هوا الاشتراكيه الديمقراطييه ودعم القطاع العام ولكن منذ ١٩٩١ بدأت مصر [?] في الاخذ بنظام الخصخصة مما اثار الخلاف حول اختلاف التوجهات الاقتصاديه مع مواد الدستور الامر استدعي تعديل الدستور في ٢٠٠٧ اذ اتم تعديل الماده الرابعه التي كانت تنص علي الاساس الاشتراكي ولكن يجب القول ان الحريات ليست حكر علي نظام دون اخر وتأخذ كافه النظم الحديثه ف اعتبار حريه الافراد وحقوقهم لاسيما الانظمه الحديثه وهي غير اشتراكيه.
- ٥- الاخذ بمبدأ تعديده الاحزاب :** ظل النظام المصري معتقناً اسلوب التنظيم الواحد حتي دستور ١٩٧١ وحدث تطور علي اثر حركه التصحيح حيث سمح بتعدد الاراء داخل الاتحاد الاشتراكي العربي فأجيز انشاء المنابر التي سميت فيما بعد بالاحزاب والتي انقسمت الي

1- اتجاه الوسط : ويمثله حزب مصر العربي

2- اتجاه اليمين : ويمثله حزب الاحرار

3- اتجاه اليسار : ويمثله حزب التجمع الوطني التقدمي الحدودي .

6- **النص علي انشاء المحكمه الدستوريه العليا :** نص دستور ١٩٧١ لاول مره علي انشاء المحكمه الدستوريه العليا والتي تتولي الرقابه علي دستوريه القوانين واللوائح وتفسر النصوص التشريعيه وكذلك علي اختصاصها دون غيرها بتفسير النصوص الدستوريه والفصل في تنازع الاختصاص.

7- **مجلس الدوله هيئه قضائيه مستقله :** لاول مره ينص الدستور علي ان مجلس الدوله هيئه قضائيه مستقله تختص بالفصل في المنازعات الاداريه والدعاوى التأديبيه كما نص علي اخذ رايه في

1- اقتراحات تعديل ماده او اكثر من الدستوري

2- مشروعات القوانين المكمله للدستور .

3- مشروعات الخطه العامه للتنميه .

4- معاهدات الصلح والتحالف التي ترتب عليها تعديل اراضي الدوله المتعلقه بحقوق السياده

5- مشروعات القوانين التي يحيلها الي رئيس الجمهوريه .

6- ما يحيله رئيس الجمهوريه من موضوعات تتعلق بالسياسه العامه .

7- النص علي مجلس الشوري.

8- **الشرطه:** جاء النص لاول مره علي اعتبار جهاز الشرطه هيئه اذا تم النص علي ان جهاز الشرطه هيئه مدنيه

نظامها رئيسها الاهلي رئيس الجمهوريه.

9- **مجلس الشوري :** كان البرلمان ١٩٢٣ يتكون من مجلس الشيوخ والنواب درجت كافه الدساتير من بعد الصوره

علي ان يتكون البرلمان من مجلس واحد يسمي مجلس الامه واعتبار من دستور ١٩٧١ سمي مجلس الشعب وبعد

تعديل ١٩٨٠ استمدت باب جديد نص علي ان يتكون من مجلسي الشعب والشورى اما عن مجلس الشوري فقد نص

التعديل انه يختص بدراسه واقتراح مايمكن الحفاظ علي مبادئ ثورتي ١٩٥٢ و مايو ١٩٧١ .

التعديلات الدستوريه قلت سلطات مجلس الشوري فليس له سلطات تشريعيه اوراقبيه حتي تعديلات ٢٠٠٧ وقد منحت

تعديلات ٢٠٠٧ لمجلس الشوري اختصاص تشريعي فتم تقسيم ما يعرض علي مجلس الشوري الي قسمين:

1- مشروعات خطط التنميه ومشروعات التي يحيلها الي رئيس الجمهوريه وكذلك ما يحيله رئيس الجمهوريه اليه من

مشروعات تتعلق بالسياسه العامه .

2- الموضوعات التي تتطلب موافقه مجلس الشوري عليها من مشاريع تعديل الدستور والمعاهدات.

الدلائل التي تشير اليها هذه التعديلات :

1- تقويه ...

2- الاشاره الي القوانين المكمله للدستور والتي عددها ٣٣ قانون .

3- وضع اليه لحل الخلاف الذي ينشأ بين المجلسين وسبعه اعضاء من كل مجلس برئاسه رئيس مجلس الشعب الذي

سلطته وحده حاله الخلاف الي هذه اللجنه .

10- **الشريعه الاسلاميه :** ينص دستوري ١٩٥٦-١٩٦٤ علي ان الاسلام دين الدوله كما نص دستور ١٩٢٣ علي ان

حريه الاعتقاد مطلقه الا انه لاول مره يتم النفي علي ان الشريعه الاسلاميه مصدر التشريع في دستور ١٩٧١ فنص في

مادته الثانيه علي ان الاسلام دين الدوله العربيه وهي اللغه الرسميه ومبادئ الشريعه مصدر رئيسي للتشريع واصبحت مصدر رسمي للتشريع في تعديل ١٩٨٠ .

11- **مصدر السيادة :** ينص دستور ١٩٥٦-١٩٦٤ علي ان السيادة للامه بينما ينص دستور ١٩٦٤ علي ان السيادة للشعب وسار علي هذا دستور ١٩٧١ وفي ذلك تأكيد علي مبدا سياده الشعب الذي تأخذ به غالبية النظم المعاصره.

خطا استعمال لفظ الدستور الجامد يصعب السكوت عن وصف الدستور بانه دائم؟

لا لأن المبادئ الاوليه لأي قانون أنه قابل للتعديل والإلغاء ونري ان النصوص الدستوريه التي تحظر تعديل بعض النصوص الدستور الاخري وهي نصوص باطله وذلك بانها تحرم الشعب من العنصر الاساسي للسياده ""

المطلب الثاني

خصائص النظام الدستوري المصري

هذه الخصائص اصابها تعديل جوهري عبر الدساتير مما كان له العكاس على طبيعة النظام الدستوري المصري وأهم هذه الخصائص:

أولاً: القيمه القانونيه لديباجه الدستور: والسؤال: هل المقدمه مساويه للنص الدستوري في القيمه القانونيه؟ حسم المشروع المصري في دستور 2014 الخلاف في هذا الأمر فنص في سادة فيما معنا ان ديباجه الدستور شأنها شأن القواعد الدستوريه المنصوص عليها في صلبه وتعد مخالفه للدستور .

ثانياً: نظام الحكم : يعد مبدأ الفصل بين السلطات هو حجر الزاوية في الأنظمه الديموقراطيه ويتبع النظم المصريه الدستوريه المصريه نجد ان جميعها اعملت هذا المبدأ في دستور 1923 وان لم ينص عليه إلا انه اعمل المبادئ التي يقوم عليها وأخذ فيه بنظام المجلسين وغيرها من المظاهر مثل اقرار مسئوليه الوزراء الكامله والمطلقه وبالتالي سيطرة مجلس النواب على مصالح الدوله وبالنسبه لكيفيه اختيار الاعضاء اقر دستور 1923 اول قانون للانتخابات واخذ بنظام الاقتراع العام غير المباشر مجلس النواب على درجتين والشيوخ على ثلاث درجات وعدل ذلك في 1924 ليصبح نظام الاقتراع العام مباشرا واختصت محكمة النقض بالفصل في عضويه النواب .

نظام الحكم في دساتير ما بعد ثورة يوليو:

1- لم تأخذ دساتير ما بعد ثورة يوليو بمبدأ الفصل بين السلطات لان مجلس قياده الثوره جمع بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه

2-أخذت جميع الدساتير بالنظام الرئاسي وان كان دستور 1964 قد اخذ بالنظام البرلماني الى ان نظامه الجوهري يميل الا النظام الرئاسي

3-أخذت دساتير ما بعد ثورة يوليو بنظام المجلس الواحد

4-أخذت جميع الدساتير بنظام سياسى واحد (الاتحاد القومى – ثم الاتحاد الاشتراكى العربى – ثم الحزب الوطنى الديمقراطى وكان الاخذ بنظام تعدد الأحزاب

- حدث تراجع فى مسالة صحة العقوبة البرلمانية ولكن تعدل الأمر منذ دستور 2012 وبعد دستور 2014 لتصبح مسئلة الفصل فى العضوية من اختصاص محكمة النقض .

ثالثا: القوانين المكمله للدستور : المحكمة الدستورية العليا تحدد ماهى القوانين المكمله للدستور : تصدت المحكمة الدستورية لمسألة تحديد المقصود بالقوانين المكمله للدستور لقطع الجدل حولها وتحديد ولاية كل مجلس من الشعب والشورى؛ ففى حكم صادر لها قرارات انه لا يكفى لاعتبار تنظيم قانونى معين مكملًا للدستور ان يصدر اعمالا للنفى فالدستور وانما يجب ان تكون احكامه مرتبطة بقاعده كليه تضمنتها الوثيقة الدستورية وبشروط هى : **اولهما /** تنظيمها بقانون او وفق قانون ، **الثانى /** ان يكون هذا القانون متصل بقاعده كليه مدرجه فى الوثيقة الدستورية

والسؤال هنا هل هناك اى قيمة للقوانين المكمله للدستور تعلو قيمة القوانين العادية ؟ او هل يجوز الطعن على قانون لمخالفته لها بعدم الدستورية ؟ فى فرنسا القوانين المكمله للدستور فى منطقه وسط بين الدستور والقوانين العادية فلا يجوز تعديلها بدون الطرق والأجراءات المتبعة فى تعديل الدستور اما فى مصر فليس لها اى قيمة تعلو على ققيمة القوانين العادية وبالتالي لايجوز الطعن بعدم الدستورية على قانون عادى مخالف لها ولكن أحاطها المشرع بضمانات شكلية وهى اخذ رأى مجلس الشورى فيها قبل عرضها قبل عرضها على مجلس الشعب

وقد نمتع مجلس الشورى باختصاصات تشريعية محدده وهى :

1- اقتراح ماده او اكثر من مواد الدستور

2- مشروعات القوانين المكمله للدستور

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الدولة

رابعا: الأحزاب السياسية : أخذ دستور 1923 بنظام تعددية الأحزاب وقد تبدل الأمر كليه فى دساتير ثورة يوليو اذ سيطرت على الاحزاب السياسيه فكرة الحزب الواحد ولم يتغير الامر شئ بتعديل دستور 1971 فى 2007 الذى نص على تعددية الاحزاب اذا كانت هيمنه الحزب الوطنى وتسلمته على كافة الاحزاب الكبيره جدا ولم يكن لهذه الاحزاب الى دور هامش ، فلم تستطيع هذه الاحزاب كسر الجمود السياسى وبالنسبه لتأسيسها ونشاطها الذى كانت تشرف عليه لجنة حكوميه يشكلها رئيس الجمهوريه هى لجنة شئون الاحزاب التى كانت تملك سلطة تجميد نشاط اى حزب و تعطيله او رفض اى من قراراته ونتج عن هذا تفريغ فالتعددية الحزبيه من مضمونها وزاد الامر سوء تعدد لنظم الانتخابيه والقضاء بعدم دستوريته لاخلالها بالحق فى المساواه

خامسا: كيفية اختيار رئيس الجمهورية : استقر الأمر بعد ثورة يوليو على اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاستفتاء الشعبي ويصبح رئيس الجمهورية بمجرد حصوله على أغلبية مطلقة لمن ادلو باصواتهم ، وكان تم ترشيحه من قبل أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الامه وقد ساير دستور 1971 هذا الاتجاه قبل تعديله ، ودستور 1971 كان دستور شمولي ركز السلطات في يد رئيس الجمهورية ، ففي الحقيقة قد اخذ بوحدة السلطة التنفيذية فأطلق على الحكومة حكومة الرئيس اذ كان رئيس الجمهورية يملك حق عزل الحكومة وحل البرلمان اختيار رئيس الجمهورية بالأقتراع العام المباشر: جاء نص لمادة 76 من تعديل 2005 ليقرر لأول مره منذ ثورة يوليو 1952 اختيار رئيس الجمهورية بأسلوب الاقتراع العام المباشر من بين أكثر من مرشح وعند اجراء الانتخابات وفقا للتعديل فرضت المادة قيود عمليه عديد اعاقت عملية التحول الديمقراطي مما اثار انتقادات كافة طوائف الشعب لها .

---ويمكن ايجاز الركائز استحدثتها المادة 76 بعد تعديلها فيما يلي :

1-اختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر

2-كفالة الوسائل الازمه لضمان جدية الترشح لرئاسة الجمهورية

3-انشاء لجنة عليا للأشراف على الانتخابات ،

أولا : الاقتراع السري المباشر: وهذه تعد خطوه اساسيه لتحقيق الديمقراطية وضروره حتميه يفرضها مبدأ سيادة الامه

ثانيا: ضمانات التحقق من جدية الترشح: ويمكن ايجاز هذه الضمانات في 1- ان يؤيد المتقدم للمترشح 250 عضو على الاقل من مجلسي الشعب والشورى ، 2- لايجوز يكون التأييد لأكثر من مرشح ، 3- بالنسبة لمرشحي الاحزاب ان يكون لحزب مر على تأسيسه خمس سنوات على الاقل حتى فتح باب الترشح وحصل على 5 % من نسبه مقاعد البرلمان .

ثالثا: جهة الاشراف على الانتخابات : استحدثت المادة لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسيه تتولى كافة مراحل الاشراف على الانتخابات الرئاسيه وتشكيل اللجنة من رئيس المحكمه الدستويه العليا وتصدر قراراتها بعضوية سبعة من أعضائها ويعلن رئيس الجمهورية بأغلبية مطلقة بعدد الأصوات الصحيحه ، والواقع من خلال نص المادة ان المشرع اراد ابقاء منصب رئيس الجمهورية بيد الحزب الوطني الحاكم.

المبحث الثاني

النظام الدستوري المصري في مرحله ما بعد ثورة يناير 2011

(دستور 2012- ددستور 2014)

تمهيد: تعد هذه الفترة من اخطر الفترات التي مر بها النظام السياسي المصري حيث شهدت هذه الفترة قيام ثورتى يناير و30 يونيو وانتجت دستورين فى 2014، 2012 ومن المعلوم ثورة قانون خاص وشريعته خاصه والتالى تؤثر على الدستور القائم وقد انقسم القول حول اثر الثورة على الدستور القائم الى ثلاث اتجاهات هى :

الاتجاه الاول : يرى ان نجاح الثورة يعنى سقوط الدستور القائم من تلقاء نفسه .

الاتجاه الثانى: يرى ان السقوط يتوقف على ارادة القائمين على الثورة فقد يكون الغرض من الثورة هو الحفاظ على الدستور

الاتجاه الثالث : ويرى ان تاتى الثورة بحكومه ثوريه تحترم الدستور وتطبقه .

اما عن الوضع فى مصر : فقد تولى المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد بعد تنحي الرئيس وذلك فى اطار غير دستورى واصدر اعلان دستورى تضم تعطيل العمل بدستور 1971 وتشكيل لجنة لتعديله وتم الاستفتاء على المواد المعدله ووافق الشعب عليها ، ثم صدر دستور 2012 واسقط دستور 1971 نهائيا ولم يستمر العمل بدستور 2012 طويلا حيث اطاحت به ثورة 30 يونيو وصدر دستور 2104 المعمول به حاليا.

الخصائص العامه للدستور 2012:

1- كفية نشأة دستور 2012 : قامت باعداد هذا الدستور لجنة مشكلة خصيصا مكونه من 100 عضو سيطر عليها جماعة الاخوان المسلمون باعتبارهم الحاصلين على الاكثريه البرلمانيه ونتيجة ذلك انسحب مثلثى التيار المدنى من اللجنة فبقى عدد رديئ من التيار الاسلامى وقد انعكس ذلك بوضوح على مواد الدستور مما جعله دستور لجماعة الاخوان المسلمون وليس دستور للمسلمين جميعا ؛ ثم طرح مشرع الدستور للاستفتاء عليه ووافق الشعب عليه والحقيقه المؤكده ان جماعة لاخوان المسلمون المهيمنه على الجمعيه التأسيسيه تعمدت تضمين الدستور مواد غامضه للاعتماد عليها فى تغيير النظام القانونى للبلاد لدوله دينيه بالاضافه الى ذلك ما تم ملاحظته من سيادة روح تسببويه على نصوص هذا الدستوري بما نص عليه فى مادة العزل السياسى والنص على منع اعضاء الحزب الوطنى من ممارسة السياسه .

2- مبدأ الفصل بين السلطات : وهو التزام كل سلطة لحقوقها ويعد دستور 2012 أول دستور مصرى ينص صراحة على مبدأ الفصل بين السلطات حيث نص على "يقوم النظام السياسى والفصل بين السلطات " . والواضح انه تم اصدار مبدأ الفصل بين السلطات عمليا بموجب المادة 132 من الدستور التى تنص على ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ويراعى الحدود بين السلطات وقد كان واضح من ممارسته اختلال التوازن بين السلطات لصالح السلطة التنفيذية ..

3-الفلسفه الاقتصادية فى دستور 2012 : أخذت الفلسفه السياسيه بالديمقراطيه الليبراليه ذات المرجعيه الاسلاميه متمثله فى الشورى التى تجعل الحكم لله أولا ...، اما فالناحيه الاقتصاديه فجاء دستور 2012 خالى من اى انحياز صريح لاي فلسفه اقتصاديه والبين من هذا الدستور انه يكرس استمرار الفكر الاقتصادى العشوائى وتجدر الاشاره الى حقيقه مهمه وهى ان الداله الاجتماعيه وحقوق المواطن الاقتصاديه ليست حكرا على نظام اقتصادى معين

4-كيفية اختيار رئيس الجمهوريه وأختصاصاته :

أ-مبدأ تداول السلطة : يعد دستور 2012 أول دستور مصرى ينص على مبدأ تداول السلطة على ان ينتخب رئيس الجمهوريه لمدته اربع سنوات ولا يجوز اعادة انتخابه الى لمدته واحده تأقيت السلطة هى فكره قديمه فالنظام السياسى المصرى اذ ان اول ماتنبه لها الرئيس جمال عبد الناصر استجابته لمطالب الشعب وهى فكره تأقيت جميع المناصب السياسيه والواقع ان فكره تحديد مدة رئيس الجمهوريه تساعد على تنمية الفكر الديمقراطى ..

ب- الأشراف على الانتخابات الرئاسيه : استحدث دستور 2012 نظام المفاوضات الوطنيه للانتخابات بديلا للجنه الانتخابات البرلمانيه ونص على ان تختص وحدها باداره الانتخابات والاستفتاءات ونص على ان تشكل تشكل تلك اللجنه من 10 اعضاء ينتدبون من بين نواب رئيس محكمه النقض والاستئناف ومجلس الدوله وبذلك يكون دستور 2012 قد جاء باحكام مغايره تمام لسابقية فى تحديد مدة الرئاسة والجهه المشرفه على الانتخاب .

ت- تنظيم منصب رئيس الجمهوريه : قلص سلطات رئيس الجمهوريه لصالح الحكومه فعمل على اقامة التوازن بين سلطات الدوله فجعل رئيس الجمهوريه السلطة التنفيذيه وينص على انه يعين رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء بقرار من رئيس الجمهوريه ونص على ان يكون لرئيس الجمهوريه عقد مجلس الوزراء وحضور جلساته ورئاسة الجلسات التى يحضرها ، جاء دستور 2012 ليقر ذلك على ان يختار رئيس الجمهوريه رئيسا لمجلس الوزراء ماعدا مايتعلق بالدفاع وبالأمن القومى والسياسه الخارجيه وسلطات اختيار رئيس مجلس الوزراء وتمثيل الدوله خارجيا وابرام المعاهدات .

أما فيما يتعلق باصدار اللوائح : كان دستور 1971 يقصر حق اصدار اللوائح سواء التنفيذيه منها او لوائح الضبط او التنظيميه لرئيس الجمهوريه ، اما دستور 2014 فا اعطى سلطة اصدار اللوائح لرئيس مجلس الوزراء وأعطى رئيس الجمهوريه سلطة اصدار تشريعات الضروره ، واللوائح هى قرارات لها قوة القانون يتم اصدارها فى حاله الضروره وغياب السلطة التشريعيه

العفو عن العقوبة : سار دستور 2012 على نهج الدساتير السابقة فتمتع رئيس الجمهورية بسلطه معلقه في العفو عن العقوبات وتنفيذها ، وقد اسيئ استخدام هذه السلطات اسوء استخدام

5-تكوين البرلمان : اخذ دستور 2012 بمبدأ ازدواج مجلس البرلمان فتكونت السلطه التشريعيه من مجلسي النواب والشورى واعطى مجلس النواب والشورى صلاحيات تشريعيه مثل مجلس النواب ، فنص انه لايجوز لاي من المجلسين اصدار قانون دون اخذ رأي الاخر وعلى كل برلمان ان يبعث بمشروع القانون للاخر خلال ستين يوم ولا يصلح قانون الا اذا اقره المجلسان ، كما اعطى لأول مره سلطه رقابيه لمجلس الشورى فأعطاه حق المناقشه لاستيضاح سياسه الحكومه ونص لأول مره على حظر الجمع بين عضويه الحكومه والعضويه في اي من المجلسين

الفصل في عضوية البرلمان : نص لأول مره على اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة العضويه في البرلمان وتقديم الطعون خلال ثلاثين يوما من اعلان النتيجة .

6- المحكمة الدستوريه العليا : (تقديم المحكمه) نال دستور 2012 من المحكمه الدستوريه بل حاول تقديمها وذلك من خلال تقليص دورها وتشكيلها فقصرها على رئيس وعشرة اعضاء ويعود باقي اعضائها الا وظائفهم قبل التعيين بالمحكمه ونص على تعيين اعضائها والشروط الواجب توافرها فيهم وان يصدر بتعينهم قرار من رئيس الجمهوريه على عكس دستور 1971 الذي اوكل للقانون هذه المهام ولم ينص على عدم قابليتهم للعزل على عكس دستور 1971 الذي نص على عدم قابليتهم للعزل ، اما عن اختصاصات المحكمه فقلصها هذا الدستور على انها تختص بالفصل في دستوريه القوانين واللوائح بينما جاء دستور 1971 على ان من مهامها ايضا تولى رقابة القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعيه على الوجه المبين بالقانون .

التوسع في الرقابه السابقه على دستوريه القوانين واللوائح : نص دستور 2012 على ان يعرض رئيس الجمهوريه او رئيس النواب مشروعات القوانين على المحكمه الدستوريه العليا قبل اصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها خلال 45 يوم والا عد ذلك اجازة للنصوص المقترحه واذا قررت عدم مطابقتها للدستور وتصدر قرارها خلال 45 يوم والا عد ذلك اجازة للنصوص المقترحه واذا قررت عدم مطابقتها عمل بقرارها ، وهنا يلاحظ توسع دستور 2012 في نطاق الرقابه السابقه بالاضافه الي انه اقر لأول مره الاجازة الضمنيه اذ لم تقرر المحكمه الدستوريه خلال 45 يوما يكون ذلك بمثابة اجازة منها .

خاتمه:

1-من المسلمات كان هناك خمسة دعائم لقيام دوله دستوريه وهى سيادة القانون ، واستقلال القضاء ، وسيادة الشعب ،وتقريرالحقوق والحريات العامه ، وتداول السلطه ، والفصل بين السلطات ، ومن المسلمات انه نص عليها لكن لم يكن هناك تطبيق عملي

2- انه دستور غير ديمقراطى لان القوى التى انتجتة اعترفت بوجود مواد خلافية

3- وجود نصوص غامضة بقصد تسكن جماعة الاخوان المسلمون من تغيير نظام وسياسة الدولة

4- تجلى الروح التسلطية فى قانون العزل السياسى

5- الاستخدام المباشر للخطاب الدينى لصياغة القيود على الحريات العامة والفردية وتعيين الدستور مواد توجه نحو قيام الدولة الدينية

7- حقيقة ان البيئة السياسية التى تم فيها صياغ الدستور اتسمت بالصراع بين التيار والليبرالى والقوة الاسلاميه هيمن فيها التيار الاسلامى واصدر دستور 2012 على وجه السرعة حتى وصل الامر الى اصدار رئيس الجمهوريه ماسمى بالاعلان الدستوري فى 22 / 8 / 2012 ، والذى سنعرض له بايجاز فاجئ رئيس الجمهوريه المنتخب الشعب المصرى باصدار قرارات تحت مسمى اعلان دستور وذخر هذا الاعلان بالتجاوزات نصب نفسه من خلال حاكم مطلق البلاد فلا يجوز لقرارات ان يتم الطعن عليها امام اى جهة ، ولا شك ان هذا القرار ايا كان مسماه لا يعدو ان يكون عمل مادي منعدم .



الاثار المترتبة على هذا القرار:

1- دخول الحاله السياسيه فى جو من الضبابيه وزعزعة الثقه

2- احداث شرخ فى المجتمع السياسى

3- شق صفوف فئات المجتمع

4- زياده حدة الاحتجاجات الشعبيه

5- الألقاء بظلاله على مشروع الدستور الذى تعده جمعيه تاسيسييه التشكيل بامل

6- خلط بين الشرعيه الثوريه والشرعيه الديمقراطيه

7- وضوح شقى الصراع بان احدهم القوى السياسيه والنشق المناهض وهو المشروع الاسلامى

8- طرح الدستور للاستفتاء عليه خلال 15 يوم وهو لاشك تسرع شديد

الغاء الاعلان الدستوري :

تم اصدار قرار اخر اعلان فيه الغاء الاعلان الدستوري الكارثي وعلى اثر كل ذلك تم فى 30/6/2012 طرح خارطة طريق تضمنت

1-- تعطيل العمل بدستور 2012

2- تشكيل لجنة جديدة لادخال تعديلات عليه

3- حل مجلس الشورى

4- تولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الجمهوريه بشكل مؤقت لحين انتخاب رئيس وتوليه حكومه جديده

قرار رئيس الجمهوريه المؤقت بتشكيل لجنة جديدة لتعديل دستور 2012: اصدر الرئيس المؤقت قرار بتشكيل لجنة الخمسين لمناقشة تعديل الدستور 2012 وطرحه للمناقشه الشعبيه وهو ماحدث بالفعل ، والبين انه لم تكن هناك اى غلبه من جانب تيار سياسى معين وبالفعل تم اعداد مشروع الدستور المعدل وطرح للاستفتاء عليه ووافق الشعب عليه باغلبيه كبيره ، ويكون بذلك دستور 2012 قد سقط بإصدار دستور 2014

الباب الثاني

النظام الدستوري في ظل دستور 2014 وتعديله

الفصل الاول

الخصائص العامه لدستور 2014

تتشترك جميع الدساتير المصريه في صفه الجمود وانها تضمنت بعض النصوص مطلقه الجمود كما انها منذ ثوره يوليو صدرت بأسلوب ديمقراطي " الاستفتاء الشعبى "

معني الجمود : يجب أن يتمتع الدستور بالثبات النسبي بصدد الاستقرار والاستمرار ولما كان صادر عن الاراده الشعبيه فلا يجوز ان تقرر هذه الاراده الخاصه بجيل معين علي جيل اخر ومن هنا يأتي الحق في تعديله ليواكب التطور والفكر الجديد .

1- الهويه المغايره لما جاء في دستور 2012 : تعد الدساتير اداة انتاج الهويه وتعد نتاج سلطوي ، وقد استخدم التيار الديني الهويه لتأكيد أدوات الصراع الايدلوجي في دستور 2012

أما دستور 2014: فقد اختلفت الهويه فيه تماماً وتبين من نصوصه انه توسع في مفهوم اهويه من خلال الاخذ بمفهوم ادوله الديمقراطيه الحديثه وحكومتها المدنيه وازاح كافة النصوص ذات الصبغه الدينيه ، كما نص على مبادئ الشريعه الاسلاميه وان الرجعيه في تفسير الاحكام الشرعيه هو مجموع احكام المحكمه الدستوريه العليا ، كما ازاح السلطه الكهنوتيه للازهر بالنص على وجوب أخذ رأي كبار علماء الازهر في المسائل الشرعيه وبالتالي يكون دستور 2014 توسع في مفهوم الهويه عما كان في دستور 2012 .

2- فلسفة وايدولوجية الدستور: والمقصود بالايولوجيه هي النسق الفكري وتحديد السلوك السياسي والاجتماعي

أ- فلسفة الدستور لها وجهان : اولهما الفلسفه السياسيه الاجتماعيه:

ويتمحور جوهر الفلسفه السياسيه حول خصائص نظام الحكم وموقعه من الديمقراطيه اما الفلسفه الاجتماعيه فتشير الى الفكر الاقتصادي الذي بناه الموضوع

ب-الفلسفه السياسيه لدستور 2014: تبنى فلسفه النظام الليبرالي البعد عن المرجعيه الدينيه وامعانا في ذلك استحدث نص يلزم الدوله بالاتفاقيات والعود والمواثيق الدوليه لحقوق الانسان كما اكد على مبدأ الديمقراطيه الليبراليه

ث- الفلسفه الاقتصاديه لدستور 2014: اخذ بأسلوب الاقتصاد الحر وأكد على مراعاة العداله الاجتماعيه وكفاله كافه صور الملكيه.

ثانياً: نظام الحكم في دستور 2014 النظام السياسي:

1- تقسيم السلطه بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه: اعتمد دستور 2012 النظام المختلط مع ترجيح الطابع الرئاسي لتصبح صلاحيات السلطه التنفيذيه على رأسها رئيس الجمهوريه كبيره بينما جاء دستور 2014 لتقسيم السلطه بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه ويقضي بيسان ذلك توضيح النظام القانوني لكل سلطه.

1) السلطه التنفيذيه وتقيد سلطات رئيس الجمهوريه لصالح البرلمان: نص دستور 2014 على أن رئيس الجمهوريه هو رئيس السلطه التنفيذيه وهي ما تعديليه لا خلاف عليها

_دستور 2014 يضع شروط احكاما للترشح لرئاسة الجمهوريه: يلاحظ من هذه الشروط انها استوجبت ان لا يكون المترشح قد حمل جنسيه دوله أخرى وأدى خدمه العسكريه في حيث لم ينص دستور 2014 على ذلك.

2) الدستور يقيد سلطات رئيس الجمهوريه لصالح البرلمان: ويتجلى ذلك في الآتي:

أ) تشكيل الحكومه: حيث يكون بقرار من رئيس الجمهوريه بتكليف رئيس حكومه بتشكيل الحكومه وعرض التشكيل على مجلس النواب وفي حال لم تحصل على ثقة الأغلبيه أعضاء البرلمان تنتقل إلى المرحله الثانيه وفي حال عدم حصوله فيها على ثقة البرلمان يختار مجلس النواب رئيس لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومه وان لم تحصل على ثقه مجلس النواب يتم حله ومن هنا يتضح اتجاه دستور 2012 إلى النظام البرلماني.

ب) لم يعد رئيس الجمهوريه منفرد بسياسه الدوله وتنفيذها : بل حتم عليه الدستور ان يتشارك مع مجلس الوزراء في رسم السياسات وتنفيذها.

ج) اعلان حالة الحرب ليس منفرد للرئيس : بل يشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب.

د) العفو عن العقوبه بموافقة البرلمان وأخذ رأي مجلس الوزراء : وبالتالي فرض قيود على سلطات رئيس الجمهوريه في العفو عن العقوبه بعكس دستور 2012.

(ح) تعديل قواعد الاختصاص في قبول استقاله الوزراء : جعل الدستور تقديم استقاله رئيس الوزراء للرئيس بينما تقديم استقاله الوزراء في حيث كان تقديم الاستقاله في كلا الحالتين لرئيس الجمهوريه في دستور 2012.

(خ) ارساء المبدأ الجديد في الخاص بسحب الثقة من رئيس الجمهوريه واجراء انتخابات رئاسيه مبكره: أعطى الدستور هذا الحق لمجلس النواب بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبيه نواب مجلس الشعب وموافقه اغلبيه الثلثين وبمجرد ذلك يطرح الامر في استفتاء فإذا وافق الشعب اسقط رئيس الجمهوريه وتم الاعداد لانتخابات مبكره واذا رفض الشعب تم تجديد الثقة فيه وتم حل المجلس.

(ع) حال انتهاك رئيس الجمهوريه لجرائم محددة على رأسها انتهاك احكام الدستور : وهذه لم تكن موجوده في اي نظام دستوري وجعل الخيانه العظمى هي الجريمه الثانيه ولا يكون الاتهام الا باغلبية اعضاء البرلمان ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبيه الثلثين.

(د) شروط حل مجلس النواب : وهي توافر حالة الضروره وان يكون القرار مسبب وبعد استفتاء شعبي بينما لم يشترط دستور 2012 سوى القرار المسبب والاستفتاء.

(ذ) رئيس الجمهوريه لم يعد رئيس اعلى لجهاز الشرطه: أقر دستور 2014 مجلس أعلى للشرطه وسحب رئاسته من رئيس الجمهوريه وذلك على العكس من دستور 2012 وبذلك نجد أن دستور 2014 أخذ بالنظام المختلط مع تغليب النظام البرلماني اذ حد من سلطات رئيس الجمهوريه.

2- البرلمان في دستور 2014 : أخذ بنظام المجلس الواحد في تكوين البرلمان

1/ الغاء مجلس الشورى: ربما تعد هذه النقطة الأبرز والاختلاف الجوهرى عن دستور 2012 فلم يكن

مجلس الشورى له داعى فى النظام البرلماني المصري ولا يعد مؤثر على الديمقراطية ويرجع ذلك إلى

كونه مجلس هامش تهيم عليه السلطة التنفيذية ، وربما يؤثر التساؤل حول البديل لمجلس الشورى فى

دستور 2014؟ ويبدو ان التساؤل يدور فيما يخص الى من تاوول ملكيه الصحف وقد استحدث دستور 2014 الهيئه الوطنيه للصحف لتقوم على إدارة الصحف القوميه .

2/ تغيير مسمى البرلمان في مجلس النواب : على ظان يتولى مجلس النواب سلطة التشريع وقرار السياسه العامه للدوله والخطه العامه والموازيه العامه ويمارس الرقابه .

3/ اتساع دفعة التمثيل البياني : اصبح مجلس النواب يشكل من عدد لا يقل عن 450 عضو يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر كما يجوز لرئيس الجمهوريه تعيين مالا يزيد عن 5% من عدد النواب .

4/ اختلاف طريقه اختيار اعضاء مجلس النواب عن دستور 2012 : كل من الدستوريين اقر طريقه الاقتراع العام السري المباشر وبينما اقر دستور 2014 الحق لرئيس الجمهوريه في تعيين 5% من الاعضاء لم يقرر ذلك دستور 2012 ولكنه اقر لرئيس لجمهوريه تعيين عشر اعضاء مجلس الشورى.

النظام الانتخابي في كلا من الدستوريين : أقر كلا من الدستوريين الاخذ بالنظام المختلط (الفردى- والقائمه) ولكن دستور 2014 اضاف عبارته بان يكون ذلك بأي نسبه بينهما قرارها القانوني ، وتبدو أهمية ذلك في تحقيق دستور 2014

للاستقرار الذي طالما عانا فيه البرلمان وقد قرر القانون نسبة 80% للنظام الفردي و 20% نظام القائمة كما اقر ان يكون تقسيم الدوائر الانتخابية وفق التمثيل العادل للسكان .

5) الفصل في صحة عضوية مجلس النواب: ينعقد هذا الاختصاص لمحكمة النقد.

6) علاقة مجلس النواب بالسلطة التنفيذية : اقر الدستور النظام المختلط وقوى من سلطات البرلمان على حساب السلطة التنفيذية ، ومن مظاهر ذلك وسائل رقابة البرلمان على الحكومة والتي يمكن اجمالها في سبعة وسائل وهي : السؤال ، وطلبات الاحاطة، وابداء الرغبات ، وطلب المناقشة العامة، وتقديم المواطنين اقتراحات لمجلس النواب ، وتشكيل جان تقصي احقائق والاستجابات وسحب الثقة من الحكومة.

7) الغاء العمال والفلاحين في المجالس المحلية : لابد ان يعبر الدستور عن الجديد الذي تأتي به لحظات التغيير وتلبية مطالب المواطنين فهل رأي دستور 2014 ذلك؟ الإجابة بكل تأكيد نعم والدليل على ذلك اعادة تكوين سلطته العامة على نحو يحقق هذه الأهداف ويتضح أيضاً من خلال الغاء نسبة العمال والفلاحين التي اقرتها الدساتير المتعاقبة وحتى دستور 2012

8) تبني حول وسط لتلافي الخلاف حول الغاء نسبة العمال والفلاحين : تنص على ان يتمثل العمال والفلاحين بنسب مناسبة على النحو الذي يحدده القانون، وهذا التمثيل الملائم قد أورده المشرع في قانون مجلس النواب في الدوائر الخاص بنظام القوائم يجب ان تتضمن كل قائمه 2 مرشحين من القوائم المخصص لها 45 مقعد وكذلك نص الدستور على أن لا تقل نسبة المال والفلاحين في المجالس المحلية عن 5% من اجمالي عدد المقاعد.

_اعادة مجلس الشورى مره أخرى بتعديلات 2019: بعد أن كان دستور 2014 قد الغاه ولم يمنحه الدستور اي اختصاصات تشريعية او رقابية ولا يعتبر من ذلك اعطاء الحق ل 20 عضو في مناقشة موضوع عام او الحق في كل عضو في ابداء اقتراح يرغبه في موضوع عام ذلك ان هاتين الوسيلتين لا تعدان من الوسائل الرقابية ، وأن كل ما يختص به هو دراسة موضوع معين مثل مناقشة مادة او مواد معينة او مشروعات الخطه العامه او ما يحيله إليه رئيس الجمهوريه من موضوعات، جملة القوان أن مجلس الشيوخ لا يمار أي دور تشريعي أو رقابي وإنما يمارس دوراً استشارياً لمجلس النواب والسلطة التنفيذية.

3-السلطة القضائية :

1-مفهوم السلطة القضائية : يقتصر مفهومها في الدساتير المتعاقبة على المحاكم باختلاف انواعها ودرجاتها تصدر الأحكام وفقاً لقانون يحدد سلطاتها وقد اتبع دستور 2012 مصطلح الجهه القضائيه وخص به القضاء والنيابه العامة ومجلس الدوله أما المحكمه الدستوريه العليا فقد اعتبرها الدستور كياناً مستقلاً عن السلطات الثلاثه وهذا النهج ما سار عليه دستور 2014، أما مصطلح الهيئات القضائيه فأصبحت تختص بها من هيئه قضايا الدوله والنيابه الإداريه.

2- اختصاصات المحكمة الدستورية العليا:

(أ) في دستور 2012: قلص دستور 2012 اختصاصات المحكمه الدستوريه العليا التي قررها لها دستور 1971 فنص دستور 2012 على أن المحكمه الدستوريه تختص بالفصل في دستوريه القوانين واللوائح تاركاً للقانون تحديد الخصائص الأخرى.

(ب) في دستور 2014: احتفظ دستور 2014 باختصاصات المحكمة الدستورية العليا كما هي في دستور 1971 وكذلك الاختصاصات الواردة في قانون المحكمة الدستورية العليا الذي نص على " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها برقابة دستور القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها وفي تنازع الاختصاص وتنازع الأحكام.

3- الرقابة السابقة واللاحقة على دستورية القوانين: أخذ دستور 2014 بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين واللوائح على عكس دستور 2012 الذي أخذ بالرقابة السابقة على دستورية القوانين واللوائح في قوانين معينه مثل المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية المحلية وتبرزها أربع ملاحظات جوهرية:

1- توسع دستور 2012 في الرقابة السابقة على دستورية القوانين واللوائح.

2- وسع دستور 2012 المدة التي تمارس فيها المحكمة الدستورية الرقابة السابقة والزامها بتقرير ذلك خلال 45 يوم.

3- تقرير الأجازة الضمنية لمشروعات القوانين اذا لم تقرر فيها المحكمة الدستورية خلال 45 يوم.

4- نص الدستور على القوانين التي تخضع للرقابة السابقة ولا تخضع للرقابة اللاحقة.

دستور 2014 لم يأخذ بالرقابة الدستورية السابقة على بعض مشروعات القوانين: وأخذ بالرقابة الدستورية اللاحقة وهذا هو المسلك الجيد ليعيد الأمور على نصابها.

5- عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا: دستور 2012 يقلص عدد قضاة المحكمة الدستورية وقد جاء بنص غريب ينص على تكون المحكمة من رئيسها وعشرة أعضاء ويبين القانون الهيئات والجهات التي ترشحهم ، بينما دستور 2014 لا يحدد قضاة المحكمة وإنما نص على أن تؤلف منه رئيس وعدد كافي من النواب.

تعديلات دستور 2014 بشأن السلطة القضائية: تم تعديل دستور 2014 في عام 2019 وجاء التعديل بأربع مواد جاءت على النحو التالي:

1- تقوم كل جهة او هيئة قضائية على شؤونها ويؤخذ رأيها فيما يخصها من قوانين.

2- يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والجهات القضائية.

3- يقوم على شأنها مجلس أعلى للهيئات والجهات القضائية.

4- يحل محل رئيس الجمهورية عند غياب من يفوض من رؤساء الهيئات والجهات.

5- يختص لمجلس بوضع شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات.

5- آلية تعيين النائب العام: اخضع دستور 2014 تعيين النائب العام لنفس القواعد في تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية مع بعض الاختلاف على يكون من بين ثلاثة مستشارين يرشحهم المجلس "مجلس القضاء الأعلى" من بين نواب ورؤساء محكمة الاستئناف والنواب العاملين الآخرين.

6- مبدأ المساواة وحقوق المرأة في دستور 2014: من المسلم به أن الدساتير المصرية منذ أولها تعطي المرأة حقها كذلك دستور 2014 نص على المواطنة والمساواة واقرها وجرم التمييز وهو الأمر الذي تستفيد منه المرأة وقد حرص دستور 2014 على حقوق المرأة وشمل نصوص في هذا الشأن لم ينص عليها دستور سابق، وعلى عكس ذلك جاء دستور

7- دستور 2014 يتضمن نصوص جامدة مطلقة: لأول مرة ينص الدستور انه لايجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة الانتخابات الرئاسية أو الحرية والمساواة مالم يكن التعديل زيادة في الضمانات، وهكذا يكون دستور 2014 أول دستور مصري يأخذ بفكرة الجمود المطلق وينص عليها على بعض المواد منذ دستور 1923 الذي حظر اقتراح تعديل المواد الخاصة بوراثة العرش ونظام الحكم.

الفصل الثاني



المطلب الأول: الاختصاص التشريعي: يعد مجلس النواب هو السلطة التشريعية بصفة اساسية ولا يكون انعقاد المجلس صحيح وبالتالي قراراته ايضاً إلا بحضور الأغلبية

أولاً: شروط الجنسية المصرية: يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يتمتع بالجنسية المرية منفردة وقد أورد نص الدستور لفظ منفردة لاستبعاد مزدوجي الجنسية نهائياً وفي ذلك ساير اتجاه القضاء المستقرفي عدم احقية مزدوجي الجنسية في الترشح لعضوية البرلمان ، ويتضح هنا أن المشرع استلزم تمثيل المقيمين بالخارج بنسبة محددة وعلى ذلك يكون قصد المصريين الذين يحملون الجنسية المصرية دون غيرها فلم يتنازلوا عنها ولم يحملوا جنسية أخرى إلى جانبها ، ولا تعد إقامة الشخص ولو لفترة طويلة خارج البلاد مانع من حقه في الترشح.

ثانياً: شروط التمتع بالحقوق السياسية والمدنية: ويعبر عن هذا الشرط بالقيد في الجداول الإنتخابية وقد أوضح قانون تنظيم مباشره الحقوق السياسية شروط القيد في الجداول الانتخابية.

ثالثاً: شرط السن (خمسة وعشرون عاماً): خفض المشرع الدستوري لمن يرغب الترشح لعضوية مجلس النواب إلى 25 سنة في دستوري 2012, 2014 بدلاً من ثلاثين عاماً في دستور 1971 ، والحكمة في ذلك هي إتاحة الفرصة للشباب في المشاركة السياسية.

رابعاً: المؤهل: حسم دستور 2014 هذا الموضوع فيشترط أن يكون حاصل على شهادة لتمام التعليم الأساسي وبالتالي لا يلزم استكمالها طالما حصل على تعليم متوسط.

خامساً: شرط أداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها نهائياً: استقر قضاء محكمة النقض على ان تخلف الشخص عن أداء الخدمة العسكرية حتى يصل الحد الأقصى السني بعد هروب من اداء الخدمة العسكرية ولا يعني خضوعه للمحاكمة العسكرية وصدور حكم ضده ولو بالغرامة اعفائه من التجنيد .

والتساؤل: هل يعد تخلف الشخص عن الخدمة العسكرية سبب لحرمانه من حقوقه السياسية وحقه في الترشح؟ تضاربت أحكام القضاة في هذا الشأن فذهبت أحكام السن حرمانه من حقوقه السياسية حرماناً مؤبداً بينما ذهبت أحكام على عكس ذلك وقد سايرت المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض الإتجاه الأول.

المبحث الثالث

اشكاليات تكوين البرلمان في ظل دستور 2014

المطلب الأول

النظم الانتخابية والرقابه في الانتخابات

1- التنظيم الانتخابي : اجاز المشرع الأخذ بنظام الانتخاب الفردي والقائمه أو الجمع بينهما بأي نسبة وأحال إغلى المشرع الأخذ بالنظام الانتخابي الذي يراه وكذلك تقسيم الدوائر الانتخابية، وقد ألزم المشرع على تمثيل كل الفئات.

2- الرقابة على الانتخابات البرلمانية ولجنة الانتخابات الرئاسية : نص الدستور على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات الاشراف الكامل على الانتخابات البرلمانية وتتولى الهيئه الوطنيه للانتخابات فور تشكيلها احوال اللجنتين .

خضوع قرارات الهيئه الوطنيه للانتخابات للرقابة القضائيه: على الرغم من تشكيل الهيئه من عنصر قضائي إلا أن الدستور أجاز الطعن على قراراتها أمام القضاء ويكون الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية.

تطور جوهري: لم تعد نتيجة الانتخابات السياسية بمنأى عن الطعن عليها كما في كافة الدساتير المصريه

المطلب الثاني: حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب والحكومة: خرج كل من دستور 2012, 2014 عن

الدراج في الدساتير السابقة بخصوص حظر الجمع بين العضوية في تشكيل الحكومة والتمثيل النيابي في البرلمان ، فكانت الجمعيه الدساتير المصريه تحظر الجمع بين العضويه في مجلس البرلمان عندما كان يتألف من مجلسين وتحظر الجمع بين الوظيفه العامه والنيابه في البرلمان وهو أمر غريب فكان أولى أن يحظر الجمع بين وزاره والتمثيل النيابي البرلماني.

واجبات النائب التي يجب أن يلتزم بها وإلا سقطت عضويته: الزم القانون العضو ان يفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن ادارة اي أسهم أو حصص في هذه الشركات، كما حضر على العضو أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر طوال العضوية اسهم أو حصص في شركة الا في حالات استثنائية.

الجزاء المترتب على الاخلال بهذه الواجبات: بنص صريح وقاطع مخالفه لعضو لهذه الواجبات يستوجب إجراء إسقاط العضوية ، يتعارض الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية البرلمان فيصادم روح القانون ويخالف المنطق السليم.

المطلب الثالث: بطلان العضوية واسقاط العضوية : هناك إختلاف كثير بين بطلان العضوية وإسقاطها سواء من حيث الأسباب وكذا جهة الاختصاص بذلك ايضاً استقالة العضو وضوابط قبولها وسوف نعرض لكل ذلك على النحو التالي.

الفرع الأول

الفصل في صحة العضوية

(بطلان العضوية)

1- مفهوم الفصل في صحة العضوية وأسباب البطلان : اشترط القانون شروط معينة لصحة العضوية كما يترتب على بطلان الإجراءات الخاصة بالعضوية مثل الاقتراع والفرز وإبطال لنتيجة أيضاً وعلى ذلك فمعنى الفصل في العضوية التأمين أن كل عضو في البرلمان توافرت فيه الشروط اللازمة وأن العملية الانتخابية لم تشوبها شائبة.

2- جهة تفريد بطلان العضوية: خرج دستور 2014 على ما كن معمول به من أن البرلمان هو سيد قراره أو من البرلمان هو من يفصل في صحة أعضائه، وقرر هذا الاختصاص لمحكمة النقض وذلك غرار ما جاء في دستور 2012 ، وتقدم الطعون مباشرة خلال مدة 30 يوم من اعلان النتيجة وفي حال ابطال العضوية يبطل من تاريخ ابلاغ المجلس به ويلاحظ:

1- أن هذه المواعيد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان.

2- خضوع الأعضاء المنتخبين لطعون صحة العضوية لا يقتصر عليهم فقط بل يشمل الأعضاء المعيّنين.

ضوابط ترشيح الأعضاء المعيّنين: أجاز الدستور لرئيس الجمهورية تعيين 5% من أعضاء مجلس النواب وقد حدد القانون كيفية تعيينهم فاشترط أن يكون نصفهم على الأقل من الإناث ويجب إلى جانب ذلك أن تتوافر في المعيّنين الشروط والضوابط الآتية:

1- ان تتوافر فيه الضوابط التي تشترط في الأعضاء المنتخبين .

2- ألا يمثل المعيّنين انتماء حزبي واحد يغير الأكثرية في تشكيل البرلمان.

3 ألا يعين احد أعضاء الحزب الذي كان فيه لرئيس قبل توليه.

4- ألا يعين شخص خض الانتخابات في ذات الفصل وخسرها.

الفرع الثالث

اسقاط العضوي

تسقط العضوية لاحد اسباب ثلاثة هي:

1- فقد الثقة و الاعتبار

2- فقد احد شروط العضويه

3- الاخلال بالواجبات

ويجب ان يصدر قرار الاسقاط باغلبية ثلثي اعضاء المجلس

انواع اسقاط العضويه : وجوبى و جزئى

أ- الاسقاط الوجوبى : وذلك حال فقد عضو البرلمان احد الشروط التى ترشح على اساسها

مثل: الجنسيه - القيد فى قاعدة بيانات الناخبين

ب - الاسقاط الجزئى : وذلك يتوفر فى حال ما اذا تلامس فقد الثقة و الاعتبار مع الاخلال بواجبات العضويه وبالتالى يترك امر اسقاط العضويه لمجلس النواب اما اذا كان صدور حكم جنائى ضد العضو فإنه فقد شرط من شروط العضويه

الفرع الرابع

استقالة عضو المجلس

س/ هل يجوز للمجلس قبول استقالة احد اعضاءه اذا توافرت فيه احد حالات الاسقاط ؟

ربما يتقدم العضو طواعية باستقالته لتفادى اسقاط عضويته وهنا نفرق بين امرين هما: ان يتقدم بالاستقاله قبل اتخاذ اجراءات الاسقاط وفى هذه الحاله يجوز للمجلس قبول استقالته ان يتقدم بها بعد البدء فى اجراءات الاسقاط وفى هذه الحاله لا تقبل استقالته والسبب فى هذه التفرقه ان الاستقاله اخف وطأه من اسقاط العضويه حيث يستطيع العضو ترشيح نفسه فى حاله تقدمه بالاستقاله اما فى الاسقاط فلا يجوز له ذلك .

المطلب الرابع

رقابة البرلمان على الاعمال التنفيذيه

ملاحظات اوليه : ان المشرع اخذ بالنظام المختلط ووسع مع اختصاصات السلطه التشريعيه على حساب السلطه التنفيذيه ، وان رقابة البرلمان على السلطه التنفيذيه تعد اهم سلطات البرلمان ووظائفه، ان النظام الحالى اخذ بمبدأ ثنائيه السلطه التنفيذيه [رئيس الجمهوريه و الحكومه]

وهناك مفهوم لرقابة البرلمان على السلطه التنفيذيه هما :

اولا : المفهوم الواسع

تمتد فيه الرقابه لتشمل الرقابه على رئيس الجمهوريه و الحكومه سواء فى تشكيل الحكومه او اعفائها وتشمل الرقابه على المعاهدات و على اختصاصات رئيس الجمهوريه الاخرى

- اما رقابه مجلس النواب على الحكومه : فتتمثل فى سبع وسائل وهى

[السؤال - الاستجواب - سحب الثقة - طلبات الاحاطه - طرح موضوع عام للمناقشه - الاقتراح - تشكيل لجان تقضى الحقائق]

ثانياً: المفهوم الضيق: وهو يقتصر على رقابة البرلمان للحكومة المتمثلة في الوسائل السبعة السابق ذكرها دون امتداد لرقابة رئيس الجمهورية ويأخذ الفقه بالمفهوم الضيق لرقابة البرلمان على الحكومة

والمقصود بالحكومة: هي الهيئة الادارية العليا للدولة متمثلة في رئيس مجلس الوزراء ونوابهم

لائحه مجلس النواب وتأثيرها على الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة:

أولاً: توضع هذه اللائحة بامتداد دستوري لتنظيم عمل البرلمان وقيامه بوظائفه وهي تتناول حقوق وواجبات الاعضاء وتحدد الكيفية التي تم بها ممارسة البرلمان مهامه

ثانياً: واليكن من صياغة اللائحة الداخليه للبرلمان انها تأخذ بمبدأ عمومية النص وذلك في ثلاثة أمور:

1- التوسع الهائل في سلطات رئيس المجلس

2- تنظيم ممارسة وسائل الرقاب

3- تنظيم المناقشات و المداولات البرلماني

- كما ان اللائحة اعطت مزايا نسبیه للوزراء في مواجهه البرلمان وتعارضت مع فكرة الرقابه والتوازن بين السلطات مثال: ان يكون الوزير اخر المتحدثين في مناقشات الوسائل الرقابيه

اشكال جمود اللائحه وصعوبة تعديلها:

حيث تطلب تعديلها اجراءات معقده مثل: الدستور ماعدا الاستفتاء الشعبي ويمكن اجمالها في سته اجراءات

أ - اقتراح التعديل: و لايجوز الاقتراح او التعديل الامن خلال مكتب المجلس او من خمسين عضو على الاقل

ب - عرض طلب التعديل على المجلس: فإذا اخره احيل الى اللجنة العامه

ج- تقوم اللجنة العامه باعداد تقرير عن مبدأ التعديل

د - يحيل المجلس هذا التقرير الى التعديل الى لجنة الشؤون الدستوريه

هـ - لكل عضو ان يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات

و- تلاوة تقرير اللجنة على المجلس واخذ الراى عليه

ملاحظات سلبيه على اللائحه:

[1] اتساع سلطات واختصاصات رئيس المجلس

[2] التشكيل الضيق لمكتب المجلس ويشكل من رئيس المجلس ووكيلين

[3] اسناد النظر في الزيارات الخارجيه لرئيس المجلس

وسائل ارقابه: **أولاً/ السؤال:** ويعد اول الوسائل البرلمانيه في رقابة اعمال الحكومه اذا لكل عضو ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه اسئله في اى موضوع عليهم الاجابه عن هذه الاسئله

المقصود بالسؤال وضوابط توجيهه: المقصود به الاستيضاح و الاستفهام عن امر معين

اما ضوابطه :

- 1- ان يكون الامر محل السؤال يدخل فى اختصاص عضو الحكومه
- 2- الايترتب على السؤال الاضرار بالمصلحة العامه
- 3- يقدم السؤال لرئيس الحكومه ورئيس البرلمان تعديه فى حدود معينه
- 4- يجوز ان يكون رد الحكومه شفويا
- 5 - تكون الاجابه كتابه حين طلب العضو ذلك
- 6- الرد على الاسئله فى نفس دورة الانعقاد
- 7 - يجوز تحويل السؤال الى استجواب ولكن ليس فى نفس الجلسه

اللائحه الداخليه تحد من فاعليه السؤال: حيث تضمنت العديد من المواد التى تحد من هذه الفاعليه مثل حق الوزير فى تأجيل الاجابه على السؤال وتقييد الحق على الرد ومناقشة الوزير ، على العضو تقديم السؤال فقط ولمره واحده

ثانيا: طلب مناقشة موضوع عام: حيث ينص الدستور على حق عشرين عضو فى تقديم طلب مناقشه موضوع عام

ثالثا: الاقتراح: نص الدستور على انه يجوز لكل عضو ان يقدم اقتراح برغبته الى احد اعضاء الحكومه ويشترط فيه ان يكون فى موضوع عام ولكن ليس له عدد محدد من الاشخاص

رابعا: طلبات الاحاطه: لكل عضو ان يقدم طلب إحاطه او بيان عاجل الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه ويشترط فى طلب العضو ثلاث شروط وهى ان يكون من الامور العامه وان يكون له صفه الاستعجال وان يكون ذا اهميه

خامسا: لجان تقصى الحقائق: تعد هذه اهم وسائل البرلمان فى رقابة الحكومه و التى تم النص عليها فى الدستور الحالى ودستور 2012 ويكون غرضها تبعث من البرلمان لتقصى الحقائق فى موضوع معين وابلاغ المجلس بحقيقه الامور فيه

صور لجنة تقصى الحقائق : يمكن ان تكون اللجنه لجنه خاصه بشكلها البرلمانى للبحث فى حقيقه موضوع معين وقد تكون احد لجان المجلس التى يتم تكليفها لتقصى الحقائق فى موضوع معين ومن اهم هذه اللجان اللجنه المعروفه بلجنه فساد القمح

سلطات لجنة تقصى الحقائق: الزام المشرع جميع جهات السلطه التنفيذيه بوضع جميع الوسائل تحت تصرف هذه اللجان وان يمثل امامها جميع من تريد سماع اقواله وهى لا تقوم فقط بمهمه اكتشاف مواطن القصور فى مهام السلطه التنفيذيه وانما تحاول وضع حلول لها ووضع دستور 2012 ضوابط الحصول على المعلومات فى عمل هذه اللجان وهى عدم المساس بحرية الحياه الخاصه وعدم المساس بحقوق الاخرين وعدم التفاوض مع الامن القومى

سادسا: الاستجواب وسحب الثقه : ويعد الاستجواب هو اخطر الوسائل حيث تتحرك بمقتضاه المسؤوليه الوزاريه او سحب الثقه ومقتضى النص على هذه الوسيله ويقابلها حق الحكومه فى حل البرلمان الاخذ بأبرز مظاهر النظام النيابى ، و الاستجواب اجراء يملكه كل عضو فى البرلمان ويملكون محاسبه الوزراء وبالتالي فان الاستجواب له طبيعه اتهاميه

المبحث الرابع

سحب الثقة من الحكومة وحل البرلمان

سحب الثقة وحل البرلمان هما وسيلتان متقابلتان حيث يملك البرلمان سحب الثقة من الحكومة وتملك الحكومة حل البرلمان ويعنى هذا الاخذ بأبرز عناصر النظام النيابى والرقابه المتبادله بين السلطات

المطلب الأول

سحب الثقة من الحكومة

نص الدستور على انه لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه ولا يجوز ذلك الا بعد استجواب وبناء

على اقتراح عشر اعضاء المجلس واذا قرر المجلس سحب الثقة من احد اعضاء الحكومة وتضامنه معه باقى الاعضاء وجب ان

تقدم الحكومة استقالتها والمستفاد من ذلك انه ثمة شروط يجب توافرها ليقدر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء او

احد نوابه وهذه الشروط هي:

- 1- الاستجواب : فلا يجوز لمجلس النواب سحب الثقة من احد اعضاء الحكومة الا بعد استجوابه
- 2- ان يكون طلب سحب الثقة بناء على اقتراح عشر اعضاء المجلس
- 3- ان مصدر قرار سحب الثقة باغلبية اعضاء المجلس
- 4- ألا يكون طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس الفصل فيه فى دورة الانعقاد ذاتها

الاثار المترتبة على تحقيق الشروط اللازمة لسحب الثقة: اوجب الدستور على الحكومة فى حال سحب الثقة منها ان تستقيل وكذلك إذا كان قرار سحب الثقة يشمل عضو واحد وتضم معه باقى اعضاء الحكومة فإن الدستور اوجب على باقى أعضاء الحكومة الاستقالة ، وبالتالي لا تتحقق المسؤليه التضامنيه للحكومة الا اذا تضامن باقى اعضاء الحكومة معه وينطبق الامر ذاته على رئيس الحكومة .

المطلب الثانى

حل مجلس النواب

تعتبر هذه الوسيله اخطر الوسائل التى تمتلكها الحكومة فى مواجهة البرلمان والتى توازى سحب الثقة من الحكومة التى يملكها

البرلمان وقد نص عليها سائر الدساتير المصريه ولكن مع التباين فى الشروط التى تقرر فى كل دستور

وجاء دستور 2012 بأحكام مغايره وجوهرية فى هذا الشأن فأوجب ان يكون حل مجلس النواب بقرار مسبب وبعد استفتاء شعبى

وفى حال لم يتم موافقه على الحل اوجب على رئيس الحكومة ان يستقيل .

الفصل الثالث

السلطة التنفيذية

المبحث الاول

رئيس الجمهورية

المطلب الاول

الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية

- 1- **شرط الجنسية :** يشترط في من يترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون مصر من ابوين مصريين والا يكون قد جمل اي من والديه أو زوجة جنسية أخرى وكان دستور 2012 يشترط فقط عدم الزواج بأجنبيته .
- 2- **التمتع بالحقوق المدنية والسياسية :** فلا يتصور ان يترشح لرئاسة الجمهورية من هو محروم من الحقوق السياسية .
- 3- **الايكون محكوم عليه في جنائية او جريمه مخله بالشرف :** ويعني ذلك الا يكون المترشح سيئ السمعه .
- 4- **اداء الخدمة العسكرية :** كذلك يشترط في المترشح ان يكون قد اداء الخدمة العسكرية أو اعفي منها نهائياً ولم يكن لهذا الشرط مثيل في دستور 2012 .
- 5- **المؤهل :** لأول مره يشترط ان يكون المترشح حاصل علي مؤهل عالي وهو نص مستحدث لم يرد في اي دستور سابق وهو أمر جيد .
- 6- **السن :** الا يقل سن المترشح يوم فتح باب الترشيح عن اربعين سنه ميلاديه وهو نص متكرر في الدساتير المصرية .
- 7- **السلامه من المرض :** يشترط كذلك الا يكون المترشح لرئاسة الجمهورية مصاب بمرض بدني أو ذهني يؤثر علي أداء مهام وظيفته .

المطلب الثاني

كيفية اختيار رئيس الجمهورية

تناولنا الشروط التي يجب توافرها في شخص المترشح لرئاسة الجمهورية والان نتناول بعض الشروط الواجب توافرها لقبول المترشح والجهة التي تتولى الاشراف على الانتخابات الرأسيه

- 1- **شروط قبول الترشيح لرئاسة الجمهورية :** يشترط لقبول المترشح لرئاسة الجمهورية ان يذكي المترشح عشرين عضو على الاقل من اعضاء مجلس النواب او ان يؤيده مالا يقل عن خمسة وعشرين الف من من لهم حق الانتخاب من 15 محافظه على الاقل وفي جميع الاحوال لايجوز تأيد اكثر من مترشح وكذلك لا يجوز تذكية اكثر من مترشح ويلاحظ دستور 2014 قد تشدد في شروط قبول الترشح لرأسه الجمهوريه

والسؤال هل يجب ان يكون المذكورين جميعا من الاعضاء المنتخبون ام يمكن ان يكونو من المعينيين ؟

لم يضع دستور 2014 شرط واضح يتطلب ان يكون الاعضاء من المنتخبين

مدة رئاسة الجمهوريه : ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ولا يجوز اعادة انتخابه غير مره واحده .

تعديل الدستور وتعديل مدة الرئاسة : جاءت تعديلات 2019 بتعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات .

المطلب الثالث

صلاحيات رئيس الجمهورية

اولا :الصلاحيات السياسية :

1- تعيين الحكومة : وهذه هي اول صلاحيات رئيس الجمهورية ويكون بتعين رئيس لمجلس الوزراء يكلفه بوضع تشكيل

للحكومة ويعرضه على مجلس النواب فإذا لم يحصل على ثقة مجلس النواب يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس وزراء اخر

وإذا لم يحصل على ثقة البرلمان فإنه يتم تكليف رئيس حكومه من قبل البرلمان ويعرض التشكيل الذى يختاره على البرلمان فإنه

يتم تكليف حكومه من قبل البرلمان ويعرض التشكيل الذى يختاره على البرلمان فإذا لم يحوز ثقة البرلمان فيحل البرلمان وهنا فى

حال حل مجلس النواب يتم عرض التشكيل على البرلمان الجديد فى اول جلسات

2- اعفاء الحكومة من اداء عملها واجراء تعديلات وزاريه : وهنا يشترط موافقه مجلس النواب على ما تقدم وذلك

باغلبيه المجلس وفى حال اجراء تعديل وزارى يشترط موافقه الثلث

3- دعوة الحكومة الى الاجتماع والتشاور فى الامور المهمه : وفى هذه الحاله يترأس رئيس الجمهورية لاجتماع

4- اعلان الحرب وارسال القوات المسلحة خارج الدوله : ويشترط لممارسه هذه الصلاحيه اخذ رأى مجلس الدفاع

الوطنى وموافقه ثلثى اعضاء مجلس النواب

5- تمثيل الدوله فى علاقاتها الخارجيه : وذلك بإبرام المعاهدات الدوليه والتصديق عليها

6- اعلان حالة الطوارئ : يجب عرض هذا الاعلان على مجلس النواب خلال 7 ايام وشرط الدستور موافقه اغلبيه اعضاء

المجلس ان ينتهى خلال 3 اشهر ولا تمتد حالة الطوارئ لفته اخرى الا بموافقة ثلثى اعضاء البرلمان ولا يجوز حل البرلمان

خلال سريان حالة الطوارئ

7- **العفو عن العقوبة او تخفيضها** : اشترط الدستور اخذ رأي مجلس الوزراء فلم يعد هذا الحق مطلق لرئيس الجمهورية اما

العفو الشامل فلا يكون الا بموافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب

8- **دعوة الناخبين في استفتاء عام** : وذلك فيما يخص مصالح البلاد العليا ولا يخالف احكام الدستور

9- **حل مجلس النواب** : استوجب ذلك لشروط وهى :

أ) ان يكون بقرار مسبب
ب) ان يكون بعد استفتاء شعبى

الاختصاصات التشريعية :

1- **اقتراح القانون** : حيث يملك رئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين وتحال مباشرة الى اللجنة النوعي المختصة بمجلس النواب

2- **الحق في اصدار القوانين او الاعتراض عليها** : وقد استوجب القانون ان يكون اعتراض رئيس الجمهورية على القانون الذى اقره البرلمان خلال 30 يوم وفي حالة عدم وصول الاعتراض خلال هذه المدة اعتبر القانون صادر

3- **دعوى مجلس النواب للانعقاد** : وهنا حدد الدستور معاد ملزم بحيث تكون تلك الدعوه لدورة الانعقاد العادى الثانوى قبل

يوم الخميس الاول من اكتوبر فاذا لم تتم الدعوه يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم لمذكور

4- **فض دورة الانعقاد العادى لمجلس النواب بشرط** : وذلك اذا استمر دور الانعقاد العادى المدة الدستورية المقرره ويلاحظ انه لا يجوز فض دور الانعقاد السنوى العادى لمجلس النواب قبل اعتماد الموازنه

5- **اصدار تشريعات الضروره (لوائح الضرر)** : وذلك اذا حدث فى غير دورة الانعقاد ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير

لا تحتمل التأخير فيجوز لرئيس الجمهورية اصدار هذه التشريعات فى حالة عدم قيام المجلس على ان يتم عرضها ومناقشتها

خلال 15 يوم من انعقاد المجلس الجديد

أدعية تُقال للامتحانات : الأدعية التي تقال عند الامتحان هي أدعية غير مخصوصة، ولم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو وردت بصيغة عامة ولم تخصص فقط للامتحانات، ومنها:

قبل الامتحان: اللهم يا معلّم موسى علّمني، ويا مفهم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

عند التوجّه إلى الامتحان: اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

عند دخول قاعة الامتحانات : ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً. ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتّاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً يا أرحم الراحمين. اللهم افتح عليّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حوكك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً.

أثناء الامتحان: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الفتّاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً.

عند تعسر الامتحان: اللهم يا جامع الناس إلى يوم لا ريب فيه ردّ إليّ حاجتي وأنت أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أغلق علينا، اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلاماً تاماً على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

عند نهاية الإجابة: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربّ العالمين